הועתק והוכנס לאינטרנט
www.hebrewbooks.org
ע״י חיים תשע״ו

ספר

אֲאַלֶף בִּינָה
דרך הלימוד והעיון שקבלנו מרבותינו

ראשי הישיבות מעתיקי השמועה

מפתחות להבנת התורה

כולל חידות בעיון לחדד התלמידים

נתחבר בעזהי״ת ע״י
משה אליעזר ואכטפוגל
מח״ס התלמוד הקצר (רי״ף מבואר) מערכות משה (עניינים בש״ס) ועוד

C

כל הזכויות שמורות לרב משה אליעזר ואכטפוגל

מח״ס שיח שפתותינו

אין להעתיק בכל אמצעי שהוא (אפילו קטע) אלא א״כ לצורך

פרטי,
ושארית ישראל לא יעשו עולה

2

הסכמה ממורי ורבי ראש ישיבת היכל התורה

ירושלים הגאון הרב צבי קושלבסקי שליט״א

בס״ד נר רביעי של חנוכה תשנ״ג
שמחתי לראות את החיבור החשוב של תלמידי הרב ר׳ משה אליעזר ואכטפוגל שליט״א שתכליתו לחדד התלמידים, לפתוח לפניהם שערי בינה, ולהורות דרך ישרה בלב ים התלמוד.
ואכן הוא מצליח לפשט העניינים המסובכים, ולסדר בסדר נכון עניינים דרך התלמיד להיכשל בהם, ומדריך איך לחשוב בהגיון ישר ומעמיק.
והנה תלמידי הנ״ל יגע ועסק בעמל רב להוציא את מחשבתו זה, ואני יודע איך שבדורות אלו חיבור מסוג זה יהיה לתועלת

רבה לתלמידים רבים.
וחקוה שהקב״ה יסייע בידו, ושיתמכו בהאי גברא יקירא, ושיזכה להוציא עוד ספרים וחיבורים מועילים, להגדיל תורה ולהאדירה.
החותם לכבוד התורה,
צבי קושלבסקי

תוכן העניינים

א. קונטרס דרכי הקריאה ודיוקים ב. קונטרס דרך הלימוד של בריסק ג. קונטרס דרכי החילוקים
ד. קונטרס חשבון הסוגיה
ה. קונטרס החידות

4

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

קונטרס דרכיהדיוקים

הקדמה

להתרגל לדקדק בלשון החכמים
● למצוא את הדייקנות שבהם
● הכתב נפגש בקושיים להבליט את עומקם
כתב החזון איש "מטבע בני אדם לקרוא את הכתוב בספר בשטחיות ובמהירות כקורא באגרת, ותקניני החכמה להתרגל לדקדק בלשון החכמים. כי דבריהם נכתבו בדקדוק עיוני, וקריאת המהירות וקריאת העיון הם הפכיות על הרוב ותוצאותיהן נגדיות, ובשביל נטית האדם אל החפזון, וביחוד לבעלי תפישה מהירה, יקרה, שחכמים יקרו בספרים, וייחסו להם דברים שלא חשבו ולא פללו, או שלא ימצאו את הדייקנות שבהם, וביחוד בדברים שבאמת הם עמוקים והכתב נפגש בקושיים להבליט את עומקם".

הראשונים מקצרים בלשונם
כתב השל״ה בחלק תושבע״פ "הראשונים היה לבן רחב ודי היה למבין במלות קצרות אבל בכל דור ודור צריך יותר לפרש ולברר דבריו".

במילה אחת ימצא תירוצים על קושיות רבות
כתב המאירי (הקדמתו על אבות) "וראש לכל החיבורים שנתחברו דרך פירוש הם פירוש רש״י ז״ל ואם רבו הלוחמים עליו כלי זיינו עליו ותשובתו מתוך דבריו כולם נכונים למבין, אין מעלתו ניכרת רק ליחידים, כי במלה אחת יכלול לפעמים תירוצים על אבילי קושיות" עכ״ל.

5

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

על ידי דיוק מתורצים קושיות
כתב הגאון ר׳חיים מואלזין "לדקדק בישוב הדעת וכו׳ וגם אשר יקשה בפעם הראשון

יתורץ בפעם האחרון בעת חזירתך בדיוק" (מכתב מובא בספר קול אליהו)

נפלאות מדקדוק לשונם (החסר המיותר או המוחלף)
לשון חכמים תטיב דעת (משלי) כתב השל״ה (תורה שבעל פה אות טי״ת)
"לשונם מדוקדק במאוד מאוד ואם יש יתור לשון או חסר או חליף לא דבר ריק הוא, ואם ריק הוא מכם ומי שחלק ה׳ מן החכמה וידקדק יפתחו עיניו ויראה נפלאות מחידושי לשונם"

לדייק במה שלא כתב הראשון אחרת

כתב אחד מאחרוני הראשונים (רב יצחק קנפנטון רבו של רבי יצחק אבוהב רבו של הבית יוסף) "ואם תרצה לעמוד על כוונת המפרש ולדעת מאיזה פירוש או סברא נשמר או בא למעט עיין היטב בפירושו והיה מדקדק בו ובקש סומרו ומנגדו או הפכו ואז תדע כי ממנו נשמר, אז יש לך לבקש הכרח לפירושו על סומרו ולומר מה ראה לומר זה הפירוש מן האחר"

כי אם לבינה תקרא -קריאה בהתבוננות
כתב הגר״א (משלי ב, ג)"על ידי קריאת החכמה בפה יגלו דקדוקיה ופרטיה לכן על ידי קריאה יבין הדבר מתוך דבר של החכמה וזהו כי אם לבינה תקרא עכ״ל

לימוד העיון - כשמבין ומדקדק במה שיקרא
בגמרא סוכה דף כח ע״ב "בעיוני" הסביר הרמב״ם (הלכות סוכה פרק ו הלכה ט) "כשמבין ומדקדק במה שיקרא". וכתב בנו של החתם סופר "להעיר אוזן התלמידים שישימו לב
6

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

לדקדק בלשון רבותינו הראשונים ז״ל הדק היטב כי כל דבריהם ז״ל בדקדוק ודיוק גדול ואם נחפש אחריהם נמצא כפליס למושיה בעזה"י".

דוגמא של חידוש היוצא מדיוק בלשון הראשונים
בריש אלו מציאות: מצא פירות מפוזרין פרש״י נתיאשו הבעלים מהן כדאמר בגמרא והפקר הן. הקשה הפני יהושע גיטין לח ע״א (ד״ה רש״י ד״ה בחזקה) "קשיח לי טובא היאך
אפשר לומר כלל דיאוש משום הפקר הוא ותיפוק ליה דאינו יכול להפקיר כלל דבר שאינו ברשותו". דהיינו שכיון שכל אבידה אינו ברשותו איך יתכן שיאוש מהני בדין הפקר, והרי אין אדם מפקיר דבר שאינו ברשותו.

והנה נראה לענ״ד לתרץ על פי דיוק היטב בדברי רש״י, דרש״י לא כתב שיאוש הוא הפקר

אלא כתב "נתיאשו הבעלים והפקר הן", דהיינו כמו שכתב הריטב״א (החדשים) "מתייאש ונעשה הפקר" כלומר שהתוצאה של יאוש הוא הפקר אך אין יאוש מעשה הפקר.

(וביאור הדברים בעומק הסברא נראה דהפקר היינו להוציא דבר שהוא ברשותו מחוץ לרשותו ולכן אין אדם מפקיר דבר שאינו ברשותו כיון שאין יכול לעשות מעשה הפקר על דבר שאינו ברשותו להוציאו מרשותו, משא״כ יאוש הוא להפך שאינו תובע דבר שאינו ברשותו וממילא נשאר מחוץ לרשותו, ואדרבה נראה שאין יאוש מועיל בדבר שברשותו אלא רק בדבר שאינו ברשותו. אך אחר מעשה היאוש בדבר שאינו ברשותו הרי התוצאה הוא שאינו שלו והוי הפקר)

7

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

כללי הקריאה הפשוטים

סמיכות והקשר - דברים שכתובים בסמיכות לקטע משנים את ההבנה שבקטע, וכתב הרמב״ן (ספר הויכוח) על המוציאים דברים

מהקשרם, "כל מי שאינו רואה מה שלמעלה ומה שלמטה בספרים הופך דברי אלוקים חיים".

דוגמא מהאור שמח:

האור שמח מתרץ קושיה ברמב״ם על ידישמעיין בדברי רמב״ם בהקשרם:
כתב הרמב״ם הלכות שכירות פ״ט הלכה ו "שכרן (לפועלים) להשקות השדה ובא המטר והשקה אין להם
אלא מה שעשו, בא הנהר והשקה נותן להן כל שכרן, מן השמים נסתייעו". דברי הרמב״ם מוקשים, גם בבא
מטר נימא מן השמים נסתייעו, מה החילוק בין המקרים? מסביר האור שמח (על הרמב״ם שם) שלפני זה כתב הרמב״ם "השוכר את הפועל להשקות את השדה מזה הנהר" ואם כן יש לומר שקאי גם כאן בכה״ג שאמרו לפועלים להשקות מהנהר, וא״כ מובן שאם המטר השקה, הרי שלא השקו "מזה הנהר", משא״כ אם הנהר עלה על גדותיוהרי הנהר השקה ומהשמים נסתייעו לקיים התנאי שהתנו. (ועיין ברב המגיד שנתקשה בדברי הרמב״ם).

דוגמא מהגרי״ז הלוי:
הגרי״ז מתרץ סתירה ברמב״ם ע״י שמעיין בדברי הרמב״ם בהקשרם:
הרמב״ם בפרק חמישי מהלכות שבת הלכה א׳ כתב "הדלקת הנר בשבת" משמע שעיקר הדין של נרות שבת
היינו שיהיו דולקים בשבת ואילו בפרק ל כתב "צריך לתקן ביתו מבעוד יום ויהיה הנר דלוק" משמע שהעיקר
מה שדלוק מבעוד יום, ותירץ הגרי״ז (נדפס בחידושי הגר״ח על הש״ס אות י״א) שהמעיין בפרק ל׳ מיירי בדינים שהם כבוד שבת אך בפרק ה הזכיר שם אח״כ שמדובר על עונג שבת, ויש כאן שני דינים נפרדים א)
דין עונג שבת שהוא דין בשבת עצמו ב) כבוד שבת שהוא דין בהכנות שמערב שבת.

תרגום (נכון של מילים) בדיקת השורש וצורת הפעלים, השוואה למקומות אחרים שיש מילה כזו2, ניקוד המילה באופן הנכון, פיענוח נכון של ראשי תיבות, בדיקת המפרשים, עיון בספר הערוך ושאר ספרי מתרגמים.

שקלא וטריא- הפירוש צריך להסביר את כל המילים והשקלא וטריא שבסוגיה.3

אהיכי קאי- לפעמים יש מילה שאפשר לייחס אותו לכמה מילים אחרות, כגון כשכתוב הוא יש לעיין אם הוא מתייחס לראובן או לשמעון. עוזר במלאכה זו להסתכל במילה אם המילה בלשון זכר או נקבה4,בלשון יחיד או רבים. וכן יש לדייק בדיבור המתחיל של הראשון לדעת בדיוק על מה מדבר.
דוגמא: ואכלוהו במקום קדוש (ויקרא כד, ט) (ולפני זה בפסוק ז, "ונתת על המערכת לבונה זכה והיתה ללחם לאזכרה") פירש רש״י ואכלוהו מוסב על הלחם שהוא לשון זכר (ולא מוסב על הלבונה שהיא לשון נקבה והיה לפסוק לכתוב ואכלוה לשון נקבה, ולא ואכלוהו לשון זכר).
מהות - להבין אם מה שכתוב לפנינו שאלה, תשובה, פירוש, ראיה או ציטוט .5

1 מכלל זה להבין מסקנה להבין היטב מה היה הה״א, להבין ראשון על הגמרא לדייק היטב את הגמרא, להבין גמרא על המשנה לדייק היטב במשנה. להבין פסוק או משנה שמובא בגמרא להסתכל בתחילת או בסוף הפסוק והמשנה. יש קטעים שיש להם כמה הקשרים, לדוגמא כשיש משנה שמובא בגמרא יש להסתכל במשנה הקודמת, אף שהיתה כמה דפים לפני זה בגמרא, וכן במשנה אח״כ שמופיע כמה דפים אח״כ בגמרא, וכן כמובן לעיין בגמרא על המשנה.
2 "לעולם בכל לשון שיבוא לך ... הוי משתדל לדעת מה טיבו ובאי זה אופן דרכו לבא במאמריו על הרוב (דרכי התלמוד לר״י קנפנטון). 3"לדעת כיצד מתייחסים כל הדברים מרישא לסיפא ומסיפיה לרישא" (דרכי התלמוד לרבינו יצחק קנפאנטון)
4 כי אז נדע אם מתייחס לדבר זכר או נקבה, כי לשון מתייחס לדבר זכר, לדוגמא אותו מתייחס לזכר כיון שאותו זכר.
5 עיקר הכלל הזה מפורש בדרך תבונות לרמח״ל. דוגמאות תמצא לרוב בפירוש רש״י על הש״ס שכתב "בניחותא" או "בתמיה".
8

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

דרך אותו מחבר - צריך לדעת את דרך הכתיבה של אותו מחבר6, לדוגמא "כלומר" ברש״י פירושו שבא לומר פירוש מחודש7. חז״ל לפעמים מביאים רק תחילת הפסוק וכוונתם לסוף הפסוק .8
לשיטתו- לעיין כיצד הדברים מסתדרים לשיטתו (לפי סברותיו או לפי הבנת הסוגיות שלו או לפי השקלא וטריא לשיטתו, לשיטתו בספר אחר שכתב או במסכת אחרת שכתב9 וכדומה),
דוגמא מהקצות החושן
הקצוה״ח לומד במחלוקת רמב״ם וראב״ד שהם לשיטתו:
הרמב״ם (הלכות גירושין פ״ו הלכה ט) כתב וז״ל קטנה אינה עושה שליח לקבלה אע״פ שחצרה קונה לה
גיטה כגדולה, מפני ששליח צריך עדים ואין מעידין על הקטן"
והראב״ד שם כתב וז״ל וזה הטעם אין לו טעם ולא ריח אלא אתם גם אתם לרבות שלוחכם, ומה אתם בני
דעת אף שלוחכם בני דעת נמצא שהשליח והמשלח צריכין להיות בני דעת עכ״ל

כתב הקצוה״ח (סימן קפ״ח ס״ק ג) נראה שהרמב״ם לשיטתו דסבירא להו מופלא וסמוך לאיש מדאורייתא תרומתו תרומה וכמו שכתב הרמב״ם (פי״א מהלכות נדרים הלכה ד) א״כ מאתם בני דעת (הכתוב בתרומה)
לא ממעט קטן הסמוך לאיש אבל הראב״ד לשיטתו (פרק ב מהלכות נזירות הלכה י״ג) שכתב שמופלא וסמוך
לאיש לאו דאורייתא, ואם כן לשיטתו יליף שפיר מתרומה.
הדגשה - לפעמים יש להדגיש חלק מהמילים על מילים אחרות.

פיסוק- לדעת איפה להפסיק בקריאה ואיפה להמשיך בקריאה וכד׳.

מה מבינים קודם - מה מבינים ומה מקשים לפני שמגיעים לגמ׳, לראשונים, ואז לראות את הדברים. מה בא להסביר ולתרץ? מה היינו אומרים לולי דבריו? מאיזה הוא אמינא בא להוציא? מנין ידוע לו הדברים? איזה מקורות היו לפניו? כתב בדרכי הגמרא "וראה גם ראה בכל מאמר ומשפט מה היית סובר מסברתך או מבין משכלך בטרם שיבוא התנא או האמורא ההוא, כי יבוא לך מזה תועלת רב, כי אם

היית סובר מעצמך כמותו תקשי לו מאי אתא לאשמועינן פשיטא, ואם סברתך מנגדתו יש לך לדעת ולחפש מהו ההכרח שיש לו לומר כן,
ומה היא החולשה או הריעותא שיש במה שאתה היית סובר"

עיון במראי מקומות ומקורות - כשמביאים איזה מקור לעיין בהם לפי כל כללי הקריאה והדיוקים, ולעיין שם במפרשיהם01 (ניתן למצוא סוגיות הקשורות בעזרת מסורת הש״ס, תורה אור, אחרונים וכדו׳)
הגיון חשבון וסברא - האם טעם הדברים מובן? ועיין לקמן בקונטרס חשבון הסוגיה עוד בזה:האם יש סתירה לדברים מאיזה דין או מאיזה יסוד או מאיזה שקלא וטריא (שכתוב במפרש ההוא או בגמרא)? מה נקודת המחלוקת? מה נקודה ההבדל בין הה״א למסקנה? למה צריך כמה טעמים? מה הנפקא מינה? ועיין לקמן קונטרס דרך הלימוד של בריסק.
קושיות- כתב בספר דרכי הגמרא "כשם שתשים מגמת פניך לעיין הלשון היטב של הענין ההוא יש לך גם כן לבקש דרכים להקשות כנגדו וכו׳ ולדעת הבעיות והקושיות שאפשר לעשות במאמר ההוא, כי זה יהיה סיבה להעמידך על דבר אמת ולהבין הענין ההוא על בוריו, כי כשמרגיש החולי ימצא רפואה". והרבה פעמים קושיה מתורצת בחברתה. ועיין עוד לקמן בקונטרס חשבון הסוגיה.
מקור- מנין לו לומר הדברים? (כתב החזון איש (או״ח סימן קט״ז, יג) "לא יתכן שיחדשו רבותינו דבר שאין לו יסוד בגמרא").

6 "ולעולם בכל ספרי מפרש אשר תעיין בו הוי משתדל לדעת תחילה דרכי המפרש ההוא" (דרכי התלמוד לר״י קנפנטון רבו של מהר״י אבוהב. 7"מסורת היא בידינו דאין לך שום מפרש שיאמר כלומר או פירוש אלא כשאפשר לפרש פירוש אחר ובא לשלול אותו או שהוקשה לו שום קושיא ואומר כלומר או פירוש לתרץ הקושיה ההיא" (שיירי כנסת הגדולה א״ח סימן תקמ״ג מובא ביד מלאכי).
8"דרך הגמרא לקצר במקראות"(הליכות עולם שער שני, ל״ו). המהרז״ו ומתנות כהונה משתמשים בדרך זה הרבה פעמים במדרש רבה.
9 הקדמת הלבוש להגהותיו על הש״ס "ואילו היה יודע אותן המקומות אשר הש״ס ורש״י ותוספות נשאו ונתנו בזה המימרא במסכת אחרת היו עוזרים לעצמם הרבה". להבין דברי הרמב״ם במשנה תורה לפעמים יש לעיין בספר המצוות או בפירוש המשניות.
10כתב השל״ה "חכמים הזהרו במאוד לעיין במראה מקום ולחפש מקומות התלמוד שמביאים התוספות כי עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ואל בינתך אל תשען, ומי שאינו עושה כן הוא שוטה וגס רוח"
9

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

מאיקמ״ל - מה מחדש הכותב, מה בא ללמדנו, האם אינו פשיטא, מה ההוא אמינא?
לפעמים אם נעיין בדברים פעם שנית נקבל הבנה חדשה ונראה שיש בהם חידוש. ומצאנו כמה סוגי דרכים ליישב את השאלה מאי קמ״ל: א(בא הכותב לתרץ שאלה.

ב(בא הכותב לתרץ קושיה.

ג(בא הכותב לחדש דין חדש, ואם נראה לנו שהדין כבר ידוע, יתכן שלא היה לנו הבנה נכונה להבין מה הדין שנתחדש)ראה את כללי הקריאה כאן(, או יתכן שהיה ה״א לחלק בין דין זה לדינים הידועים)עיין קונטרס החילוקים(, או יתכן שלא הבנו נכון את
הדינים שהיו נראים לנו ידועים.

ד(בא הכותב לפרש)פרושי קמפרש(.

ה(לדיוקא איצטריך)יש דיוק במה שכתוב שבו יש חידוש ראה המשך דרכי הדיוקים(.

ו(בא הכותב לאפוקי ממאן דאמר.

ז(לפעמים מדרך הכתיבה הוא שיכתוב לנו הכותב דבר פשיטא: לא זו אף זו קתני, אגב סיפא תני ליה לרישא וכדומה.)וכיון שלפעמים כותבים דבר שאינו חידוש אגב שכתבו חידוש יש לעיין אם החידוש הוא ברישא והסיפא אגב גרירה או שמא להפך החידוש בסיפא והרישא אגב גרירה(

דוגמא מהכפות תמרים
הכפות תמרים מסביר מה בא רש״י לחדש:

סוכה כט ע״ב משנה לולב הגזול והיבש פסול פירש רש״י לולב: כף של תמרים והדר תני הדס וערבה באפי נפשייהו, הקשה מהר״ם בן חביב)בספרו כפות תמרים(איכא למידק מה בא רש״י ללמדנו, ותירץ "יש לומר דסד״א דמאי דתני לולב הגזול והיבש פסול הוא על כל הארבע מינים דכולם נקראים על שם לולב כדאשכחן לענין ברכה דמברך על נטילת לולב, לאפוקי זה בא רש״י ופירש כף של תמרים, כלומר ולא כלל התנא דין שאר מינים בתיבת לולב דהא אשכחנן דהדר תני הדס וערבה באפי נפשייהו."

דוגמא מאבן האזל
האבן האזל מסביר למה הרמב״ם כתב דין פעמיים:
אבן האזל הלכות גזלה ואבדה פרק י הלכה ט
כתב הרמב״ם - היורד לתוך חורבתו של חברו ובנאה שלא ברשות שמין לו וידו על התחתונה. ואפילו אמר בעל הבנין עצי ואבני אני נוטל, בבית שומעין לו, בשדה אין שומעין לו, מפני שמכחיש את הקרקע. רש״י פירש דבשדה היינו בשדה ונטעה. מקשה האבן האזל דדין היורד לשדה אבירו ונטעה כבר מבואר בהלכה ה׳ דאין שומעין לו, וא״כ מה חידש כאן. מתרץ האבן האזל, ולכן ע״כ צריך לומר דהרמב״ם מפרש דאפילו בבנאה בשדה אין שומעין לו.

10

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

סוגי קריאות שונות-
פעמים יש יותר מדרך אחד לקרוא ולהבין. (לפעמים נחלקו בזה ראשונים או אחרונים).
דוגמא מהקהילות יעקב: הרמב״ם פירש פירוש אחר בגמרא מאשר הבין הרש״ש.
שבת כ ע״ב במה תדליקין ובמה אין תדליקין אין מדליקים וכו׳ בפירוש המשניות לרמב״ם כתב וז״ל וטעם איסור ההדלקה באלו הפתילות הוא לפי שהאש אינו אוחז בהן וכו׳ ובכן יהיה אור הנר חלוש וחשוך ויניחנו
ויצא.

והקשה הרש״ש (כא ע״א ד״ה גמרא) "ותמוה דכי מפני שהאור פה חלוש יניחנו וילך למקום חשוך לגמרי"
ותירץ קהילות יעקב שבת סימן י״ט "דהרמב״ם ז״ל מפרש פירוש אחר בהא דשמא יניחנו ויצא, והיינו אפילו שיצא למקום אחר שיש שם אור לא קיים מצות הדלקת נר שבת, כיון שבמקום שהדליק לא היה ראוי לאכילה ובמקום שאוכל לא הדליק, וכל תקנת חכמים דהדלקת נר שבת הוא שידליק הדלקה כזו שראוי לאכול שם,
ואם לאו לא יצא מצות נר שבת. ומשום הכי כשכיהה אורו וחיישינן שיצא למקום אחר היינו למקום שיש בו
אור כגון אצל חבירו, שפיר הוי חיסרון במצוות הדלקת נר של שבת".
גירסא- החלפת/ הוספת/הוצאת אותיות או מילים, לפעמים פוענחו ראשי תיבות בצורה לא נכונה11.

אוקימתא - להתבונן במה, במי, באיזה, מתי, בכמה, הדברים מדוברים.
הגבלה - אולי הדברים נאמרים רק כה״א, למ״ד מסויים, או דרך דחיה. אולי הכוונה רק לבדיעבד ולא לכתחילה, מדאורייתא ולא מדרבנן?

לעיין בספרים אחרים - כיצד הם הבינו השקלא וטריא, כיצד הבינו יסודות הסוגיה, כיצד מפרשים, כיצד גרסו, ולראות האם
הדברים מתאימים למה שכתוב בראשון הזה או האם אינם מתאימים.

דיוקים- ראה בהמשך דרכי הדיוקים. לפעמים כל מה שכתוב היינו רק לומר את הדיוק "לדיוקא איצטריך".

11 לדוגמא: ראיתי פעם בספר שכתב בטעות "באר הגולה" במקום "בעל הלכות גדולות" כי היה כתוב 'בה"ג' ובטעות פיענחו "באר הגולה".
11

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

כללי הדיוקים

דיוק -

אופן הראשון

מקשים שהיה לו לומר לשון אחר -
א. מדוייק טפי.
ב. קצר טפי.
ג. חידוש טפי.
ד. פשוט טפי.

ה. היה צריך לומר סיבה אחרת.
ו. היה צריך לכתוב כמו שכתב במקום אחר.
ז. היה צריך לכתוב בסדר אחר.
ח. היה צריך לכתוב במקום אחר.
ט. היה צריך לכתוב דיבור המתחיל שונה.
י. למה לא הביא להלכה (בפוסקים).
יא. למה הרי״ף, והרא״ש או הרמב״ם (וכד׳) הביאו דבר שאינו להלכה? יב.למה לא פירש.

יג. למה לא תירץ כך.
יד. למה לא שאל.
טו. למה לא הביא ראיה\סברא\קושיה\תשובה חזקה יותר?

ומתרצים את הלשון באחד מהאפשרויות הבאות: הלשון שכתוב:
א. דוקח כך.21
ב. אפילו כך.
ג. אף על פי שכך.
ד. הלשון בא לתרץ קושיה או ליישב שאלה.
ה. הלשון בא לאפוקי ממ״ד או מהבנה מסויימת.
ו. הלשון לשיטתו, או אליבא דמ״ד מסויים, או רצה הכותב לכתוב אליבא דכו״ע. ו. אם היה כתוב בצורה אחרת היה מקום לטעות.
ז.איידי רישא / סיפא כתב ליה.
ח. אורחיה דמילתא נקט.
ט. פירושי קמפרש
י. הלשון לאו דוקא.

יא. גירסא מוטעת.

יב. באמת כתוב בלשון האחר שם או במקום אחר.

12 ויש לעיין מה הסיבה שלא פירש בדרך האחרת (מצד איזה חשבון, דיוק או סברא?) 12

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

ניתן לדחות את הדיוקים האלו כך:

א. מציאת תירוץ אחר לדיוק - דווקא אחר, אפילו אחר, וכדו׳ (עיין למעלה אפשרויות).

ב. מציאת טעות בכללי הקריאה הפשוטים (עיין לעיל שהבאנו הכללים בזה)

דוגמאות של דיוקים:

דיוק נפלא של מהר״י בי רב ברמב״ם

כתב הרמב״ם בהלכות שבת (פ״ט הלכה ד) "אחד נתן את האור ואחד נתן את העצים ואחד נתן את הקדרה ואחד נתן את המים ואחד נתן את הבשר ואחד נתן את התבלין ובא אחר והגיס כולם חייבים משום מבשל, שכל העושה דבר מצרכי הבישול הרי זה מבשל. אבל אם שפת אחד את הקדירה תחילה ובא אחר ונתן את המים ובא אחר ונתן את הבשר, ובא אחר ונתן את התבלין ובא אחר ונתן את האור ובא אחר ונתן עצים על האור ובא אחר והגיס שנים האחרונים בלבד חייבין משום מבשל עכ״ל
דייק מהר״י בי רב (מובא בכסף משנה על הרמב״ם שם) "ולהבין לשונו צריך לעורר בו שני דברים ובהם נבין כוונת הרב ז״ל אחת שבחלוקה הראשונה כתב אחד נתן ואחד נתן וכן כולם לבד בהגיס שכתב ובא אחר והגיס, ובחלוקה שניה כתב ובא אחר ובא אחר וכן כולם וצריך להבין למה שינה.
ועוד שבחלוקה הראשונה כתב ואחד נתן את העצים ובחלוקה השניה כתה נתן עצים על האור וצריך לדעת ג״כ למה שינה.
וכו׳ וזה פירושו שבחלוקה הראשונה כולם באו ביחד ובבת אחת ומפני זה כולם חייבים וכו׳ וזה שדייק בלשונו אחד נתן ואחד נתן כלומר וכלם נתנוה ביחד לבד המגיס שבא אח״כ מפני עצמו ולפיכך כתב ובא אחר והגיס אבל בחלוקה השניה כתב בא אחר בא אחר כמ״ש בחלוקה הראשונה במגיס לפי שהיא (מגיס) מלאכה בפני עצמה כלומר שלא היו שם ביחד אלא שבא זה אחר זה ולפיכך נותן את האור אינו חייב שלא עשה דבר ולא היה התבשיל מתבשל והאור היה מתכנה לולא שנתן העצים וזה שכתב הרב ז״ל בחלוקה השנית ובא אחר ונתן את העצים על האור שכיון בזה שהאור והעצים לא נתנום ביחד, אבל בחלוקה הראשונה שבאו כלם ביחד לא כתב על האור מפני שלא היתה קדימה ביניהם אלא שניהם ביחד העצים והאור א״כ צדק הרב ז״ל באומרו שנים האחרונים חייבים עכ״ל.

עוד דוגמא של דיוק דומה של המהר״י בי רב ברמב״ם (דיוק משינוי לשון בין מקום אחד למקום אחר) בהלכות שגגות פ״ו הלכה ט "האוכל כזית חלב וכזית חלב בהעלם אחת" ובהלכה י״א כתב הרמב״ם "אכל שני זיתי חלב בהעלם

אחת" ודייק המהר״י בי רב (מובא בכסף משנה הלכה י״א)"וראוי לשאול למה נקט כזית חלב וכזית חלב בהעלם אחת ולמטה אמר אכל שתי זיתי חלב בהעלם אחת" ותירץ "שינה לשונו ואמר אכל זית חלב וזית חלב בהעלם אחת כלומר שהיה הפרש (זמן) בין זית לזית ולמטה אמר אכל שני זיתי חלב בהעלם אחת כלומר סמוכים זו לזו אע״פ שכל אחת היתה לבדה (לא היה הפסק זמן בין האכילות) עכ״ל

דיוק של הרמב״ן במילה אחת מיותרת ברש״י

רש״י (קידושין נב ע״ב ד״ה לא) לא אמרו בלך אצל יפות שיועיל למי שנטל את של בעל הבית שלא ברשות דנימא דגלי דעתיה דניחא ליה וכו׳ משום כיסופא הוא דקאמר ליה דלא בכסוף אבל למפרע לא ניחא ליה. הרמב״ן שם דייק בלשון רש״י "אבל למפרע לא ניחא ליה, משמע דמכאן ואילך ניחא ליה"(דהיינו שרש״י לא היה צריך לכתוב "למפרע" שהיא מילה מיותרת).

דיוק של המאירי ברש״י
כתובות ז׳ ע״ב ת״ר תברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות. פירש רש״י שם
פנים חדשות בכל יום שלא היו שם אתמול. דייק המאירי שם ברש״י (ד״ה ופנים חדשות) "שלא היו שם אתמול, אע״פ שכבר אכל שם באחד מן השבעה הואיל והפסיק יום אחד בינתיים (אתמול) שלא אכל" (והביא שם חולקים על רש״י).

13

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

דיוק של הערוך לנר בתוספות

תוספות בסוכה (נב ע״א ד״ה וכיון) כתב בשם הרב כהן צדק גאון "חייב צבור לשתוק ולשמוע כל ברכה וברכה מפי חזן ואח״כ יענה אמן". דייק הערוך לנר דמדנקט "מפי החזן" (מילים לכאורה מיותרות) משמע שדוקא באופן שבא השני להוציאו, כחזרת הש״ץ, אבל בברכה ששייך למברך ואינו שייך לעונה אמן, כגון המברך על ס״ת, יכול לענות אף בלא ששמע, ואינו אמן יתומה (כשיטת רב נסים גאון שמובא בתוספות שם, עי״ש).

דיוק של הבית אפרים ברמב״ם
כתב הרמב״ם (פי״א מהלכות ברכות הלכה יו״ד) וז״ל היו לפניו מצוות הרבה אינו מברך אשר קדשנו במצוותיו וצונו על המצות אלא מברך על כל אחת ואחת בפני עצמה עכ״ל. בשו״ת בית אפרים סימן ד דייק למה מאריך הרמב״ם לכתוב שאינו מברך אשר קדשנו על המצוות למה לא כתב מברך על כל אחת בפנ״ע ותירץ דאתי לאשמעינן דדוקא בכה״ג שיאמר "על המצוות" לא מהני אבל מ״מ בחד שם ומלכות סגי כ״ז שמפרט כל מצוה בפני עצמה.

דוגמא של דיוק לשון "כלומר" ברש״י מהמרלב״ח לענין חצי שיעור אסור מן התורה כתב רש״י ביומא (עג ע״ב) חצי שיעור "כלומר פחות מכשיעור אסור מן התורה לקמן בשמעתתא דריש ליה מכל חלב" דייק המהרלב״ח בספרו תוספת יום הכיפורים א) מה זה שמוסיף רש״י, "כלומר"? ב) למה הביא רש״י שלקמן דריש ליה מכל חלב ולא הביא הסברא שמובא בגמרא לפני זה "דחזי לאיצטרופי"? ותירץ המהרלב״ח שרש״י בא לומר שלא נפרש חצי שיעור דהיינו חצי ממש, קמ״ל שחצי שיעור היינו "פחות משיעור" דהיינו אפילו כל דהוא, והראיה שדרשינן ליה "מכל חלב" כל, אפילו כל דהוא.עכ״ל

דיוק של הרש״ש

שבועות מה ע״א נתגלגל לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו הכל.
דקדק הרש״ש - שהל״ל נתחייב לו שבועה (שהרי גלגול שבועה הוא משבועה שחייב בו לשבועה שאינו חייב בו)ומה זה הלשון נתגלגל לו שבועה? ותירץ הרש״ש ולי נראה שהתנא דק בלישניה לאשמעינן דחף ע״י שבועת גלגול מגלגלין כגון שאמר
הריני משלם הטענה הראשונה אחר שגלגל על ידה שבועה על טענות אחרות דהדין הוא שאינו נפטר בזה משבועת הגלגול ושוב גלגל עליו עוד טענות אחרות דחף דמחמת טענה ראשונה כיון שאמר הריני משלמה אינו יכול שוב לגלגל, מ״מ הואיל שנשאר עליו עדיין שבועת גלגול מגלגל עוד על ידה אף שהיא עצמה אינה באה רק ע״י גלגול עכ״ל.

דיוק ודחיית הדיוק של הבית הלוי ברמב״ם

הרמב״ם (הלכות שחיטה פ״ז הלכה ט׳) ריאה שנשפכה כקיתון וקרום העליון שלה קיים בלא נקב וכו'.
דייק הבית הלוי במה שכתב הרמב״ם קרום העליון דוקא, ולא הזכיר קרום התחתון שרק העליון בעי להיות שלם אבל התחתון יכול להיות מנוקב, אך דוחה שיתכן שבא לומר שאף העליון בעי להיות שלם ולא מספיק שהתחתון שלם (בית הלוי חלק ג׳ סימן כ״ד אות ב׳)

דיוק של הט״ז ברבינו יונה
דייק הט״ז (סימן ר״ו ס״ק ח׳) ברבינו יונה "מי שבירך על הדבר ונפל מידו צריך לחזור ולברך כשחוזר ואוכל מאותו המין" דייק הט״ז- מדכתב כשחוזר ואוכל ומשמע מילתא דלא היה בדעתו מעיקרא דאם לא כן לא היה לו להזכיר לשון חזרה.

14

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

דיוק של הקצות החושן ברש״י

גיטין ט ע״ב האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת לא יתנו לאחר מיתה פירש רש״י דכל כמה דלא מטא גיטא לידיה לא הוי משוחרר וכיון דמית קודם תו לא הוי שיחרוריה שחרור דנפקא ליה רשותיה מיניה וחייל עליה רשות יורשין עכ״ל. דייק הקצות החושן (סימן קפ״ח ס״ק ב) וז״ל "ומדכתב רש״י טעמא משום דפקע רשותיה ונכנס לרשות יורשין, ותיפוק ליה דלאחר מיתה לית משלח, משמע דסבירא ליה לרש״י כשיטת הרמב״ם בנשתטה (המשלח) קודם נתינה הוי עדיין שליחות (לעשות הנתינה אחר כך) (רמב״ם פ״ב מהלכות גירושין הלכה ט״ו דלא כטור אבן העזר סימן קכ״א)

דיוק ודחיית דיוק (תוספות יום טוב והיעב״ץ)
תענית ב ע״ב במשנה "מזכירים גבורות גשמים"

מדייק התוספות יום טוב מדוע נאמר כאן "מזכירים" ולא נאמר כאן "זוכרים" ותירץ שהמשנה מדוייקת כדפסק הרא״ש (סימן ב) שאין אומרים "מוריד הגשם" לפני שהכריז על כך הש״ץ שלא יהיה נראה "אגודות אגודות" לכן כתב המשנה "מזכירים" שורש מפעיל, שהש״ץ מזכיר לאחרים. אך היעב״ץ (בספרו לחם שמים) דוחה את הדיוק שלא שייך לכתוב "זוכרים" כיון שהיה משמע זיכרון בלב ולא הזכרה בפה.

דיוק של הגר״ח בטור

הגר״ח (על הרמב״ם שכירות פ״ג הלכה ג) מדייק שהטור בחושן משפט סימן ש״ד פסק וז״ל המעביר חבית ממקום למקום ונתקל בדרך ישרה ונשבר החבית הוי פשיעה וחייב אפילו אם הוא שומר חינם וכו׳ ואם נתקל במקום מדרון לא הוי פושע ודומה לגנבה ואבדה עכ״ל אך הטור בסימן תי״ב כתב (סעיף ד)מי שהיה טעון כד ונתקל ונשבר הכד והזיק לאחרים בשעת נפילה פטור דבתקל לאו פושע עכ״ל ודייק הגר״ח שכאן לא חילק הטור בין נתקל בדרך ישרה לנתקל בדרך מדרון ומשמע שבכה״כ אין חילוק ביניהם (עי״ש בגר״ח שמסביר עומק החילוק)

דיוק של האחרונים ברש״י
מעדין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו אלא לוקה ארבעים. בגמרא (ב ע״ב) למדים זאת מהפסוק "והצדיקו את הצדיק וגו'", שואלת הגמרא תיפוק ליה מלא תענה ודוחה הגמרא משום דהוי לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. נסתפקו באחרונים אם המלקות הם מדיני פרשת הזמה או מצד לא תענה. והנה רש״י (ע״ב) בד״ה משום דהצדיקו, בסוף דבריו כתב "אם הזמה זו בת מלקות היא שאינו יכול לקיים בה דין הזמה גמורה כגון בעדי בן גרושה" דייק בספר נתן פריו למה רש״י הוסיף "גמורה" אלא רואים מכאן שהוי מדין הזמה רק שאינו הזמה
גמורה.

15

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

אופן השני של דיוק
השוואה
השוואת ראשונים אלו לראשונים אחרים א. למה לא הקשו אחרים כמותו.

ב. למה לא תרצו אחרים כמותו.
ג. למה לא אמרו אחרים כמותו.
ד. למה לא פירשו אחרים כמותו.
ה. למה לא הוכיחו אחרים כמותו.
ו. למה לא גרסו האחרים כמותו.
ז. כיצד ילמדו האחרים הסוגיות והשקלא וטריא.
ח. כיצד יתרצו האחרים ראיותיו וקושיותיו ומה שנראה שהוקשה להם31 (יש לעיין במקורות הם עם מפרשיהם).
ט. איזה דברים נאמרו רק לשיטתו ועליהם יחלקו האחרים לשיטתם?
י. איזה נפקא מינא יש בין השיטות

דוגמאות:

שינוי בין הראשונים מראה על מחלוקת ביניהם.
הגר״א (ביו״ד סימן ק״ב ס״ק ח)
בב״מ נג ע״א מעשר שני בטיל ברובא. ולכאורה קשה הרי המעשר שני דבר שיש לו מתיירן הוא שיכול להביא המעשר שני עםהתערובת לירושלים ולאוכלן שם?
ורש״י שם ד״ה ועולין תירץ וז״ל והכא כגון שנטמא דלית ליה תקנה באכילה (בירושלים) עכ״ל
ותוס׳ ד״ה ליהדר פירש דאיירי ברחוק מירושלים הרבה ולא מיקרי בהכי דבר שיש לו תמירין עכ״ל.
כתב הגר״א שמשמע מרש״י שלא פירש כתוס׳ שסבר שאפילו דבר שיש לו תמירין בטורח גדול גם כן נקרא דבר שיש לו
מתירין.

הגר״א (חושן משפט סימן צ״ז ס״ק כ״ז)
בב״מ קיג ע״א במשנה כתוב שמלוה יכול לקחת מחרישה במשכון שואלים תוספות (ד״ה ואת) שכתוב בב״מ קט״ז שהממשכן צמד של פרות חייב ופירש רש״י פרות החורשות וחייב עליהן החובלן (כמשכון) לפי שעושין אוכל נפש? ותירץ ר״ת שאין הפשט כרש״י שמדובר בדף קט״ז בפרות לחרישה אלא בפרות המרכסות בתבואה, אבל בכלי חרישה אין זה נקרא אוכל נפש.
ולכאורה תוס׳ היו יכולים לתרץ כשאר הראשונים דאיירי שלא בשעת מלאכה? אלא ראיה שתוס׳ סוברים שאסור לחבול כלי אוכל נפש אפילו שלא בשעת מלאכה.

13 אף אם לא הקשו כן במפורש, יש להתבונן מה הוקשה להם. כתוב בדרכי הגמרא "ובכל דבור של תוספות אחר שתדע כובתו או הקושיה שמונעים יש לך לחזור לעיין בדברי רש״י ולראות אם הרגיש ממנו ונשמר ואם שניהם מסכימים בדרך אחת או הם מחלפים".
כתב השל״ה "כן ראוי לעשות ברש״י בגמרא לתרץ השגות שהשיגו בעלי תוספות עליו וכו׳ ותמצא על הרוב כי דברי רש״י מבוארים"
16

קונטרס דרכי הקריאה והדיוקים

האבן האזל (רמב״ם הלכות שכירות)
בב״מ דף צ״ה כתב רש״י (בד״ה אש״ח) מקרא ששש״ח חייב בפשיעה דכתיב על כל דבר פשע. והרמב״ם הלכות שכירות בפרק ב׳ הלכה ג׳ לא הזכיר פסוק כלל. אומר רב חיסר זלמן מלצר זצ״ל שמשמע דסבר הרמב״ם שזה סברא ולא גזה״כ.

החזון איש על הרמב״ם הלכות שבת
שבת קכה ע״ב אמר רב זירא א״ר חביבא פעם אחת הלך רבי למקום אחד ומצא נדבך של אבנים ואמר לתלמידיו צאו וחשבו כדי שנשב עליהם למחר ולא הצריכן רבי למעשה ורב יוחנן אמר הצריכן רבי למעשה מאי אמר להו רבי אמי אמר צאו ולמדום אמר להו פ׳ רש״י סדרו אותם והושיבם כעדים שלא נצטרך ליגע בהם למחר לפי שאין הזמנה במעשה כל דהו מועלת לאבן לעשותה כלי ופסק הרמב״ם פרק כ״ה מהלכות שבת ה׳ כ״א וז״ל נדבך של אבנים שחשב עליו מבעוד יום אם לומדום מותר לישב עליהן למחר ואם לאו אסור עכ״ל.
בחזון איש (על הרמב״ם) דייק שרש״י והרמב״ם נחלקו בענין למדום דלרש״י אין זה מעשה המתיר טלטול, אלא אמצעי שלא יצטרך לטלטלם, ואילו לרמב״ם זה מעשה המתיר לטלטלם.

17

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

דרך הלימוד של בריסק

הקדמה

● חזור על דברי תורה ובדוק לעומקם
● לעסוק בכל כח לדעת סודה של תורה
קידושין ל ע״ב ושבנתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך פירש רש״י חזור על דברי תורה ובדוק לעומקם
שבת פח ע״ב למייתינן בה סמא דחיי פירש רש״י עסוקין בכל כחם וטרודים לדעת סודה להבין כל דבר על יסוד יסודו
כתב השל״ה (תורה שבעל פה) "צריך דעת ותבונה להבין וכו׳ שיעמוד בשכלו על עומק הדברים ולהבין כל דבר על יסוד יסודו"

● סברות דקות בחוט השערה לאמיתה של תורה
"והאיר עיני הלומדים בשיטת לימודו מזוקק שבעתיים, על פי הדרך אשר הורו לנו רבותינו הראשונים ז״ל בו פתח שערי אורה בהבנה והעמקה נפלאה לאמתה של תורה וכו׳ ברב כחו ורוחב לבו ועוצם תבונתו ואור שכלו הבהיר ויגיעתו העצומה וכו׳ שיהיו הדברים מכוונים ומדוקדקים ומצומצמים בחוט השערה אמת לאמתו כפי עומק כוונתו וסברותיו הדקות וכו׳ וניפה הכל במאה נפה" (מתוך הקדמת בני הגר״ח הלוי על חידושי מרן רבינו חיים הלוי על הרמב״ם)

● היודע טעם כל דבר כמהלך בדרך ואבוקה בידו
הוי משתדל לדעת טעם כל דבר ודבר וכו׳ מהו טעמו ושרשו התחייבו לומר כן כי היודע טעם הדבר הוא היודע הידיעה השלימה והאמתית והוא כמהלך בדרך ואבוקה בידו (דרכי הגמרא לרב יצחק קנפנטון רבו של רבי יצחק אבוהב רבו של הבית יוסף)

18

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

● לחקור ולדעת מאיזה שורש משתלשין הדינים
והוי מרבה לחקור ולדעת כל דין ודין וכו׳ מאיזה טעם אמרו ולדעת סברתו וסברת כל אחד מהם במה הם חולקים ומה שורש ומה ענף יש לאותו דין בתורה ואיזה דין ומאיזה מצוה משתלשלשין ומשתרגין, או אם מדאורייתא או מדרבנן (דרכי הגמרא לרב יצחק קנפנטון)

● דוגמא של הבנת היסוד על פי הבוננות מהיכן נלמד הדין
בדברי יחזקאל (סימן ז ס״ק ג) כתב שיש "לחקור ביסוד איסור תחומין דחל יצא איש ממקומו אם האיסור הוא מצד עקירה ממקומו והיינו דהתורה אמרה שאלפים לכל רוח נעשה מקומו וחשיב כאילו דר בכל האלפיים וכשעקר אח״כ מיקרי עוקר ממקומו או דאפשר דמקומו לא נקרא אלא מקום שביתתו ממש (היינו הד״א או העיר או מקום מחיצות) והלאו דחל יצא אינו משום עקירת מקום כלל דבלאו הכי היא חוץ למקומו אלא דהיא מדין שיעור באיסור תחומין דאם הרחקי עצמו ממקום שביתתו אלפים עובר באיסור"
וכתב אח״כ "ונראה דהאי ספקא תליא מהיכן נלמד דין תחומין", "להך תנא דיליף מקרא דמקום מגזירה שוה מקום מקום מערי הלוים וס״ל דבערי הלוים בותנין אלפים מגרש ומגרש העיר כעיר דמי וכמ״ש הרמב״ם (רפכ״ז מהלכות שבת) א״כ כמו דלענין ערי לוים הנך אלפים מכלל העיר הם כמו כן לענין שבת הך תחום אלפים הוא מכלל העיר", אמנם "להך תנא דיליף בסוטה (דף כ״ז) מקרא דומדותם מחוץ לעיר דקאי לתחומי שבת א״כ מסתבר לומר דהוא מדין שיעור דהא אין לנו ראיה מבך קרא דכל האלפים נעשה מקומו של אדם והם בכלל העיר שדר שם דהא הכתוב קראו חוץ לעיר א״כ אינו מכלל העיר, ועוד דלהך תנא לא היו מודדין לערי לוים אלפים למגרש העיר רק אלף כמבואר בסוטה (שם) יעו״ש. וא״כ על כרחך דהוא מדין שיעור לשבת ולא מתורת מגרש כלל".

19

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

להתבונן בעומק סוגיית הגמרא ולשון הראשונים ולא לעסוק בסברות הכרס-טעויות של תלמידים שלא שמשו כל צרכם

החידושי תורה של גאוני בית בריסק, הם פרי עמל ויגיעה ועצומה היוצאים רק מתוך חשבון הסוגיות, לשונם של הראשונים וסברא הישרה לאמיתה של תורה, מבחינת "אגרא דשמעתתא סברא", וכמבואר בהקדמה לחידושי הגר״ח הלוי על הרמב״ם. אך יש תלמידים שלא שמשו כל צרכם, וזה לשונו של החזון איש "כשראו שהרבה למדו בשטחיות, רצו להכניס את לימוד הדקות, ר׳ חיים וכו׳, שבנו את זה על יסודות הראשונים. והתלמידים שלא שמשו כל צרכם לא עסקו כי אם בחקירות, בלי לדעת את עומק הגמרות" (מכתבי הגאון רבי שאול ברזם זצ״ל דברים מפי מרן החזון איש זצ״ל, מובא בספר מעשה איש חלק ד)

אף סברא ישרה ומצויינת צריך לראיה מהגמרא והראשונים
אמר בעל הקהילות יעקב וז״ל מפליא הוא בעל קצות החושן בחיבורו הגדול שכן בכל פעם אף כאשר מוכיח את בכחות דבריו בסברא הישרה והמצויינת ביותר, לא נחה דעתו עד שהביא להם ראיה מן הגמרא ומן הראשונים עכ״ל (מובא בספר פניני בעל קהילות יעקב).

20

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

קונטרס - דרך הלימוד של בריסק

פרק א

דרכי החקירות
מה הסוד מאחורי החקירות של בריסק שאנו נהנים מהם כל כך? איך נוכל ליצור חקירות בדרך של ר׳ חיים זצ״ל?

נתרכז בפרק זה בכמה דוגמאות מר׳ חיים, ממקורביו, ומתלמידיו.

הנה לך דוגמא מהרוגצ׳ובר (שלמד ביחד עם ר׳ חיים אצל הבית הלוי בוואלז׳ין):
יש לחקור איזה נקודה במילה דוחה שבת: המצוה או החיוב. (בלשון בריסק: "מילה דוחה שבת האם הוא
דין במצוה או דין בחיוב")
נפק״מ לגבי אשה שיש לה מצוה אם עשתה מילה אך אין לה חיוב, האם תדחה שבת.

בדוגמא זו נפתח לנו הפתח לסוג הראשון של חקירות:
הסוג הראשון של חקירה:
כאשר שואלים את השאלה: באיזה נקודה מדוייקת מתהווה הדין41?
(בלשון בריסק: "האם זה דין ב ... או דין ב ...)"

דוגמאות נוספות:
דוגמא מר׳ חיים:

באיזה נקודה נוצר דין תשביתו: בזה ששורף את החמץ (דין בחפצא) או בזה שאין לו חמץ (דין בגברא)?

דוגמאות מהגרי״ז(הבריסקר רב):
סתם הלוואה שלושים יום האם הנקודה היא משום שכך דעת המלוה, או שמא זה זכות הלוה (דין במלוה
או דין בלוה)?

איסור של בן נח לגזול:
האם הנקודה היא שמחזיק ממון חברו שלא ברשות (דין בתוצאה) או שעשה מעשה גזילה (דין במעשה)?

הנוזר נזירות בבית הקברות לריש לקיש אינו נזירות:
האם זה דין בעצם חלות הנזירות שאינה יכולה לחול בטומאה, או דלמא הוא דין בעיקר קבלת הנזירות שכל זמן שהוא טמא לא שייך ביה קבלת נזירות.

14 אין אנו שואלים "למה" (דהיינו לאיזה תועלת) אמרה התורה כך, שהרי אין דורשים טעמא דקרא, אך כל החקירות הם בגדר "מה" אמרה התורה. (דברים מפורסמים בשם מרן הגר״ח מבריסק).
21

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

דוגמא מהגר״מ פיינשטיין (שהיה תלמידו של רב פסח פרוסקין תלמידו של ר׳ חיים):
מאגרות משה יו״ד סימן צ״ז:

דבר שאינו מקפיד עליו שאינו חוצץ: האם משום שעל ידי שלא נחשב נתבטל לגוף, או שלא נתבטל לגוף, אלא שאינו נחשב קיים כמציאות חציצה כיון שעכ״פ היא כולה במים, אף שאין המים מדובקין לגופה.

חקירות מהרוג׳צובר:

חיוב קריאת שמע: האם זה דין בקריאה של הפרשה או דין בקבלת עול מלכות שמים (וזהו המחלוקת אם ק״ש בכל לשון או רק בלשון הקודש).

איסור שחיטת חולין בעזרה: האם החיוב בזה ששחט חולין בעזרה (דין במעשה) או משום שנשחט חולין בעזרה (דין בתוצאה).

מצוות מילה: האם זה דין במילה (במעשה) או דין בזה שהוא מהול (התוצאה), או דין בזה שאינו ערל.

חקירה מאא״ז הרב יצחק יעקב וכטפוגל זצ״ל
ראב״ד וראש ישיבת מאה שערים ירושלים:

האם מקיימים הב״ד מצוות "בצדק תשפוט עמיתך" בזה שפוסקים על פי דין תורה או דלמא רק מקיימים המצוה כאשר הבע״ד מקיימים הפסק. (דין ב"תשפוט" או דין ב"עמיתך").

הסוג השני של חקירות:
כיצד הדברים פועלים?

(דהיינו: מה התהליך? מה התוצאה?)
דוגמא מהרב שמואל רוזובסקי זצ״ל:
כיצד פועלת ירושה שביןשני אחים:
האם הירושה עוברת ישירות מהאח המת לאח החי או דלמא הירושה עוברת בשני שלבים:

. 1 מהאח המת, לאח המת (כיון שהאב קודם לאח בירושה).
. 2 מהאב המת לאח החי.
ונפק״מ אם לבע״ח של האב יש זכות בירושה.

חקירות מר׳ חיים
כיצד שרץ פועל על טובל ושרץ בידו: שמעולם לא נטהר או שנטהר רק שמיד נטמא?

כיצד פועלתחיוב ממון כתיבה: האם בשעת הנישואין כבר מתחילה החיוב בכח או דלמא אינה פועלת שום חיוב בשעת נישואין כלל אפילו בכח, ורק בשעת הגירושין מתחילה החיוב לפעול

22

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

חקירות מהרוגאצ׳ובר

כיצד פעלו חלקיקי המים בקריעת ים סוף: האם חלקיק של מים הלך לצד אחד וחלקיק לצד אחר, או דלמא החלקיקים גופם נחלקו לשנים.

כיצד פועל הדיבור החדש בתוך כדי דיבור: האם הוי חזרה או שנתברר שמתחילה לא היתה כוונתו לכך.

הסוג השלישי של חקירות:
כששואלים למהות הדבר (הרכב הדבר, גדר הדבר, יחסו לדברים אחרים)

חקירה מהרוגצ׳ובר:

יש לחקור בזמנו של שבת: האם זמן שבת דבר אחת שאין לחלקה לחלקים או שבת היא צירוף של כל העיתים של שבת וכל רגע ורגע של שבת יש לה דין שבת לשעצמה.
נפק״מ בקטן שנהפך לגדול ע״י שתי שעורת באמצע שבת. אם שבת אין לה חלקים, הרי שלא נכנס לשבת
זו כגדול ואין חיוב אבל אם כל רגע יש לה דין שבת לשעצמה, א״כ אע״פ שלא נתחייב ברגעים הראשונים
של שבת, רגעים הבאים מתחייב.

חקירות מר׳ חיים בריסקר
זכות בר מצרא: האם זה לכל אחד מבני המיצר זכות נפרדת או שזה זכות אחת שכולם שותפים בה? האם איסור אכילת נבילה הוא רק על מה שיש שם בשר כדין טומאת נבילה, או שהאיסור על כל מה שראוי לאכילה.
עשה דתשביתו: האם עובר עליו בכל רגע שאינו משבית או רק פעם אחת.

חקירה מרב שמעון שקופ:
בנאמנות שאדם נאמן על עצמו האם עניינו שב״ד פוסקין הדבר על פי דיבורו או שמא הוא דבר מוברר אפילו בלא פסק ב״ד?

ממורי ורבי הרב צבי קושליבסקי שליט״א:
האם תפוסת הבית כעין ממון המת או כעיןממון הבנים?

הסוג הרביעי של חקירה:
מה הפירוש המדוייק של המילים:

חקירה מר׳ חיים בריסקר:
"מצורע איתקש למת" האם פירושו שטומאת מצורע איתקש לטומאת מת או שמצורע עצמו הוקש למת?

23

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

חקירה מהרוגאצ׳ובר:

כל הקורבנות שהאשה חייבת בעלה מביא על ידה. מה רצה לומר: דבעלה צריך ליתן לה הקרבנות או דלמא דבעלה מקדישם והחיוב עליו.

חקירה מהאבני נזר:

אין דישה אלא בגידולי קרקע: האם פירושו שהדבר שמוציא מלבישו צריך להיות מגידולי קרקע, או שהלבוש גופא צריך להיות מגידולי קרקע.

סיכום:

למדנו בפרק זה שתוכל ליצור חקירות בדרך בריסק ע״י שתשאל את ארבע השאלות
הבאות:

. 1 באיזה נקודה מדוייקת מתהווה הדין (דין ב ... או דין ב ...)"
. 2 כיצד פועלים הדברים? (כיצד התהליך? מה התוצאה?)
. 3 מה מהות הדברים?

. 4 מה הפירוש המדוייק של המילים?

24

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

פרק ב

כמה סוגי חקירות מפורסמים

דוגמאות של כמה סוגי חקירות מפורסמים

חפצא אוגברא

א) יש לחקור אם שרטוט הוא מדיני הספר תורה (דין בחפצא) או מדיני כתיבת ספר תורה (דין גברא) - גר״ח הלוי בסטנסיל קל״ט.
ב) יש לחקור אם כזית שיעור במאכל (בחפצא) או באכילה (בגברא) - שיעורי ר׳ שמואל רוזובסקי פסחים עמוד קס״ב.
ג) יש לחקור באיסור חדש אם הוא "מניעה שחלה על האדם לעכבו עד קדמו פני חלקיו בביכוריו" דהיינו איסור על הגברא "או דהוי איסור חפצא כערלה וכלאים אע״ג דהוא איסור זמני" - אור שמח הלכות חמץ ומצה פרק ו׳ הלכה ז׳.
ד) יש לחקור בחיוב שור המזיק אם החיוב משום שממונו הזיק (חפצא) או משום שהיה צריך לשמור ולא שמר (גברא)- אבן האזל נזקי ממון א,א.

יש או לא צריך

א) חקר הגר״ח (בסטנסיל רל״ו) בענין הגונב חמץ ומחזירו אחר הפסח שאומר הרי שלך לפניך האם נחשב שהחזיר את החפץ (יש) אושאינו חייב כלל להחזירו (לא צריך).
ב) חקר בברכת אברהם (פסחים יג ע״ב ד״ה והנראה) בענין כל העומד להיזרק כזרוק דמי אם נחשב כאילו זרק או שאינו צריך זריקה.

ג) חקר ר׳ אלחנן וסרתן בענין קים ליה בדרבה מיניה (קובץ שיעורים כתובות צג ע״ב) אם העונש החמור כולל בתוכו העונש הקל (ונחשב כאילו קיבל את העונש הקל), או שפטור מהעונש הקל (אין צורך להענישו).
ד) חקר ר׳ חיים מטעלז בבא מציעא יא (עמוד קל״א) (ד״ה אמנם) בקנין אגב אם המעשה קנין בקרקע הוא מעשה קנין במטלטלין או שאין צריך קנין למטלטלין.
ה) חקר בעל הקהלות יעקב (ברכות יז) אם אמן היינו כאומר בעצמו או שאין צריך באמירתו כלל (דהוי כמודה על מה שאומר חבירו).

הותרה או דחויה

א) ר׳ אלחנן וסרתן חקר בבגדי הכהונה שהכהן משמש בכלאים אם איסור כלאים הותרה (דהיינו שהאיסור אינו קיים כלל בכה״ג)או דחויה (דהיינו שהאיסור קיים במציאות אך המצוה של עבודה דוחה את האיסור) (קובץ הערות ט׳, א׳).
ב) עוד חקר ר׳ אלחנן וסרתן (שם) אם איסור אשת אח ביבוס הותרה או דחויה.
ג) עוד חקר ר׳ אלחנן וסרתן (קובץ הערות ט,ב) אם איסור טומאה למת (בכהנים) הותרה בקרובים או דחויה בקרובים. ד) בהיתר אכילת איסור שלא כדרכה לחולה שאין בן סכנה, יש לחקור אם הותרה האיסור או רק דחויה (ברכת אברהם פסחים כד ע״ב).

ישיר או עקיף

א) המקדיש חצי בהמה כולו קדוש חקר ר׳ אלחנן וסרתן (קידושין מ״ג) האם הקדושה חלה על כל הבהמה (באופן ישיר) או שהקדושה חלה על החצי ואח״כ מתפשטת לשאר (עקיף).
ב) חקר ר׳ שמואל רוזובסקי (קידושין עמוד קל״ד) אם האדון קונה את מעשה ידיו של עבד (ישיר) או שקנה אותו לעבד וקנין מעשה ידיו תוצאה מהיותו עבד (עקיף).

ג) האם מעשי ידיה של אשה קנויים ישירות לבעל או האם הם קנויים לאשה ומשום שהם קנויים לאשה הם קנויים ממילא לבעל (עקיף) (קובץ שיעורים כתובות רט״ז)
ד) האם ירושת האח עובר ישירות לאח או מהמוריש לאב ומהאב לאח (מחנה אפרים זכיה ומתנה).

25

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

מתחדש כל רגע ורגע או לא מתחדש כל רגע ורגע

א) חקר ר׳ אלחנן וסרתן (קובץ שיעורים בבא קמא י״ב) אם פסולי המוקדשים נאסר בכל רגע ורגע משום פסולו או שנאסר
מתחילתו לעולם.

ב) חקר ר׳ שמואל רוזובסקי נדרים עמוד פ״ט אם בשבועה מתחדש האיסור כל רגע ורגע או שמזמן שנשבע נאסר לעולם
כנבילה.

ג) חקר ר׳ אלחנן וסרתן (קובץ שיעורים חלק ב, כ״ז) אם איסור אשת איש מתחדש בכל רגע ורגע או איסורו לעולם מזמן
שנתקדשה.

ד) חקר הרוגאצובר (צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח״א ד״ה כתב) אם כתב הוי כאילו מדבר כל רגע ורגע או נחשב רק כדיבור אחד משעת כתיבה ואילך.

סיבה או סימן

א) חקר בקונטרסי שיעורים (בבא קמא ב,י) בחיוב קרבן חטאת בשוגג אם חיוב הכרת במזיד גורם (סיבה) לחיוב חטאת בשוגג אושעבירה שישבה כרת במזיד הוא סימןשיש בה קרבן בשוגג.
ב) חקר ר׳ אלחנן וסרתן (קובץ שיעורים פסחים ב) אם צאת הכוכבים סיבה שהוי לילה או שצאת הכוכבים סימן שהוי חשוך (והוי לילה מחמת החושך לא מחמת צאת הכוכבים).
ג) חקר הרוגאצובר (צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח״א ד״ה בוגרת) האם ע״י הסימנים נעשית בוגרת (סיבה) או ע״י הסימנים מתברר שהיא בוגרת (סימן).

חלק מדיןאו דיןנפרד

א) חקר הגר״ח בסטנסיל (עיין קהילות עיקב ברכות י״ב) אם יעלה ויבוא חלק מתפילה או חיוב הזכרה נפרד.
ב) חקר ר׳ אלחנן וסרתן (קובץ הערות השמטות ט״ו) אם כשמכשיל אבירו בעבירה אם הלפני עוור חלק מהעבירה או שהוא
איסור נפרד.

ג) חקר ר׳ שמואל רוזובסקי (פסחים עמוד קמ״ז) אם כיסוי הדם חלק ממצוות שחיטה או אם הוי מצוה נפרדת.
ד) חקר ר׳ חיים (בסטנסיל קפ״ח) אם יעוד הוא חלות קידושין (חלק מדיני קידושין) או חלות מחודש (שאינו חלק מדיני קידושין).
ה) חקר האור שמח (כלי המקדש ה, יז) אם כהן גדול גם כהן הדיוט (חלק) או רק כהן גדול (דין נפרד).
ו) חקר הגר״ח (איסורי ביאה טו, ט ד״ה והאומנם) אם כהן הוא גם ישראל או דין נפרד.

ז) חקר ר׳ אלחנן וסרתן (קובץ שיעורים כתובות ע״ד) אם כהן הוא גם לוי (חלק) או דין נפרד.

פעולה או תוצאה

א) חקר המנחת חינוך (מצוה ט׳) אם תשביתו בחמץ בפסח מצוה בפעולה, לבער החמץ, או בתוצאה, שיהיה מבוער.
ב) חקר המנחת חינוך (מצוה תרי״ג) במצוות כתיבת ספר תורה האם המצוה בכתיבה (בפעולה) או שיהיה כתוב (תוצאה) ג) חקר הגר״ח (בסטנסיל ר״א) בענין אין שבועה חלה על שבועה אם היינו שאי אפשר לעשות מעשה שבועה על שבועה (פעולה) או שלא יכול השבועה לחול (תוצאה).
ד) חקר ר׳ שמואל רוזובסקי למה חק תוכות אינו מועיל בסת״ם האם משום שאינו כתב (תוצאה) או משום שאינו כתיבה (פעולה).

דין אחד או כמה דינים

א) הגוזל כמה פרוטות ביחד חקר הגר״ח (בסטנסיל רנ״ט) האם עובר על לאו אחד על כל הפרוטות או האם עובר על כל
פרוטה ופרוטה.

ב) חקר הרוגאצובר אם בקידוש ידים ורגלים נחשבו הידים ורגלים לדין אחד, או לשני דינים נפרדים (צפנת פענח כללי התורה והמצוות חלק ב׳ ד״ה קידוש ידים ורגלים).

ג) בספירת העומר נחלקו הראשונים אם כל הימים נחשבים למצוה אחת או שבכל יום יש מצוה נפרדת.
ד) חקר הגר״ח (בסטנסיל רעד) אם זכות בר מצרא זכות אחד לכל בני המיצר או זכות נפרדת לכל אחד ואחד.
26

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

ה) חקר הרוגצובר אם שבעה ימי החבילות מצוה אחת או שבע מצוות נפרדות (צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח״א ד״ה אבלות בקטן שהגדיל).

מציאות או דין

א) חקר הגר״ש שקופ (מובא תמצית סוגיות ב״ק ט ע״ב) בקנין פירות אם הקנין פירות נחשב מציאות של ממון או רק דין של ממון ונפק״מ אם המזיק לקנין פירות נחשב ממש כמזיק או שמא רק נחשב גרמי (אם הוי רק דין ממון בלא מציאות ממון).
ב) חקר הגאון רב אברהם יצחק בלוך מטעלז (שיעורים חולין) אם ביטול ברוב הוא על מציאות הדברים דמתייחס הכל אחר הרוב ונקרא על שמו או דעצם הביטול הוא על הדין איסור שישנו על המיעוט שדין ההיתר שעל הרוב מתפשט גם על
המיעוט.

ג) חקר בספר דבר המלך (איסורי ביאה פרק א׳) בעד אחד נאמן באיסורין אם אמרינן שע״י העד מתברר שיש מציאות האיסור או שיש רק דין איסור (מדין עדות העד).

אין או יש נגד

א) חקר ר׳ אלחנן וסרתן (קובץ שיעורים פסחים קנ״ט) אם קודשים פסולים אין מצוה לאוכלם או שיש מצוה לאוכלם אלא
כנגד המצוה יש עבירה המונעת.

ב) חקר ר׳ שמואל רוזובסקי (יבמות עמ׳ ל״ג) אם ברגל בכלל אין יום אבל או שחל היום אבל רק לא נוהגים האבלות מחמת
הרגל המתנגד לדין אבילות.
ג) חקר האתוון דאורייתא (י״ג) האם האנוס מלקיים מצוה בכלל אין לו המצוה או שיש עליו חיוב מצוה רק שהאונס המתנגד
לחיוב פוטר אותומהמצוה בפועל.

ד) חקר הגר״ח (בסטנסיל תכ, תכ״א) אם ע״י השקה אין פסול השאובין כלל או שעדיין הם שאובין אלא שהם ממכשרים על ידי ההשקה.

יש אואין(חיוביאושלילי)

א) חקר הגר״ש שקופ (קידושין ט ד״ה וכן בארנו) אם בגירושין האשה נקנית לעצמה או שרק מופקעת מהבעל.
ב) חקר הרוגאצובר (צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח״ג ד״ה כוונה) אם טבילה גורמת דין טהרה או שרק מסירה את
הטומאה.

ג) חקר הרוגאצובר (צפנת פענח כללי התורה והמצוה ח״א ד״ה כיסוי הדם) אם כיסוי הדם כדי שיהיה הדם מכוסה או שלא
יהיה הדם מגולה.

ד) חקר הרוגאצובר (צפנת פענח כללי התורה והמצוות ח״ג ד״ה אתרוג) אם אתרוג צריך להיות שלו או שלא יהיה של
חבירו.

ה) חקר הרוגאצובר אם מצוות מילה שיהיה מהול או שלא יהיה ערל.

27

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

פרק ג
דרכי השני דינים

איך מגיעים ל"שני דינים"? כדי לגלות את הסוד בזה, עלינו להגדיר היטב ובדייקנות מה זה בכלל "שני דינים".
כפי שנראה בדוגמאות, יש בזה הגדרה פשוטה וקולעת:
כאשר מתברר בחקירה ששני צדדים בחקירה אמת - לזה קוראים "שני דינים". (וכאשר מתברר ששלוש צדדים אמת לזה יקרא "שלש דינים" וכן הלאה).
כיון שביארנו בפרק על "חקירות" שיש כמה סוגי חקירות, ממילא יוצא לנו מזה שיש גם כמה סוגי"שני דינים".

סוג החקירה כששני צדדים אמת

. 1באיזה נקודה מתהווה הדין? .1 הדין מתהווה בשני

נקודות

(בלשון בריסק "דין ב ... או דין ב ...)" (בלשון בריסק:"שני דינים")
. 2כיצד הדברים פועלים:
מה התהליך? שני דרכים
מה התוצאה? שני תוצאות

. 3 מה מהות הדבר? שני חלקים,
שני סוגים.
. 4 מה הפירוש? שני פירושים.

דוגמאות

שני דינים מר׳ חיים בריסקר
יש לחקור באיסור כלאים: האם תערובת צמר ופשתים נעשה חפצא של איסור או דלמא צמר ופשתים בפני עצמם אסור ללובשם ע״י חיבור. ואומר ר׳ חיים בריסקר שיש באמת את שני הדינים: איסור של חפצא חדשה ואיסור כל אחד בפני עצמו בחיבור.

עציץ נקוב דינו כהקרקע: יש לחקור האם משום דהזרעים יונקים מהארץ והוי גידולי ארץ או דלמא משום שנחשבים הזרעים שבעציץ כמחוברים. אומר ר׳ חיים שיש בזה את שני הדינים.

שני דינים ביהא מונח: משום קנסא שאיפה שיש ודאי רמאי קנסו חכמים שיהא מונח, ומדינא שאיפה שיש על נפקד או המוצא חיוב השבה, אם יחלוקו לא קיים בזה את חיובו.

שני סוגי פסולי יוצא: א) יוצא חוץ למחיצה ב)יוצא חוץ למחיצת אכילתו (כגון פסח שיצא חוץ לחבורה).

בחבילות שני דינים א. איסורי חבילות ב. קיום חבילות בקום ועשה.

28

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

בחלול מע״ש שני דרכים א. דרך פדיה וחילול ב. דרך מקח וקנין.

בחיוב שמירת פיקדון יש שני דינים א. שבועה משום כפירת מעשה ב. שבועה משום כפירת ממון.

שני דינים מהרוגאצ׳ובר: בנר חנוכה שני חלקים:
אחד המצוה והב׳ פרסומי ניסא.

בדין קנין כסף שני תוצאות - א. קנין החפץ בלא שויו ב. קנין שויו.

עד רשע יש בושני דינים א. משקר דאינונאמן ב. בכלל אינו בגדר עד.

גולה לערי מקלט יש בושני דינים: א. משום כפרה ב. משום הגנה.

שני דינים מהגר״א בשנות אליהו ריש פאה:
שני דינים בתלמוד תורה:

א. בשכבך ובקומך - שהוא חיוב לקרוא פרשת ק״ש בבוקר ופרשה בערב -ואת זה הוא חייב בכל אופן. ב.והגית בו יומם ולילה - שהוא חיוב תמידי - שבאופן שצריך לעשות באומנתו או מצוה שא״א לעשותו ע״י אחרים מותר להפסיק. -(שני גדרי דין).

29

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

פרק ד

דרך הניתוח של בריסק
בפרק זה ננתח את דרך הניתוח של בריסק.
נעיין בכמה חידושים של הגאון ר׳ חיים זצ״ל, ונתבונן מה הצד השוה של חידושים אלו:

נתחיל עם שלוש דוגמאות:

. 1 הגר״ח על הרמב״ם הלכות חמץ ומצה פ״א ה״ג-
הרמב״ם פסק שהקונה חמץ בפסח לוקה. ומקשים הרי בל יראה ובל ימצא הוא לאו הניתק לעשה דתשביתו - ואין לוקין על לאו הניתק לעשה.
אומר הגר״ח שיש לחקור במצוות תשביתו - האם המצוה הוא שלא יהיה לבעלים חמץ (דין בגברא), או האם המצוה היא לשרוף (דין בחפצא)?
ואומר הגר״ח שזה תלוי במחלוקת ר׳ יהודה וחכמים אם ביעור חמץ בכל דבר או רק בשריפה. וכיון שהלכה כחכמים שביעורו בכל דבר, א״כ לפי״ז מובן פסק הרמב״ם, כיון שהעשה דתשביתו הוא רק איסור עשה, שלא יהיה חמץ, ממילא אין זה לאו הניתק לעשה.

. 2 הגר״ח על הרמב״ם הלכות מכירה פכ״ג הלכה ג׳
כתוב ברמב״ם שמכר עבדו לקנס שאם יוגח וימות יהיה קנס של לוקח הרי זה ספק לפיכך לא קנה ואם תפס הקנס, אין מוצאים מידו. וקשה מהא דפסק הרמב״ם בפ״ח מהלכות שאלה ופקדון הל״ה שכאשר יש ספק אם קנה בהמה לכפלו יחלוקו, למה שיהיה חילוק אם קנה כפל או קנה קנס, למה יחלוקו במקרה של ספק אם קנה כפל, ולמה אין דין יחלוקו במקרה של ספק אם קנה קנס?
אומר הגר״ח שיש לחקור בקנין קנס וכפל האם החיוב משום שנעשה הלוקח בעלים ממש, ועיקר חיוב של קנס וכפל הוא ללוקח עצמו או דנימא שעיקר החיוב הוא לבעלים המוכרים, כיון דהם הבעלים של העבד והבהמה לכל מידי ורק זכות זה שיש לבעלים בהעבד והבהמה לשלשים שקלים מעביר את הכסף לידי הקונה.
ונראה שבכפל שמשלמים מצד שגנב ממון הבעלים ממילא כשקונה הכפל קונה הבעלות וא״כ עובר ישירות אליו משא״כ לגבי קנס שהוא כפרה, דעיקר החיוב הוא על הריגת העבד עצמו ולא משום דין ממון זה רק מצאנו שיהיה לאדון, וממילא נראה שהממון מגיע לידי הקונה רק בעקיפין מכח הבעלים.
ואומר ר׳ חיים דלפי״ז יובן כיון שבשלושים של עבד לוקח מכח הבעלים, על כן חשיבי הבעלים הראשונים מוחזקים, וכיון דמספקא לו אם קנה הלוקח או לא הרי זה של הבעלים הראשונים מדין המוציא מאבירו עליו הראיה, משא״כ לגבי כפילא, דבקנה הבהמה לכפילה הוי עיקר חיובא להלוקח, א״כ אין לבלעים דין מוחזק בזה יותר מאשר ללוקח, ולהכי פסק דחולקין.

30

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

. 3גר״ח על הרמב״ם הלכות שחיטה
רמב״ם פי״ב ה״ט בת צביה ועז(כלומר היא תערובת חיה ובהמה) שילדה בן, ושחט אותה ואת בנה לוקה

עכ״ל.

דבכלל בכלל הלאו של ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" מצד "שה (בהמה) ואפילו מקצת שה" (דהיינו גם מתערובת חיה ובהמה).
וקשה מהא דפסק הרמב״ם בפ״א ממאכלות אסורות הי״ג וז״ל כלאים הבא מבהמה עם חיה טהורה וכו׳ חלבו אסור, ואין לוקין עליו עכ״ל גם שם הרי האיסור מצד "אפילו מקצת שה" וא״כ למה לא לוקין כמו שבאותו ואת בנו לוקה?
אומר הגר״ח שיש לחקור באיסור חלב בהמה האם איסורו משום שבגוף החלב עצמו יש דין בהמה או לא אלא שהחלב אסור משום שהוא חלק מבהמה. ואומר הגר״ח שבפשטות מהתורה משמע כהצד השני. ואם נחקור בדין מקצת שה, נראה דבהך גזה״כ לא נאמר שיהא מקצת שה ככולו שה, אלא דהגזה״כ הוא דאותו מקצת שה דאית ביה יש עליה דין שה והשאר אכתי אית ביה גם צד חיה.
ולפי״ז הכל מיושב דאי אפשר לחייב על זה שאכל מקצת שה, דמהחקירה הראשונה יוצא שאין האיסור באכילת החלב מבהמה הכלאים משום שבגוף החלב יש חלק בהמה (ואם היה כן היה מקום ללקות על איסור אכילת מקצת שה) אלא שחל על כל החלב איסור מצד היותו חלק מבהמה, ולפי החקירה השניה יוצא שבאותוזמן שחל איסור על כל החלב בהיותו חלק מבהמה חל עליו גם היתר בהיותו גם חלק מחיה. וממילא אין חייבין עליו כיון דיש כאן איסור והיתר על כל החלב ואין כאן לאו גמור.
משא״כ כאשר דנים לגבי אותו ואת בנו, כיון שהדין שה אומר שיש על חלק מהבהמה כל דיני שה הרגלים, וממילא אסור להרוג אותו חלק עם הבן.

31

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

מה הצד השוה בין שלוש החידושים הנ״ל של ר׳ חיים?
הצד השוה של שלושה חידושים אלו:
א. הבעיות נפתרו כתוצאה מחקירת חקירות במרכיבים או שלבים מהבעיה.

הבעיה המרכיבים שנעשו בהם החקירות

. 1למה לרמב״ם הקונה חמץ בפסח
לוקה הרי בל יראה ובל ימצא ניתק תשביתו
לתשביתו?

. 2 למה יחלוקו במקרה שיש ספק קנין כפל
אם קנה כפל,
ואין דין יחלוקו במקרה של ספק קנין קנס
אם קנה קנס?

. 3 למה חלב כלאי חיה ובהמה אין חלב בהמה
לוקים עליו?

נימא שה ואפילו מקצת שה? שה ואפילו מקצת שה

ב. על ידי החקירות נוצר לנו הבנה חדשה במרכיבים:

המרכיבים שנעשו בהם החקירות ההבנה החדשה במרכיבים הנ״ל
. 1 תשביתו לא שישרוף חמץ אלא שלא יהיה חמץ.
. 2 קנין קנס ישירות לקונה
קנין כפל בעקיפין לקונה

. 3 חלב בהמה לא שהחלב הוא חלב בהמה
אלא שהחלב חלק מבהמה.

לא שאם מקצתו שה כולו שה, אלא
שה ואפילו מקצת שה שאותו מקצת יש לו דיני שה, והשאר
אין לו דיני שה
ג. ההבנה החדשה עזר לנו ... לפתור את הבעיה.

"לפי״ז מובן .2 "לפי״ז יובן כיון שבשלושים של עבד לוקח .3 "לפי״ז מיושב, דמהחקירה הראשונה יוצא שאין

. 1

פסק הרמב״ם, כיון בעקיפין מכח הבעלים. על כן חשיבי הבעלים

האיסור באכילת החלב מבהמת הכלאים משום שבגוף

שהעשה דתשביתו הראשונים מוחזקים, וכיון דמספקא לן אם קנה

החלב יש חלק בהמה)ואם היה כן היה מקום ללקות על

הוא רק איסור הלוקח או לא הרי זה של הבעלים הראשונים

איסור אכילת מקצת שה(אלא שחל על כל החלב

עשה, שלא יהיה מדין המוציא מאבירו עליו הראיה, משא״כ

איסור מצד היותו חלק מבהמה, ולפי החקירה השניה

חמץ, ממילא אין לגבי כפילא, דבקנה הבהמה לכפילה הוי עיקר

יוצא שבאותו זמן שחל איסור על כל החלב בהיותו

זה לאו הניתק חיובא להלוקח, א״כ אין לבעלים דין מוחזק

חלק מבהמה חל עליו גם היתר בהיותו גם חלק מחיה.

לעשה". בזה יותר מאשר ללוקח, ולהכי פסק דחולקין". וממילא אין חייבין עליו כיון דיש כאן איסור והיתר על

כל החלב ואין כאן לאו גמור".

32

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

הנה לך עוד שלוש דוגמאות מחידושי ר׳ חיים:
1.גר״ח על הש״ס (בסטנסיל)
הרמב״ם כתב שרב מובהק יכול למחול על כבודו. קשה למה רק כתוב שכך הדין ברב מובהק, הרי כ״ש גם נשאינו רבו מובהק?
אומר הגר״ח: יש שני דינים בכבוד רבו מובהק א. מצד שהוא רבו ב. מצד שהוא תלמיד חכם.
הרב המובהק יכול למחול רק על דין רבו אבל לא על דין ת״ח, וזה הכוונה של הרמב״ם, שיש לרבו מובהק
דין כבוד נוסף שיכול למחול עליו, אבל ישחר דין כבוד ת״ח. משא״כ רבו שאינו רבו מובהק אין לו שום דין כבוד נוסף שיכול למחול עליו, ואינו יכול למחול על כבוד ת״ח שבו.

. 2גר״ח על הרמב״ם הלכות תפילה פ״ד הלכה א׳

הרמב״ם כתב בהלכות תפילה פ״ד הלכה א׳ - כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה ואם התפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה.

משמע שכוונה מעכב בכל התפילה. והקשה הגר״ח ממה שפסק בפ״י שם וז״ל מי שהתפלל ולא כיוון את ליבו יחזור ויתפלל בכוונה ואם כיון את לבו בברכה ראשונה שוב אינו צריך עכ״ל, דמנוחר להדיא שהכוונה רק בברכה ראשונה מעכב?
מתרץ הגר״ח שיש שני סוגי כוונות: א. שעומד לפני המלך ב. פירוש המילים.
עומד לפני המלך בעי שבכלל יהיה תפילה דזה מהות ועצם תפילה, ולכן זה מעכב בכל התפילה. אבל פירוש המילות כשיש כוונה שעומד לפני המלך רק מעכב בברכה ראשונה.

. 3גר״ח על הרמב״ם הלכות נדרים
אמר לה קיים ומופר לך בבת אחת הרי זה קיים.
וקשה על הרמב״ם, שהרי מצאנו בגמרא דאמר רבה כל שאינו בזא״ז אפילו בב״א אינו, ובגמרא בקידושין מבואר שכאשר אומרים כל שאינו בזא״ז וכו׳, הדברים בטלים לגמרי, וא״כ איך פסק הרמב״ם שהנדר קיים? אומר הגר״ח שיש שתי סוגים של זה אחר זה:
א. שקיים את הנדר, ואח״כ הפר. ב. שהפר ואח״כ קיים.
אם נחקור בשני המקרים האלו, נגלה שאינם דומים כ״כ. "דהרי הא דלא חיילא הפרה אחר הקמה הוי משום דזהו עצם הדין דהקמה שאינו יכול להפר אח״כ, משא״כ מה שאינו יכול לקיים אחרי שהפר, אין זה משום דעצם מעשה ההפרה עושה זאת שלא יוכל לקיים אח״כ. אלא משום דכיון שהפר, בטל הנדר, ושוב ליתא לנדר שיקיימנו". וא״כ בשני האפשרויות ל"קיום" יש כח. ואע״פ שאי אפשר לקיים את הנדר אחר שהופר, אין זה משום חיסרון בכח ה"קיום", אלא שאין מה לקיים. אבל להפרה אין תמיד כח, שהרי במקרה שהיה קיום קודם ההפרה אינו חל ההפרה.

ולכן כאשר אומר בב״א הפרה שאינו בזא״ז, אינו בב״א. משא״כ הקיום שישנו בזא״ז כדביארנו, ישנו גם
בבת אחת.

33

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

הצד השוה שבשלש חידושים הנ״ל:

הבעיה נפתרה ע״י מציאת שני דינים בחלקים מן הבעיה.

הבעיה המרכיב שנמצא בו שני עניינים

למה הרמב״ם כתב במקום אחד שכוונה
מעכב בכל השמונה עשרה, ובמקום אחר כונה
כתב שרק מעכב בברכה ראשונה?
למה רק כתב לגבי כבוד רבו מובהק
ששיך מחילה, ולא לגבי רבו סתם?

כבוד רבו מובהק

למה קיים ומופר בבת אחת מהני,נימא

כל שאינו בזה אחר זה אינו בבת אחת? זה אחר זה

לסיכום דרך הניתוח של ר׳ חיים:
א. לחקור חקירות או למצוא שני דינים במרכיבים שונים של בעיה. ב. ע״י החקירות אושני הענינים מקבלים הבנה חדשה במרכיבים. ג. הבנה חדשה זו עוזר לנו לפטור את הבעיות.

34

קונטרס דרך הלימוד של בריסק

פרק ה

סיכום

ארבע סוגי החקירות:

. 1 באיזה נקודה מדוייקת מתהווה הדין ("דין ב .... או דין ב ... .)"
. 2 כיצד פועלים הדברים? (כיצד התהליך? מה התוצאה?)
. 3 מה מהות הדברים?
. 4 מה הפירוש המדוייק של המילים?
(העוזר במלאכת החקירות: העיון במקורות הדינים ובלשוני הראשונים)

סוגי השני עניינים:
. 1שני דינים.

. 2שני דרכים / שתי תוצאות.
. 3שני חלקים / שני סוגים.
. 4 שני פירושים.

דרך הניתוח של ר׳ חיים:
לפתור בעיות (מה הדמיון? מה החילוק? מה נקודת המחלוקת? וכד׳) בשלושה שלבים:

א. לחקור חקירות או למצוא שני ענינים במרכיבים שונים של בעיה. ב. ע״י החקירות או שני הענינים מקבלים הבנה חדשה במרכיבים. ג. הבנה חדשה זו עזרת לנו לפתור את הבעיות.

35

קונטרס החילוקים

קונטרס החילוקים
הקדמה:

● חילוק דק ודקדוק נעלם ונסתר ולא הרגישו בו

כתב הר״י מגש בתשובה (דפוס ישן נדפס בסוף ספר לקוטי הרמב״ן ז״ל סימן קי״ד) "וכבר באו לידי תשובות קצת אנשים בדברים שהורו בהם, והם חושבים שהורו כדין ושהוא ברור כשמש, והם טעו בהורותיהם וכו׳ ולמדו הדין ממקום שאין ללמוד אותו ממנו וכבר היה בין הדבר שדנו בו ובין ההלכה שנתלו בה לאותו הדין חילוק דק ודקדוק נעלם ונסתר ולא הרגישו בו, והיו לוקחים ההלכה בכללה כפשטה, ולא הרגישו בחילוק הדק שבה, ומדמין הנידון שלהם להן וחיבים מרגישים בחילוק הדק שביניהם"

● עיקר שימוש המלמדים אצל רבם הוא לדמות מילתא למילתא

● סברות עמוקות ודקות כחוט השערה לחלק בין זה לזה

כתב הפתוחי חותם לחתם סופר בחיו״ד וז״ל הוי יודע כי עיקר שימוש התלמידים אצל רבם הוא לדמות מילתא למילתא וזה לשון הרא״ש הובא בבית יוסף בדק הבית ביו״ד סימן רמ״ב וז״ל וי״ל עכשיו נמי אין כל מעשה בא בגמרא אלא שמדמה מילתא למילתא ואיכא למיחש שמדמה מה שאינו דומה עכ״ל הבית יוסף שם ועל זה נהגו במדינות האלו אם אדם מחדש דבר אומרים (גלייך או אונגלייך) "דומה או אינו דומה" ולהיות הסברות עמוקות ודקות כחוט השערה לחלק בין זה לזה יתורצו כמה קושיות על ידי שידע לחלק בין זהב לזה לכן מה שהיה בעיני התלמידים דומים זה לזה יבוא רבם וחקרו שאין זה דומה ומראה לתלמידים החילוק וההפרש שבין סברא לסברא מה שהיה נראה להם במושכל הראשון דומים זה לזה-ומזה למדו דרך האמת להוראה עכ״ל

36

קונטרס החילוקים

קונטרס החילוקים

סוגי החילוקים
כאשר רוצים לדמות בין מקרה אחד למקרה שני וללמוד שיהיה להם אותו הדין מחמת גורמים וסיבות המשותפות לשני

המקרים, לפעמים נמצא חילוקים בין המקרים.
על ידי התבוננות במקרים, בקריאה ודיוקים, בפסוקים ומקורות הדינים בגמ׳ וראשונים, בחקירות וניתוח, נמצא לפעמים חילוקים המחלקים את המקרה הנלמד מהמקרה המלמד.
(חילוק אמתי מבוסס כמובן על ראיות ועל הקריאה והדיוקים בדברי הגמרא וראשונים, על חשבון הסוגיה, ועל הסברא

הישרה. ולפני שניגשים לעשות חילוקים יש להתבונן אם קראנו בדרכי הקריאה והדיוקים הנכונים ואם אין לנו טעות

בחשבון הסוגיה- ראה הקונטרס על דרכי הקריאה, וקונטרס חשבון הסוגיה בענין יישוב סתירות. כתב המגן אברהם

(סימן שח סק י״ז) "קשה לבדות חילוקים שלא נמצאו בגמרא ופוסקים").

קיימים ארבעה מיני חילוקים בין מקרים:

הסוג בראשון:
המקרה המלמד יש בו סיבות וגורמים מסוימים שאינם קיימים במקרה הנלמד51).

דוגמא מדברי הסמ״ע

הנותן לאשה פרוטה לשם קידושין מקודשת לבית הלל, כיון שנתן השווי של פרוטה שהיא חצי שעורה של כסף צרוף לפי״ז גם בימינו אם יתן לאשה מטבע קטן שיש בו שווי חצי שעורה של כסף תהיה מקודשת.
אך הסמ״ע (חו״מ סימן פ״ה ס״ק ב׳) מחלק בין זמן המשנה לימינו שיתכן שדוקא בימיהם שהיה אפשר לקנות פירות וכד׳ בסכום פעוט שכזה, משא״כ בימינו שא״א לקנות עם מטבע כזה שום דבר, על אף אם שוה המטבע חצי

שעורה של כסף, לא תוכל להתקדש (אין הקידושין מחמת שווי חצי שעורה כסף אלא משום שאפשר לקנות בו, ובימינו א״א לקנות בו).

דוגמא מברכת יהונתן (לר׳ יהונתן אייבשיץ)
כתוב בגמרא ברכות ל״ט: שהשותה מי סילקא מברך בפה״א וזאת משום שהוא מימיו של בישול דבר שמברכים עליו
בורא פרי האדמה.

מקשה המגן אברהם איך פסק השו״ע או״ח סימן ר״ב הלכה ד, שכאשר מערב מי סילקא ביחד עם שמן ואוכלו בכוונת אכילה (ולא בכוונת רפואה), שהוי המי סילקא עיקר מברך שהכל הרי על מי סילקא מברכים בפה״א? ותירץ ר׳ יהונתן אייבשיץ, שאין הסיבה שמברכים על מי סילקא בורא פרי האדמה, אינו רק משום שהוא מי בישול
ירקות, אלא משום דע״י הבישול עיקר הטעם של השלקות יוצא לתוך המים. אבל כשמתערב לתוך המים טעם אחר,
נתבטל הטעם של השלקות, והוי כמו מים דעלמא, ומברך שהכל.(מי שלקות ברכתו האדמה מחמת שטעם הירקות
נכנס למים, במקרה שמעורב המי שלקות עם שמן מתבטל הטעם שלקות)

דוגמא מהנתיבות

נתיבות המשפט (קפ״ב ס״ק ח)

15 אף שבה״א חשבנו שהגורמים לדין במקרה המלמד נמצאים במקרה הנלמד, ולכן חשבנושיש להם את אותוהדין אך יתכן כמה אפשרויות של טעויות: יתכן שלא התבוננו מספיק, והגורם לדין המקרה המלמד הוא גורם אחר לגמרישאינו נמצא במקרה הנלמד, או יתכן שבמקרה המלמד רק ראינו חלק מהגורמים וגורמים נוספים שנמצאים במקרה המלמד אינם נמצאים במקרה הנלמד, או יתכן שבמקרה המלמד יש איזה גורם פנימי שנמצאים במלמד.

בתוך הגורמים שראינו שאינם נמצאים במקרה השני, או יתכן שטעינו בהבנת המקרה הנלמד, ואם נתבונן בו נמצא שאין בו כלל את הגורמים

37

קונטרס החילוקים

אמר משוך פרה וטלה וקנה לכור חיטין, ומשך הפרה ולא הטלה, קנה כנגד הפרה, ואינו יכול לומר שרוצה גם כנגד הטלה. שכל חלות הקנין היה רק מה שכנגד הפרה. וא״כ למה האומר לשלוחו מכור משדי בית סאה, והלך ומכר בית סאתיים יכול הלוקח לומר איני רוצה לקנות אלא סאתיים ביחד, הרי הקנין רק חל על מנה?
מתרץ הנתיבות: במקרה הראשון הקנין חל רק על הפרה, והקונה בשעת הקנין יודע שהקנין עכשיו רק חל על הפרה משא״כ לגבי חיטין, כשעשה הקנין חשב שהוא על סאתיים בלבד.

דוגמא מהשאגת אריה:

האוכל חצי זית מאיסור עובר באיסור דאורייתא דיש כאן חצי שיעור על איסור והתורה אסרה חצי שיעור, ולפי״ז לכאורה נימא שאם יש לו בבית חצי כזית חמץ שיהיה אסור מחמת חצי שיעור של בל יראה.
מחלק השאגת אריה (סימן פ,א) שאין האיסור חצי זית איסור בעצמו אלא רק היכא דחזי לאיצטרופי, (דהינו שכשאוכל עוד חצי זית נעשה כזית שלם) משא״כ כאן לא יצטרף חצי כזית שרואה מחר לחצי זית של היום, שכל
איסור בנפרד.

דוגמא מהפוסקים האחרונים

על אף שדברי תורה אין להכניסם לשירותים כתבו הפוסקים האחרונים שקלטות ודיסקים עם דברי תורה מותר להכניסם לשירותים כיון שלא נחשב שיש בהם דברי תורה, שאינם דברי תורה כתובים וצריכים מכשיר להופכם

להיות דברי תורה (אין כאן דברי תורה - פסקי תשובות חלק שני עמ׳ ר״צ בשם אחרונים)

דוגמא מתוספות:

פסחים כב עמוד א תוספות ד״ה ורבי שמעון
לתת מתנה לנכרי מתנת חינם אסור משום שבנתינת המתנה לנכרי עוברים משום "לא תחנם".
שואל תוספות איך כתוב שלתת ירך לנכרי, וגיד הנשה בתוכו, מותר, והרינותן מתנת חינם לנכרי ושיהיה אסור? ותירץ תוספות שמדובר שנתן ירך זה לשכינו, שאז אין זה מתנת חינם, משום שיקבל בחזרה ממנו טובות. והרי זה כמוכרו לו.

דוגמא מהחזון איש

בזבחים יד ע״א כתוב בחטאות החיצוניות "ולקח הכהן מדמה באצבעו" ואי אתי קוף ורמי ליה אידיה בעי (הכהן)
למשקל זימנה אחרינא. בספר בנין שלמה למד מזה שהאוחז ד׳ מינים לפני עלות השחר ולא הניחם מידו עד אחר
עלות השחר,אינומקיים מצוות ד׳מנים, כי רואים שאיפה שכתוב ולקח בעינן מעשה לקיחה.
אך בחזו״א (או״ח קמט, ב) חילק שאין הפסול בנתינת קוף משום חסרון מעשה נטילה אלא משום שצריך לקחת
את ההזחה מכלי שרת, ואין מכאן הוכחה שבכל מקום אחיזה ממושכת אינה נחשבת לקיחה.

הסוג השני של חילוק: ישנם במקרה הנלמד סיבות הגורמים לדין אחר במקרה הנלמד (לפעמים משום שהסיבות במקרה הנלמד דוחים או מעכבים את הסיבות שבמקרה המלמד)

דוגמא מהקצות החושן

הש״ך (חו״מ רמ״ו ס״ק ט) מביא בשם התרומת הדשן בשם מוהרי״ח שהאומר לאבירו קרע כסותי, שבור כדי, מותר
לקרוע לו ופטור מלשלם (ומה שכתוב בב״ק צב ע״א שחייב לשלם היינו רק בשומר שקיבל עליו חיובי שומרים) והקשה הש״ך אם כן למה פסק הרמ״א (רמ״ו, סעיף י״ז) שהאומר אכול עמי, צריך לשלם לו, מאי שנא?
ותירץ הקצות החושן סימן רמ״ו ס״ק א שבקרע כסותי והפטר פטור מתורת מזיק אך באכול עמי יש עוד מחייב מדין תורת נהנה (ומשתרשי) ולכן חייב.

דוגמא מתשובת מהר״י ן׳ לב
בתשובת מהר״י ן לב (מובא בקצוה״ח סימן ל״ד ס״ק ד)
כיון שאין אדם נאמן על עצמו משום שאדם קרוב אצל עצמו וקרוב פסול לעדות אם כן למה הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, והרי הוא קרוב אצל עצמו. ותירץ שאף שאין לו נאמנות אך אינו חייב מתורת נאמנות אלא משום דאתינן

38

קונטרס החילוקים

עלה מתורת התחייבות ומתורת מתנה דיכול אדם לחייב עצמו כשאינו חייב והוי המודה כאילו אומר חייב אני לך ובזה גופא מחייב עצמו.(ועיין בקצוה״ח שחולק שם)

דוגמא מהקצות החושן

הקשה התומים (סימן לד ס״ק ה) דכופר בפקדון פסול לעדות (אף שבהיתר בא לידו) וא״כ למה פסק הריב״ש סימן רס״ו באחד שהעידו עליו שחלק עם הגנב (ובאיסורה בא לידו) שכשר לעדות? והקצוה״ח (סימן לד ס״ק) תירץ שאף שהחולק עם הגנב מחזיק בממון הבעלים שלא ברשות הבעלים כיון שלא גנב מבית הבעלים אלא לקח מהגנב, אינו גזלן. (שהרי לרמי בר חמא, בב״ק קי״א ע״ב, בגזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו אינוגובה אלא מהגזלן,ואפילו לרב חסדא שסבר שרצה מזה גובה ורצה מזה גובה, אינו גובה מהשני בתורת גזלן אלא בתורת מזיק.)

דוגמא מהכתב סופר

אמר לאשה, הרי את מקודשת ולא אמר "לי" אינה מקודשת (אה״ע סימן כ״ז סעיף ד׳) והנה מעשה היה שתחת החופה פרצה מריבה בין החתן לעדים, אחרי שאמר הרי את מקודשת ולא הספיק לומר לי, ולכאורה ה״ה שאינה מקודשת אך הכתב סופר (אה״ע סימן ל״ח) פסק שמקודשת, שעל אף שלא אמר לי, כיון שעומדים היו תחת החופה, הרי זה כהיו מדברים בעסקי קידושין אפילו בלא דיבור כנפסק באה״ע סימן כ״ז א׳ (למרות שחסר לי, בכל זאת יש
עסוקים באותו ענין).

דוגמא
גמרא שבת קכח עמוד ב

הנותן בשבת כלי תחת הנר לקבלבו שמן עובר באיסור משום שמבטל כלי מהיכנו בשבת דאסור מדרבנן.
וקשה למה אמר רב יהודה אמר רב שבהמה שנפלה לאמת המים והניח כרים וכסתות תחתיה כדי שתעלה, ואין בזה איסור,והרי מבטל כלי מהיכנו, ושיהיה אסור?
ותירצו בגמרא: שאע״פ שמבטל כלי מהיכנו, בכ״ז כיון שיש כאן צער בעלי חיים דאורייתא, יבוא דאורייתא וידחה
דרבנן.

הסוג השלישי של חילוק:

הסיבות והגורמים המשותפות לשני המקרים אינם מאותו סוג, ורק הסוג הנמצא במקרה המלמד בכוחו לגרום את הדין מה שאין כן הסוג הנמצא במקרה הנלמד

שני סוגים
דוגמא מחוות יאיר:

בגמרא (ב״מ י ע״א) מבואר ששכיר יכול לחזור בו באמצע היום ולקבל את שכרו שבהן עבד שנאמר "כי לי בני
ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים" וא״כ ה״ה לכאורה גם חזן שהוא שכיר יום יוכל לחזור בו באמצע היום אך כתב החוות יאיר שפועל רגיל אינו דומה לחזן, שאף ששניהם פועלים, פועל רגיל הוא פועל לבעל הבית מה שאין כן החזן שהוא פועל לד׳ להוציא לרבים ידי חובותם ולכבד את ד׳ בקולו הערב. (אך הקצוה״ח סימן של״ג ס״ק ז׳ חולק על החוות יאיר) (שני סוגים של פועל - פועל לד׳ ופועל לבעל הבית, אף ששניהם פועלים).

דוגמא מהחזון איש

בירושלמי פרק שמיני הלכה ד׳ תני סיעות בני אדם שהיו מהלכין בדרך פגעו בהן גוים ואמרו תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו ואם לאו הרי אנו הורגים את כולכם, אפילו כולן יהרגו לא ימסרו נפש אחת מישראל.
לכאורה ה״ה באחד רואה חץ ההולך להרוג אנשים רבים ויכול להטעותו לצד אחד ויהרוג רק אחד שבצד אחר ואילו שבצד זה ינצלו ואם לא יעשה כללים יהרגו הרבים והאחד ישחר בחיים שנימא יהרגו הרבים והאחד ישחר בחיים. אך מחלק החזון איש (יו״ד סימן ס״ט קב ע״א ד״ה ויש לעיין) דלא דמי למוסרים אחד להריגה דהתם

39

קונטרס החילוקים

המסירה היא פעולה אכזרית של הריגת נפש ובפעולה זה ליכא הצלת אחרים בטבע של הפעולה אלא המקרה גרם עכשיו הצלה לאחרים והצלת האחרים קשור במה שמוסרים להריגה נפש מישראל אבל הטיית החץ מצד זה לצד אחר היא בעיקרה פעולת הצלה ואינה קשורה בהריגת היחיד שבצד האחר רק עכשיו במקרה נמצא בצד אחר נפש מישראל ואחרי שבצד זה יהרגו נפשות רבות מבצד האחר אפשר שיש לנו להשתדל למעט אבדת ישראל בכל מאי דאפשר (חילוק בין גרם רציחה במעשה שהוא בעצם מעשה רציחה ואכזריות ורק במקרה הצלה לבין גרם רציחה במעשה שהוא בעצם מעשה הצלה ורק במקרה הוא גרם רציחה).

דוגמא מהאגרות משה

מבואר בגמ׳ קידושין כד ע״ב שאדון המכה יד עבדו הכנעני וצמתה (התייבשה) ואין סופה לחזור (להתרפאות) שהעבד יוצא לחירות, דנחשב מחוסר יד, לכאורה לפי״זנוכל ללמוד שאדם שלקה בידו בשיתוק שלא יוכל להשתמש בידו, שלא יניח עליו תפילין, אך הגר״מ פיינשטין (אגרות משה או״ח ח״א סימן ח׳) מחלק שביד שהתייבשה החיסרון בעצם היד מה שאין כן בשיתוק שורש הבעיה אינו ביד בעצם אלא במוח ובמערכת העצבים שאינם מסוגלים לפקד עליה כראוי וממילא ראוי להניח על היד תפילין.
(בשני המקרים אינו יכול להשתמש ביד אך כאן אינו יכול להשתמש ביד מחמת חיסרון ביד עצמו, וכאן מחמת חיסרון במוח).

דוגמא מהאחיעזר

בקידושין נו ע״ב המקדש אשה באיסורי הנאה אינה מקודשת, והנה למבואר במגילה כ ע״א שאסור למכור ס״ת (רק ללמוד תורה או לישא אשה), א״כ לכאורה יוצא שהמקדש אשה בס״ת לא תהיה מקודשת שהרי דומה לאיסורי הנאה בזה שאין לו רשות למוכרם אך באחיעזר ח״ג סימן ע״ט מחלק שהאיסורי מכירה באיסורי הנאה היינו משום שזכותו הממונית מוגבלת מה שאין כן בספר תורה אין זה משום שהתורה הגבילה זכותו הממונית אלא משום הכבוד והיראה של הס״ת אסרה למוכרה. (שני סוגי איסור הנאה:אחד משום שהתורה הגבילה את זכותו הממונית והאחד משום מעלת וכבוד הספר תורה בלא הגבלה ממונית)

דוגמא מהגר״ח הלוי
גר״ח על הרמב״ם הלכות מילה פרק א ה״י
כשם שמילת הבנים דוחה את השבת, כך מילת העבדים, שהם נימולים לשמונה, דוחה את השבת, אם חל שמיני שלהם בשבת. חוץ מיליד בית שאמו לא טבלה, שאע״פ שנימול לשמונה אינו דוחה את השבת. ומקשה הראב״ד - מה החילוק הרי בשניהם נימול לשמונה ולמה זה דוחה שבת וזה לא?
ותירץ הגר״ח: שאע״פ ששניהם נימולים לשמונה יש לחלק ביניהם. שבמקרה שאמו לא טבלה עדיין, אע״פ שנימול בשמונה, אבל אין הסיבה שנימול משום שבאותה שעה יש חלות חיוב מילה, רק כל הדין מילה שבו הוא מחמת דין העבדות שעומדת לחול עליו. משא״כ הדין מילה בסתם בןשמיני,שבאותו שעה יש חלות דין חיוב עליו, בכה״ג דוחה את השבת (שני סוגי נימולים לשמונה, סוג אחד: סוג אחד שיש באותה שעה חלות חיוב וסוג שני מחמת דין עבדות שעומדת לחול)

דוגמא מהחתם סופר

כתב המהר״ם מרוטנברג(מובא ברא״ש ברכות פ״ג סימן ב) וכן נפסק בשו״ע (יו״ד סימן שמ״א סעיף ב) דאונן במוצאי שבת מבדיל ביום ראשון. והקשה הרא״ש (שם) מאי שנא ממה שכתוב בחגיגה (ט ע״א) שחיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני אין לו תשלומין כיון שהיה פטור בשעת חיובו, הכי נמי נימא שכיון שהחונן היה פטור בשעת עיקר החיוב לא יהיה תשלומין.
החתם סופר (חלק או״ח סימן י״ז) מחלק שאין הפטור של אונן דומה לפטור של חיגר, שהפטור של אונן אינו פטור בעצם אלא משום שעוסק במצוה (של כבוד המת) פטור מהמצוה, אבל בעצם הוי מחוייב. (שני סוגי פטור, פטור בעצם ופטור צדדי)

דוגמא מהקצות החושן

40

קונטרס החילוקים

כתב הקצוה״ח סימן מ״ג ס״ק ד בביאור דברי התוספות בבכורות מט ע״ב ד״ה ודידיה, שאף שהכותב שטר חוב

לחברו אינו משעבד למלוה קרקעות שקונה אחר זמן כתיבת השטר אבל בפדיון הבן (איפה שלא פדה אביו) שמתחייב הבן לפדות את עצמו משהביא שני שערות אף אם קנה הבן קרקעות אח״כ הרי אלו משתעבדים לכהן, על אף שמלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמי. דהחילוק הוא דבשאר חוב לא נתחייב רק באותו שעה שקיבל מעות ההלואה או שחתם בשטר, ואח״כ תו ליכא עליו חיוב רק לפרוע מה שנתחייב מקודם, וא״כ הנכסים שקנה אח״כ לא משתעבדים משא״כ פדיון הבן לא נתחייב רק בשעה שהביא שתי שערות אלא כל שעתא ושעתא רכיבה עליה חיוב דפדיון הבן ומשום הכי הוי כאילו כל רגע ורגע יש שטר חוב חדש (שני סוגי חיוב: חיוב חד פעמי לתמיד וחיוב המתחדשכל רגע ורגע).

הסוג הרביעי:
שתי פרשיות שונות:

מה שצריכים במקרה האחד אינו מה שצריכים במקרה השני

דוגמאות:

דוגמאמהמנחת חינוך
המנחת חינוך שואל סתירה:
(לגבי נגעים) שערה ששורשה שחורה, אע״פ ששאר השערה לבנה הרי זה טהור שהשורש הוא בצבע הטהור וא״כ
למה לגבי פרה אדומה, כאשר שורשה של השערה אדומה הפרה פסולה, הרי שיהיה כשרה, דומיה לשער שבנגע שהוא טהור איפה ששורשה טהורה?

מחלק המנחת חינוך:
כדי לומר שהנגע טהור, צריכים לומר שהשערה אינה שערה לבנה. אבל כדי לומר שהפרה האדומה כשרה, צריכים לומר שהשערה אדומה. ולכן, כאשר השורש הוא שחור, הרי אין זה שערה לבנה, ולכן לגבי נגעים הרי זה טהור, אבל כשהשורש הוא אדום, אין השערה אדומה, ולכן הפרה אינה פרה אדומה.

דוגמא

חזון איש סימן ס״א פ״ק ב׳
אף שמותר לפתוח דלת של בית ואינו נחשב בונה, אין זה היתר לפתוח ספר שכתוב עליו אותיות על חודי הדפים מבחוץ, על אף שבשני המקרים עשוי לפתוח ולסגור, כיון שרק איסור בונה הוא איסור חיבור וקביעות חלקים ולכן לא שייך בדלת מה שאין כתיבה שלא מצינו בו ענין חיבור וקיעות ומה בכך שעומדים לחזור ולפתוח.

דוגמא

בזבחים יד ע״א כתוב בחטאות החיצוניות "ולקח הכהן מדמה באצבעו" ואי אתי קוף ורמי ליה אידיה בעי (הכהן) למשקל זימנה אחרינא. בספר בנין שלמה למד מזה שהאוחז ד׳ מינים לפני עלות השחר ולא הניחם מידו עד אחר עלות השחר, אינו מקיים מצוות ד׳ מנים, כי רואים שאיפה שכתוב ולקח בעינן מעשה לקיחה.
באילת השחר חילק בין הלקיחה שצריך אצל ד׳ מינים ללקיחת הדם, שבדם אינו עושה מעשה אחיזה כמו בד׳ מינים אלא רק דבוק לידו, ובהכרח אין כוונת התורה שיאחוז בדם אלא שצריך לקיים "ולקח" בפעולת לקיחה ממקום הדם, אך אחיזה מועילה כלקיחה בארבע מינים.

דוגמא:

ר״ן בחולין (לב עמוד ב בדפי הרי״ף)
להעלות בשר וחלב על השלחן
אסור משום שיש חשש שיבוא להיכשל באיסור

ולכןגזרו רבנן איסור
וקשה למה כשאדם סועד עם העכו״ם על שולחנו, והעכו״ם העלה עליו יין נסך אינו צריך הישראל להורידו מעל השולחן הרי גם כאן יש חשש שמא יבוא להיכשל באיסור ושיהיה אסור להשהותו על שולחנו ותירץ הר״ן: שבבשר בחלב החשש שמא יבוא לאוכלו הוא חשש גדול, מכיון שבשר לחוד מותר, וחלב לחוד מותר, לא בדילי איניש מיניה משא״כ במקרה של יין נסך, החשש אינו גדול, שהרי בדילי אינשי מיניה (שני סוגי איסור: איסור שבדילי אינשי מיניה וסוג שאינם בדילי מיניה)

דוגמא מהנשמת אדם

41

קונטרס החילוקים

בשו״ע (או״ח סימן יו״ד סעיף ג) כפל קרנות טליתו וקשרם או תפרם ודומה כאילו קיצען ואין לה כנפות אף על פי כן לא נפטרה מחיוב ציצית, ובשו״ע סימן י״א סעיף ט איתא שאין מטילים ציצית בכנף למטה מכשיעור שיש בקשר גודל משום שנאמר על הכנף וחידש המגן אברהם שם (ס״ק י״ד) שאם בשעה שהטיל הציצית היה למעלה מקשר גודל, אע״פ שע״י שקושר הציצית במכפלו הכנפות והם למטה מקשר גודל, כשרים.
והקשה הנשמת אדם (כלל י״א) מאי שנא ממה שאיתא בזבחים (יח ע״ב) שבגדי כהונה שהם מרושלין (ארוכין מדי) וסילקן (קיצר מידתן) על ידי (קשירת) אבנט למידתן של הכהן כשרים, והרי רואים שהקשירה כמאן דגייז דמי? ותירץ הנשמת אדם לחלק בין בגדי כהונה לבין דין ציצית, שבבגדי כהונה אין להם דין מדה מצד הבגד בחפצא אלא מצד מדת הגברא הכהן וכיון שעל ידי האבנט אינם מרושלים בפועל כשרים אבל בציצית שיש בה דין שיעור אגודל ודין מקום קרן בחפצא של הטלית, לא מועיל הקשר לשנותה.

חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותם אבל חייבי עולה ממשכנין ביאר הקצוה״ח (סימן ט ס״ק א) דגבי עולה צריך שיקדישנה לגבוה, ואם כופין אותו הרי זה כמו כפיה להקנות לגבוה אבל בחטאות ואשמות שצריך רצון בעלים לכפרה הרי זה כמו כפיה לקנות ולא כפיה להקנות (עיין רמ״א ר״ב סעיף י״ב בשם בעל העיטור שדוקא אנסוהו למכור גמר ומקני אבל לא אנסוהו לקנות.)

42

קונטרס חשבון הסוגיה

נספח-

קונטרס חשבון הסוגיה

יישוב סתירות

הקדמה

"אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם".
אחרי שעסקנו בדרכי הקריאה ודיוקים ודרכי החילוקים ודרכי החקירה וניתוח בפרקים הקודמים, נבאר כאן כמה סוגי בעיות וכיווני החשיבה ליישב את הבעיות.

מצינו שחז״ל בכמה מקומות מכנים יישוב לקושיה בלשון פירוק, "הוא מקשה לה והוא מפרק לה". נראה שפירוק היינו מלשון פרק, דהיינו חלק. הישוב להרבה קושיות היינו כאשר פורקים את הבעיה לגורמיה וחלקיה. והנה ראינו לעיל בקונטרס על דרך הלימוד של בריסק אחד מהדרכים, שקראנו לו ניתוח, בו נכנסים וחוקרים בעמקי המקרים והדינים. כאן נבאר דרכים יותר כלליים לפרק בעיה לגורמיה. כאשר לפנינו סתירה, פירוש הדבר שיש לנו כמה ידיעות והבנות שאינם מסתדרים ביחד. חייב להיות לנו איזה שהוא טעות באחד מהידיעות שלנו. כאשר עוברים שלב שלב בכל אחד מהידיעות וההבנות שגורמים לסתירה, ובודקים בכל חלק וחלק מהבעיה, ניתן להגיע לפירוק הבעיה. דבר זה נקרא בלשון חכמים "שאלת חכם חצי תשובה" דהיינו שמתוך שאלת החכם גופא, כשנעיין היטב במה שקשה, ניתן לקבל כיוון, חצי תשובה, ליישוב. נבאר עכשיו את הדבר עם סוגי סתירות:

סוג אחד של סתירה ודרכי היישוב לסתירה

א(כאשר רואים שכתוב שלמקרה א דין א,

ב(וכתוב שמקרה ב דינו ב,

ג(ומקרה ב דומה למקרה א ואם כן לכאורה צריכים דיניהם להיות דומים,

ד(ודין א אינו דומה וסותר את דין ב.

הרי שיש לפנינו סתירה.

כדי לענות על הסתירה חייבים לומר שיש כאן איזה טעות:
אפשרויות של טעות:

א(לא כתוב שלמקרה א יש דין א כפי שחשבת- ראה קוטרם דרכי הקריאה ודיוקים לעיל סוגי טעויות. ב(לא כתוב שמקרה ב דינו ב כפי שחשבת - ראה קונטרס דרכי הקריאה ודיוקים לעיל סוגי הטעויות.

43

קונטרס חשבון הסוגיה

ג) מקרה א אינו דומה למקרה ב כפי שחשבת - ראה קונטרס דרכי החילוקים.

ד) דין א אינו סותר את דין ב - יתכן שמבחינה מסויימת יש את דין א למקרה ומבחינה מסויימת גם יש את דין ב גם למקרים ההם: (לפעמים יש "שני דינים", ראה קונטרס דרך הלימוד של בריסק, או לדוגמא אם כתוב במקום אחד פטור ובמקום אחר חייב יתכן שאין כאן סתירה, משום שיתכן שפטור מדאורייתא וחייב מדרבנן, יתכן שלה״א פטור ולמסקנה חייב, יתכן שלמ״ד מסויים פטור ולמ״ד אחר חייב,)

דוגמא מהקצות החושן (סימן קנ״ג ס״ק ב)
מובא בטור בשם הגאונים (וכן ברשב״ם ב״ב ו ע״א) שאין צריך חזקת שלש שנים אלא בדבר שיש בו חסרון קרקע כגון פתיחת חלונות ומרזב ומזחילה שהם תשמישים גדולים ורגילים לכתוב עליו שטר אבל תשמיש קטן כגון העמדת סולם הוצאת זיזין וכדומה אין צריך חזקת שנים אלא מכיון שרואה אותו משתמש בשלו ושותק לאלתר הוי חזקה אפילו בלא טענה, מדהוי מחילה. והקשה הקצות החושן דמאי שנא מאכילת פירות שאינו אלא לראיה אבל לא מהני לקנין (כדמפורש בכמה פוסקים), ואם כן מאי שנא הכא, שהרי במה קנאו שלא יוכל לחזור בו? למה באכילת פירות אינו קונה, ואילו בהעמדת סולם קונה?
ותירץ הקצוה״ח שתשמישים אלו מבחינה מסויימת מהני לעשות קנין אבל מבחינה אחרת אינם עושים קנין, דהיינו שאף שלא מהני אכילת פירות לקנות הקרקע אבל מהני אכילת פירות מבחינה אחרת לקנות התשמיש גופא של אכילת פירות,וה״ה בהעמדת סולם לא מהני לקנות הקרקע אבל מהני לקנות התשמיש של אכיל פירות.
(אכילת פירות לא מהני לקנות
העמדת סולם מהני לקנות,
ולכוארה שני התשמישים דומים
ולמה א״כ כאן מהני לקנות, וכאן לא מהני לקנות?
מתרץ הקצות החושן שמבחינה מסויימת לא מהני לקנות אך מבחינה אחרת מהני לקנות: מבחינת קנין הקרקע לא מהני לקנות, אך מבחינת קנין התשמיש גופא מהני לקנות.

סוג אחר של סתירה ודרכי היישוב

אע״פ שהרוב הגדול של סתירות הם כבפרק הקודם, יש כמה סתירות מסוגים שונים במקצת, ולהשלמת הענין אלו הם
ודרכי פיתרונם:
סוג אחד:

מקור א׳ נותן דין א׳ רק דרך נקודות מסויימות (נכנה את הנקודות "נקודה מ"").
למקרה ב׳ יש דין ב׳, אע״פ שאין בו נקודה מ׳, ודין א׳ הוא כדין ב׳?
אפשרויות:

. 1 אע״פ שנקודה מ׳ אינה נמצאת במקרה ב׳, יש נקודה אחרת במקרה ב׳ שנותן לו את דין ב׳, לא מחמת מקור א׳, אלא
מחמת מקור אחר.

. 2 טעם א׳ אינונותן דין א׳ דרך נקודות מ׳, אלא דרך נקודות אחרות הנמצאות במקרה ב׳.
.3 אין מקור א׳ נותן את דינו רק דרך נקודה מ׳, אלא יכול לתת את דינו גם דרך נקודה אחרת הנמצאת במקרה ב׳.
. 4 נקודה מ׳ באמת נמצאת במקרה ב׳.
.5 דין א׳ אינו כדין ב׳.
. 6 אין למקרה ב׳ דין ב׳.

44

קונטרס חשבון הסוגיה

סוג אחר של סתירה:
. 1 א הוא ב.
. 2 ג הוא ד.
. 3ג כמו א.
. 4ב סותר את ד.
אפשרויות של יישוב:
. 1 א אינו ב.
. 2 ג אינו ד.
. 3 ג אינו כמו א.
. 4ב אינו סותר את ד. (לפעמים משום שהם מתייחסים לשתי בחינות נפרדות).

סוג אחר של סתירה

א) כתוב שלמקרה א דין ב
ב)וכתוב שלמקרה א דין ג
ג)ודין ב סותר את דין ג

אפשרויות:

א) לא כתוב שלמקרה א דין ב

ב) לא כתוב שלמקרה א דין ג

ג) דין ב אינו סותר את דין ג - יתכן שמבחינה מסויימת יש את דין ב למקרה ומבחינה מסויימת גם יש את דין ג גם למקרים ההם: (לפעמים יש "שני דינים", ראה קונטרס דרך הלימוד של בריסק, או לדוגמא אם כתוב במקום אחד פטור ובמקום אחר חייב יתכן שאין כאן סתירה, משום שיתכן שפטור מדאורייתא וחייב מדרבנן, יתכן שלה״א פטור ולמסקנה חייב, יתכן שלמ״ד מסויים פטור ולמ״ד אחר חייב,)

דוגמא מהגרי״ז הלוי:

הרמב״ם בפרק חמישי מהלכות שבת הלכה א׳ כתב "הדלקת הנר בשבת" משמע שעיקר הדין של נרות שבת היינו שיהיו דולקים בשבת ואילו בפרק ל כתב "צריך לתקן ביתו מבעוד יום והיה הנר דלוק" משמע שהעיקר מה שדלוק מבעוד יום, ותירץ הגרי״ז (נדפס בחידושי הגר״ח על הש״ס אות י״א) שיש כאן שני דינים נפרדים א) דין עונג שבת שהוא דין בשבת עצמו ב) כבוד שבת שהוא דין בהכנות שמערב שבת.

45

קונטרס חשבון הסוגיה

=

הסברת נקודת מחלוקת או שני צדדי הספק "אלו ואלו דברי אלוקים חיים")עירובין יג(

יש צד: שלמקרה א׳ דין א׳.
ויש צד: שלמקרה א׳ אין דין א׳.
מהו ההסבר בכל אחד מהצדדים, מה נקודת המחלוקת?
כשנעיין בעומק הסברות על פי קריאה ודיוקים בגמרא וראשונים ובמקורות הדינים נמצא

קיימים כמה סוגי הסברים

א. מחלוקת מה צריכים כדי לגרום דין כזה.
זאת אומרת לצד אחד - נקודות וסיבות מסויימות שבמקרה א׳ יכול לתת למקרה את דין א .' ולצד האחר - אין הנקודות יכולות לתת למקרה את דין א׳.

דוגמאות:

יבמות קה ע״א יבמה שרקקה דם מהו?)זאת אומרת האם אומרים שדם מספיק כדי לעשות דין חליצה, או שמא צריכה רוק דוקא(.

חזון איש על הרמב״ם הלכות יסודי התורה פ״ה ה״ה
כתב הרמב״ם "וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג כולכם, יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. ואם יחדוהו להם, ואמרו: תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם, אם היה מחויב מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם, ואין תורין להם כן לכתחילה".
ובירושלמי תרומות פ״ח ה״ד מובא שיטת ר״ל שהוא כהרמב״ם הנ״ל, ור״י אמר אע״פ שאין חייב כשבע בן בכרי. והסביר החזון איש את המחלוקת: ריש לקיש סבר שאם אין להם זיקה לשום אחד מהם, רק בשרירות לבם הראו על אחד מהם, יהרגו כולם ולא ימסרוהו להריגה. אע״ג דהשתא הוא הגורם להריגת כולם, מ״מ כיון דנעשה הדבר במקרה לא נקרא רודף. ור״י סבר דבתר השתא אזלינן ועכשיו הוא הגורם להריגת כולם והוי דין רודף.)המחלוקת: האם מה שעכשיו הוא הגורם להריגת כולם גם בלי שהיה להם זיקה לו, הוא מספיק לעשות דין רודף?(

שבת מג ע״ב איתמר מת המוטל בחמה: רב יהודה אמר שמואל הופכו ממטה למטה רב חנניא משמיה דרב אמר מניח

עליו ככר או תינוק ומטלטלו. היכא דאיכא כיכר או תינוק לא פליגי. כי פליגי דלית ליה. -) לצד אחד להפוך את המת ממטה למטה אסור. ולצד האחר מותר(. מר סבר טלטול מהצד שמיה טיטול. ומ״ס לאו שמיה טיטול.)מחלוקת אם טלטול מהצד מספיק לתת דין טלטול(

ב. מחלוקת אם הנקודות נמצאות במקרה
לשני הצדדים: נקודות מסויימות יכולות לתת למקרה א׳ את דין א׳.
אבל לצד אחד - הנקודות המסויימות נמצאות במקרה א׳.
ולצד האחר: אין הנקודות המסויימות נמצאות במקרה א׳.
דוגמאות:

46

קונטרס חשבון הסוגיה

כתובות עג:

קידשה בפחות משוה פרוטה, אם בעלוקנו. ר׳שמעון בן יהודה משום ר׳ ישמעאל אמר אם בעלו לא קנו. במאי קמיפלגי? מר סבר אדם יודע שאין קידושין בפחות משוה פרוטה וגמר ובעל לשם קידושין. ומר סבר אין אד יודע שאין קידושין תופסין בפחות משוה פרוטה וכי קח בעל אדעתה דקידושין ראשונים קח בעל. (מחלוקת אם יש במקרה ידיעה או אין).

מחנה אפרים הלכות ריבית סימן י״א
אמר רבא תן מנה לפלוני ואקדש אני לך מקודשת מדין ערב - ערב לאו אף על גב דלא מטי הנאה לידיה קח משעבד נפשיה, הא אימתה נמי אע״ג דלא מטי הנאה לידה, קח משעבדה ומקני נפשה.
והרשב״א כתב שצריך לחזור ולומר לה התקדשי לי בהנאה זו שאני נותן מנה זו לו בדיבורך. ובטור לא כתב שצריך שיאמר לה באותו הנאה. והסביר המחנה אפרים שהמחלוקת הוא אם הקנין הוא בגוף הממון דהתורה החשיבה זאת לקבלת האשה מה שמקבלו האחר ע״פ צוויו או שהקנין הוא בהנאה. (מחלוקת אם יש במקרה קבלת גוף הממון).

ג. מחלוקת על מה מסתכלים:
לצד אחד - נקודה או סיבה מסויימת הנמצאת במקרה א׳, היא יותר חשובה מאשר נקודה אחרת הנמצאת במקרה א׳ ולכן דינו א׳.
ולצד האחר - להפך- הנקודה האחרת הנמצאת במקרה א׳, היא יותר חשובה ולכן אין דינו א׳.

דוגמאות:

ברכות לט:

תורמין בצל קטן שכלם אבל לא חצי בצל גדול. ר׳ יהודה אומר לא כי אלא חצי בצל גדול. מאי לאו בהא קמיפלגי: דמר סבר חשוב עדיף, ומר סבר שלם עדיף.

(מחלוקת אם עושין דיני סקילה באשה כשהיא ערומה או לא). בהא קמיפלגי - מר סבר בזיוני דאינש (שערומה) עדיפא

סנהדרין מה ע״א

ליה טפי מניחא (שערומה מתה מהר יותר מאשר לבושה). ומר סבר ניחא דגופיה עדיף מבזיוני.

ב״ב ה ע״ב

במקום חזקה מי אמרינן מה לי לשקר או דלמא במקום חזקה לא אמרינן מה לי לשקר. (האם מה לי לשקר חזק או חלש
מחזקה).

ערוך השולחן הלכות תשעה באב או״ח סימן תקנ״ד
בשלהי תענית פליגי ר״מ ור״י, דר״מ מתיר לקרות ולשנות בתשעה באב במקום שאינו רגיל, דיש לו צער בלימוד, ור״י אוסר. מסביר הערוך השולחן את המחלוקת:
שבלימוד התורה יש שמחה לנפש כשלומדת תורה ד׳, וגם צער ביגיעת התורה, ונחלקו האם מסתכלים על הצער ומותר ללמוד בתשעה באב, או האם מסתכלים על השמחה, ואסור ללמוד בתשעה באב. (והלכה כר״י שאוסר ללמוד בתשעה באב, אלא א״כ לומד דברים רעים כהלכות אבלות וכדומה שבזה יש צער לנפש, ובזה מודה ר״י).

. 4 מחלוקת אם יש דמיון למקרה אחר
מחלוקת אם מקרה א׳ דומה למקרה אחר שדינו א׳, והדבר תלוי בחקירה במקרה/ דין האחר. וראה למעלה הפרק על חקירות.

47

קונטרס חשבון הסוגיה

דוגמאות:

ב״ק פו ע״ב
ביישן ישן ומת מהו? (האם חייב לשלם דמי בושת?) מאי קמבעיא ליה? אמר רב זביד הכי קמבעיא ליה, (האם ביישו ישן דומה למקרה הרגיל של בושת? האם המקרה הרגיל של בושת) משום כיסופא הואוהא (בנידון) מית ליה ולית לית כיסופא, או דלמא משום זילותא הוא, והא אוזלה.

.5 מחלוקת בחקירה
ראה לעיל הקונטרס על דרך בריסק, חקירות וניתוח.

דוגמא:

חידושי הר״ן ב״מ ע״א על פי הסבר מורי ורבי הגאון הרב צבי קושלבסקי שליט״א
בגמרא מחלוקת אם שליחות יד צריכה חיסרון (כלומר שמתחייב השומר רק אם חסרה) או אינה צריכה חיסרון. וכתב הר״ן בחידושיו וז״ל הני אמוראי דפליגי בשליחות יד אי צריכה חיסורן או אינה צריכה חיסרון בהא קמיפלגי, דמ״ד צריכה חיסורן סבר שמה שחידש הכתוב לומר שמי שגזל מצקת פיקדון יהא חייב על כולו, חידוש הוא, ואין לך בו אלא חידושו, הלכך דוקח בשחסר ממש עשה למקצתה ככולה, אבל אגביה ע״מ לחסרו, ולא חסרו, לא עשה מקצתו ככולו ... לפי שאינו מדין (סברא) אלא גזה״כ ואין לך בו אלא חידושו. ומ״ד אינה צריכה חיסורן סבר דלא שנא.
והסביר מורי ורבי הגאון הרב צבי קושלבסקי את הצד הזה ע״פ תוספות בקידושין דף בה ד״ה אין, שכתב שם תוספות שמעילה הוא, "כדין שליחות יד בפיקודון, דהיכא דמתכוון להוציאו מרשות לרשות נקרא גזלן על כל הפקדון, אפילו לא הוציא אלא מקצתו", לפי דברי תוספות יוצא שאין זה רק גזה״כ, אלא מגלה לנו התורה סברא, שיש שם גזילה על כולו ע״י שמתכוון להוציא מקצתו. וא״כ אין לחלק בין חסרה ולא חסרה, אלא רק צריך כוונה לגוזלה, וכמדוקדק בלשון תוספות. נמצא שהמחלוקת תלוי בחקירה: מה הוא הסיבה שחייב על כולה כשחסר מקצתה. האם משום גזה״כ או דלמא התורה מגלה לנו סברא, שנוצר שם גזילה על כולו כאשר שולח יד במקצתו.

48

קונטרס חשבון הסוגיה

מלחמתה של תורה

מדרכי סתירת היסודות:

כשאחד מניח יסוד, יש לבדוק אם אין נפקא מינה היוצא מהיסוד הסותר את הסברא או

הסותר דין ידוע
דוגמאות:

הלבוש כתב (או״ח סימן רע״א סעיף י״ז) שיוצאים חובת קידוש אף אם אין שומין מהכוס. הקשה המגן אברהם (רע״א ס״ק ל״ב) שלפי זה נעשה קידוש ביום כפור על הכוס (ונימא שהחיינו על הכוס) אם השתיה לא מעכבת. אלא על כרחך
שהשתיה מעכבת.

כתב הקצוה״ח (סימן רצ״א סקי״ז) שאם נימא שבעליו עמו לא בעי שבועת השומרים להיפטר, א״כ לפי״ז יצא דלא שייך טוען טענת גנב בבעלים להתחייב בכפל (דחיוב כפל בטוען טענת גנב אינו חייב עד שישבע בב״ד) ואיך העלו תוספות בהכובס (ב״ק בז ע״ב ד״ה ונמצא שם שמים) צד שישלם כפל בטוען טענת גנב בבעלים (אך הקצוה״ח דוחה דלפי התירוץ של תוספות דלא שייך טוען טענת גנב בכה״ג, יתכן שאין גם דין שבועה)

המנחת שלמה (חלק א סימן ז) מביא מאירי (ברכות מג ע״ב) שכתב שמה שאמרינן נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני אבירו ברבים היינו דרך צחות. כתב הגרשז״א שם - אם הוא כפשוטו ואינו דרך צחות - הריאין להעלות על הדעת שיהא מותר להרוג את הרודף להלבין פני חבירו, ולמה לא יהא מותר לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים? (אך עייןשם שמיישב הראשונים שלומדים הגמרא כפשוטו)

המנחת שלמה (חלק א סימן נ״א סעיף כ״ג) כתב שבזמנינו שאין רגילין לכבד את הבית בלולבים אין נוהג בהם קדושת שביעית, דאם נימא שאינו תלוי ברגילות אלא במה שראוי לכך, הרי אין לך עץ שאינו ראוי להישען עליו או לעשותו בית יד למטאטא וכדומה, ולפי״ז כל עץ יתחייב בשביעית?

בהגהות רעק״א בשו״ע סימן רס״ב מסתפק "אם אחד שלא קיבל עליו שבת יכול להוציא לקדש למי שקבל עליו שבת" והנה במנחת שלמה (סימןג) כתב "לא מסתבר שיהא אפשר להעלות עשן בפיו (לעשן סיגריה) בשעה שעושה קידוש
לאחרים.

49

קונטרס חשבון הסוגיה

צריכותא

כתוב שלמקרה מסויים דין מסויים בגלל סיבה א׳, וקשה, סיבה א׳ למה לי, נגיד סיבה ב׳?
אפשרויות:

א. סיבה א׳ מלמדת דינים שסיבה ב׳ אינה מלמדת עליהם.

דוגמאות:

תוספות קידושין לד
כתוב בגמרא שם: אמרינן כל מצות עשה שאין הזמן גרמא, כגון מעקה, אבידה ושילוח הקן נשים חייבות. ובתוספות הקשו דלמ״ל בכל הני לחיובי נשים מטעם מ״ע שלא הזמן גרמא, תיפוק ליה דאיכא ל״ת בכל הני. ותירצו שמשכחת ליה עשה בלא לא תעשה במקרים הנ״ל: במעקה, כשבנה ע״מ לעשות מעקה ונמלך. דהלאו אינו אלא על מעשה הבניה שאסור כשהוא על מנת שלא לעשות מעקה. באבידה, כשנטלה והמתין לה עד שנתיאשו הבעלים. ובשלוח הקן כשנטלה ע״מ לשלח ונמלך.

מנחת חינוך במצוות מעקה
כתב ליישב שאלת תוספות הנ״ל - אם היינו לומדים מצד ל״ת היינו אומרים שאם יעשה מעקה על ידי בוכרים שפיר דמי דעכ״פ ליכא דמים, אבל מצד המצוות עשה הוא חיוב עליו שהוא בעצמו יעשה, וכמו מצות מילה דהוי על האב דמחויב האב עצמו לעשות.

ב. סיבה ב׳ אינה נמצאת במקרה.
דוגמא:

פסחים ו ע״א

למאן דאמר (דבר הגורם לממון) כממון דמי - לא ימצא למה לי (ללמד שאם קיבל אחריות על חמץ של אחרים, שחייב)? איצטריך, ס״ד אמינא הואיל וכי איתיה הדר בעיניה לאו ברשותיה קאי (אין כאן גורם לממון) קמל ("לא ימצא").

ג. סיבה ב׳ אינה בכלל סיבה היכולה לתת את הדין למקרה.
דוגמא:

מהקצות החושן (סימן פ״ב ס״ק יו״ד)
בכתובות יב ע״ב האומרת משארסתני נאנסתי, נאמנת ומקבלת כתובה מאתיים במגו דאי בעי אמרה מוכת עץ הייתי (דהוי טענה מעלייתא טפי כיון שאינה פוסלת עצמה לכהונה- רש״י כתובות שם ד״ה ה״ה אלא). והסביר המרדכי אף שהוי מגו להוציא, מהני משום דהוי ברי ושמא.
והקשה הש״ך (כללי המגו סק ט״ו) למה אמרו מטעם ברי ושמא, תיפוק ליה מטעם דבמקום דאיכא שטרא אמרינן מגו להוציא וכמ״ש תוספות בחזקת הבתים (ב״ב לב ע״ב ד״ה והלכתא) שהיכא דאיכא שטרא אמרינן מגו להוציא?
ותירץ הקצוה״ח שמכאן רואים שהמרדכי לא סובר שהיכא דאיכא שטרא אמרינן מגו להוציא! (ועיין קצוה״ח שם כיצד דוחה הראיות של תוספות)

ר׳ חיים מבריסק לא היה סובל את המעוררים רעש בשעת התפלה. הוא היה מוכיח להם ממעילו של כהן גדול, שהיו

עושים לו פעמונים כדי שישמע קולו בבואו אל הקודש. אילו היה כהן הגדול מתפלל בקול רם וצועק ומרעיש, למה היה
צריך פעמונים? (על התורה פרשת תצוה)

50

קונטרס חשבון הסוגיה

כהן גדול בבואו אל הקודש -(מקרה) היו שומעים אותו -(דין), מחמת הפעמונים -(סיבה א׳). פעמונים למה לי תיפוק ליה מחמת רעש שהיה עושה -(סיבה ב׳), אלא על כורחך לא היה מעורר רעש -(אין סיבה ב׳ סיבה היכולה לתת למקרה
את הדין).

ד.יש בעיה מסויימת ללמוד (או בעיה שנוצרת כשלומדים) את הדין מסיבה ב׳ בעצמה,

ולכן צריכים גם את סיבה א׳.

סנהדרין מג ע״א
ואיצטריך למיכתב "אבן" (לגבי סקילת מקלל השם), ואיצטריך למיכתב אבנים. דאי כתב רחמנא "אבן" ה״א היכא דלא מת בחדא, לא תיתי אחריתי ומיקטליה. (זהו עוד דוגמא לדרך א).
ואי כתב רחמנא "אבנים"(ונדע מזה שאם לא מת באבן אחד נשתמש בשניים), ה״א מעיקרא ניתי תרתי -(נוצרת טעות בהבנה) קמ״ל.

משנה ברורה סימן ר״ט ה״ב - כתב הרמ״א בשם המהרי״ל: אם אדם רצה להוציא את האחרים ואת עצמו בברכת היין, ובירך בפה״ג, ונמצא אח״כ שבכוסו מים ולא יין, כשחוזר ושותה אח״כ ייןאין צריך לחזור ולברך, אלא יוצא בברכה שבירך על הכוס, אע״פ שהיה בטעות. דהא דעתו היה לשתות גם כן שאר יין, וגם הוציא אחרים ששותין שם, ולכן ברכתו
ברכה.

מסביר המשנה ברורה בשער הציון: "ולע״ד נראה בפשיטות דלהכי תפס מהרי״ל השני טעמים, משום דכל טעם בפני עצמו לא פסיקא ליה כ״כ דטעם הראשון תלוי בפלוגתא דלתוספות ורא״ש לא מהני, כמו שכתבו כל האחרונים וגם טעם השני לא ברירא כמו שפקפק המ״א ע״ז מאוד".

הסבר מורי ורבי הגאון הרב צבי קושליבסקי שליט״א בדברי רשב״ם ב״ב קכט ע״ב
ברשב״ם כתב שני טעמים למה ירושה אין לה הפסק, בד״ה הא כתב שהוי מתנה על מה שכתוב בתורה דכתיב ובן אין לו עיין עליו דיוצאי יריכו קודמין, ובד״ה אם אמר כתב שהוא משום שאין ירושה לחצאים.
הסביר מורי ורבי שליט״א: דאם רק היינו אומרים אין ירושה לחצאין, הייתי אומר שכאן ירשו כיון שהבעלי דברים מסכימים ביניהם, על זה בא הפסוק לחדש שיוצאי יריכו הם גם בעלי דברים והם לא הסכימו, ואם היינו לומדים רק מהפסוק היינו שואלים שיהבי מדין קנין לזמן, על זה אמר הרשב״ם אין ירושה לחצאין כיון שעשית את הגברא ליורש אינך יכול לעשותו חצי יורש.

ה.יש מחלוקת אם סיבה ב׳ היא סיבה, וכאן הוא אליבא דמ״ד שאינו סיבה, או שכאן הוא אליבא דכו״ע.

דוגמא:

תוספות ביצה ג ע״א ד״ה גזירה

א״ל חניי פירות הנושרין (מן העץ בשבת) -(מקרה) טעמא מאי אסורים -(דין) גזירה שמא יעלה ויתלוש. -(סיבה א׳). תוספות - ומימה למה לי האי טעמא? דלקמןגבי נכרי שהביא דורון, אם יש במינו במחובר אסור - פירש״י דכיון דאתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא (סיבה ב׳)? וי״ל דטעמא דהכא אליבא דר׳ שמעון דלית ליה מוקצה. -(כאן למ״ד שאין סיבה ב׳ סיבה).

ו. סיבה ב׳ רק לה״א וכאן למסקנה (או להפך).

ז. סיבה א׳ וסיבה ב׳ אינן שתי סיבות, אלא סיבה אחת.
51

קונטרס חשבון הסוגיה

ח. לא כתוב במקור שלמקרה ההוא הדין ההוא מחמת סיבה א׳, אלא שחשבת כן מחמת קריאה מוטעת, או מה שכתוב במקור הוא לאו דוקא, או שהוא טעות של אותו המקור. ט. (לפעמים אפשר לומר) שאה״נ לא צריכים את שתי הסיבות. לא זו אף זו, או זו ואין צ״ל
זו.

52

קונטרס החידות

קונטרס החידות
חידה

דנו הפוסקים (עיין מנחת שלמה) אם יש דין יהרג ואל יעבור שלא לבייש פני אבירו ברבים מצד מה שהמבייש נחשב כשופך דמים, והנה אביזקני (הגאון הרב יצחק יעקב וכטפוגל זצוק״ל ראש ישיבת מאה שערים) רצה להביא ראיה ששיטת הריטב״א שבושה כמיתה ממש, דבמכות יא ע״ב איתא שאם נעשה כהן גדול בן גרושה ובן חלוצה, שיש מאן דאמר שמתה כהונה, דהיינו שהרי זה כאילו מת הכהןגדול, ויוצאים רוצחים מגלות והקשה הריטב״א (מכות שם ד״ה וחד אמר בטלה) "נהי שאינו נפסל למפרע (לומר שלא היה זה כהן גדול מעולם) מכל מקום אין כאן מיתה המכפרת" ותירץ "וי״ל דפסול הנמצא בו המצערו חשוב לו כמיתה להיות מכפר", רואים מהריטב״א שצער הבושה של הכהןגדול נחשב כמיתה, ואם כן רואים שהרי זה ממש כמיתה, עד כאן הראיה של אביזקני. אך לענ״ד נראה שאפשר לדחות הראיה. כיצד?
תשובה

נהי שיש בבושה צער מיתה, אך אין כאן איבוד נפש, שהרי אח״כ ממשיך הכהן גדול לחיות, וא״כ לא שייך הסברא שנאמר ביהרגואל יעבור דרציחה דמאי חזית דדמך סמיק טפי, וגם בקושיית הריטב״א הבין שנחשב מיתת כהונה במה שנאבד הדין כהן, לא בבושה, רק הקשה הריטב״א איפה המכפר, ועל זה תירץ שהבושה הוי צער גדול כמיתה.

חידה

האם חוששים לחלומות לענין הלכה? בגמרא בסנהדרין (ל ע״א) כתוב בענין מעשר שני "הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו ובא בעל החלום ואמר לו כך וכך הן, במקום פלוני הן, של מעשר שני הן, זה היה מעשה ואמרו דברי חלומות לא תעלין ולא מורידין." וקשה מכאן על הרשב״א בתשובות (ח״א סימן תרס״א) שכתב שמי שנדר בחלום שלא יכנס לביתו של פלוני, צריך לקיים את נדרו? מה החילוק בין אמרו לו מעשר שני בחלום לבין נדר בחלום? (ולכאורה מצאנו גמרא כעין הרשב״א, בנדרים ח ע״ב שמי שנידוהו בחלום צריך התרה, וא״כ גמרא זו סותר את הגמרא בסנהדרין?)

תשובות

א. יש ספק אם החלום אמת, מעשר שני ספק ממון וספק ממון להקל, נדרים ספק איסור וספק איסור להחמיר.

ב. שאני מעשר שני שהוי גילוי מילתא, לכן אמרינן לא בשמים היא, מה שאין כן נדר שהוי מעשה.

ג. בנדרים שאפשר להתירם יש להחמיר להתירם משא״כ במעשר שני שאין היתר לאיסורו (הבה״ח גרשון פרידמאן נ״י).

ד. בבן יהוידע תירץ שאין חלום בלא דברים בטלים ובמעשר החלק הראשון שהיה דמיו הוא האמתי והשאר דברים בטלים מה שאין כן בחרם שהיה זה כל החלום.

ה. יש אומרים שבחרם הוי סכנתא וחמירא סכנתא שחיישינן למיעוטא דחלומות שהם אמת.

חידה

מובא ברמ״א (או״ח סימן י״ד סעיף ד׳) שמותר לשאול תפילין וטלית שלא ברשות (בתנאי שהבעלים לא נמצאים ומחזירם למקומם ומקפל הטלית כמו שהיה). מצד ניחא ליה לאיניש דמיעבד מצוה בממוניה, אך ס״ת אסור להשאיל שלא ברשות ומבאר המשנה ברורה שהוא הדין בשאר ספרים שאסור, כיון שהם נפסדים בקלות, ואין ניחא ליה במקום הפסד ממוני.
וקשה שהרי בגמרא (פסחים ד׳ ע״ב) כתוב שהמשכיר בית לחברו לפני פסח בחזקת בדוק, ונמצא שאינו בדוק אין זה מקח
טעות אפילו במקום שנוהגים להוציא כסף לשלם לאנשים לעשות הבדיקה,כיניחא ליה לאיניש שתעשה מצוה בממוניה,ואפילו אם יצטרך לשלם כסף עבור פועלים שיעזרו לבדיקת החמץ.
ואם כן קשה שבשני המקומות יש הפסד ממוני, ולמה בבדיקת חמץ אומרים ניחא ליה ואילו בהשאלת ספרים אומרים
שלא ניחא ליה? יש לפחות שבע תירוצים לחידה!

תשובות

א. במרדכי בב״מ (כט ע״ב) שלא ניחא ליה לאיניש במקום הפסד ממון דוקח שלא מדעתו, אבל מדעתו ניחא ליה.

53

קונטרס החידות

ב.עוד תירץשם "נראה דהתם גבי בדיקת חמץ דאית ביה טרחא ולכך גמר ומשעבד נפשיה אבל בעלמא לא", לכאורה כוונתו של המרדכי כיון שבכל שנה ושנה רגיל לטרוח לענין בדיקת חמץ, לכן מקובל עליו וניחא ליה בטרחא, וכיון שניחא ליה בטירחא, לכן ניחא ליה לשלם במקום הטרחא אם צריכים.

ג. במאירי (ב״מ כט ע״ב ד״ה השואל) שיש חילוק, שניחא ליה דוקח "כשהוא עצמו מקיימה, אבל על ידי אחר לא".

ד. בפירוש חק יעקב עלשו״ע (תל״ז ס״ק ט) "דדוקא לענין לבטל המקח אין לבטל בשביל זה כיון שכבר נעשה המקח ואין להוציא ממון אבל להשתמש לכתחלה בפקדון לדבר מצוה מטעם דניחא ליה למעבד מצוה בממוניה לא אמרינן" (יש להוסיף לדברי החק יעקב שאף על פי שהשוכר צועק שרוצה ביטול המקח אמרינן שניחא ליה ומשקר כי רוצה לבטל המקח מטעם אחר כך כתב רש״י, או שבטליה דעתיה, כך כתב בחידושי במוקי יוסף על הש״ס. והנה, עיקר הסיבה שאמרינן ניחא ליה כאן היינו שאינו כ״כ לא ניחא ליה עד כדי כך שירצה לבטל המקח משום זה).

ה. המאירי בפסחים (ד ע״ב ד״ה המשכיר) כתב לתרץ לפי הסוברים שאחרי שמשלם לבדיקת חמץ המשכיר חייב לשלם לו בחזרה ההוצאות, ולכן, כותב המאירי, שניחא ליה במקום שיודע שיקבל ההוצאות, משא״כ בס״ת שלא ברור שיקבל הס״ת בחזרה בשלמות עי״ש. (ועיין חת״ס סימן ב בשם הריטב״א).

ו. המגן אברהם (בסימן י״ד ס״ק יו״ד) תירץ דשאני שכר בדיקת חמץ ששכר מועט הוא, ועיין בחת״ס (תשובות או״ח סימן ב) שכתב שדברי המגן אברהם דחוקים, דהיינו שהם אוקימתא, אך עיין במאירי (פסחים ד ע״ב ד״ה המשכיר) שכתב "ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בין בגופיה בין בממוניה ר״ל במקום שכר מועט כזה שאילו בשכר גדול הרי אמרו בככר בפי נחש שאין צריך חבר להוציאו", הרי שהמאירי לומד מסוגית ככר בפי נחש, שאין צריך להשקיע השקעה מרובה, וא״כ דברי המגן אברהם יפים מאד לפי״ז, שבס״ת ודאי הפסד הס״ת דבר מרובה, ואין כאן אוקימתא דחוקה אלא אוקימתא מפורשת בגמ׳ (בסוגית ככר כפי נחש).

ז. ראיתי בשם הדברי חיים, וכך חשבתי לענ״ד, שניחא ליה לאיניש לשלם לקבל מצוות אך לא ניחא ליה לשלם על הפסדים ותיקון קלקולים.

ח. השדי חמד מביא מתרצים שמצוה הבא מזמן לזמן כבדיקת חמץ ניחא ליה לאיניש, כיון שחביבה ליה.

ט. יש לומר שמשום חומרת איסור כרת ניחא ליה, משא״כ במקום מצוה שאין בביטולה כרת.

י. יש לומר שניחא ליה בממון במקום שבא להציל מאיסור, ולא ניחא ליה במקום מצוה.

חידה

הטור פוסק ביו״ד (סימן י״ט סעיף ז) שמי שבירך על דעת לשחוט בהמות רבות ואחר כך הביאו לו יותר אפילו מאותו המין ואפילועדיין לפניומן הראשונים צריך לברך אלא אם כן היה דעתו על כל מה שיביאו לו.
וקשה שבאו״ח (ר״ו סעיף ה) כתב הטור שמי שבירך על פירות שלפניו, ואחר כך הביאו לו יותר מאותו המין, אין צריך
לברך אף על פי שלא היו לפניו כשבירך, וא״כ קשה מאי שנא?

54

קונטרס החידות

תשובות

א. בדמשק אליעזר (על הגר״א או״חשם) תירץ בסברא עמוקה, ששאני מצוה שכל מצוה מחייב נפרד בברכה, מה שאין כן לגבי ברכת הנהנין שאין בהנאה הבדל בין נהנה קצת לנהנה הרבה (ומביא שם ראיה דאסור לטור להפסיק בדיבור בין שחיטה לשחיטה דהברכה צריך להיות קאי על כל מצוה ומצוה, משא״כ בפירות שמותר להפסיק בדיבור בין פרי לפרי).

ב. הבית יוסף חילק שבאכילה הדרך להיות נמשך מאכילה קטנה לאכילה גדולה מה שאין כן בשחיטה (אך במגן אברהם הקשה על התירוץ של הבית יוסף ותירץ על ידי אוקימתא)

חידה

כתב המרדכי בלכות ציצית (סוף מסכת מנחות סימן תתקמ״ד) בשם ר״י שאם נפסק לאיש חוט של ציצית בשבת מותר להמשיך ללבוש הבגד בשבת ללא ציצית וזה לשונו דמצות עשה דציצית אינו אלא להטיל בו ציצית כשילבשנו ולא אמר הכתוב בלשון לא תלבש בגד שיש בו ארבע כנפות בלא ציצית וכו׳ אלא מצות עשה גרידא להטיל בו ציצית ומכל מקום אין הטלית אסור ללבושוגם אין עובר כיוןשאין עתה יכול להטילבושהוא שבת,ובחול ודאי עובר כלשעה שלובשו בעשה דהטלבו ציצית עכ״ל והנה קשה לפיזה, כיצד תברכין על ציצית בשבת, והרי כיון שכל המ״ע "להטיל בו ציצית", ובשבת אינו יכול להטיל,
אין כאן המ״ע?

תשובה

עצם גדר המצוה שיהיה ציצית על הבגד ולא להטיל ציצית על הבגד, ומה שכתב המרדכי שהמצוה להטיל היינו ההיכי
מימצי של המצוה, דאדם מחוייב בהיכי מימצי של המצוה להגיע לעצם המצוה שיהיה ציצית בבגד, ובשבת פטור מלקיים את ההיכי מימצי בשבת, וממילא אינו מחוייב שיהיה ציצית בבגד זה בשבת (ואף שאינו אנוס שהרי יכול להוריד את הבגד צריך לומר שלמרדכי בכלל לא חייבה התורה שיהיה ציצית בבגד זה במקום שאין את ההיכי מימצי להטיל ציצית בבגד זה) אך מקיים האדם
את המצוה כשיש ציצית בבגד מקודם.

חידה

בגמ׳ ב״ק (צט ע״ב) בטבח אומן שקלקל והיה עובדא קמיה דרבי יוחנן ואמר ליה ז״ל "אייתי ראיה דממחית לתרנגולים ואפטרך", עד כאן דברי הגמ׳, וקשה נימא המוציא מאבירו עליו הראיה שיהיה הטבח פטור בלא הראיה שהוא מומחה לשחיטת תרנגולים?
תשובות

א. האבני נזר (סימן רמ״ה) רוצה להוכיח מכאן שהגדר של פטור אונסין אינו משום שהאנוס לא נחשב כעושה מעשה, אלא הוא כעושה מעשה, רק שפטור מעונש. ולכן יש כאן מעשה שחיטה ודאי שמחייב, ורק ספק אם נפטר מהחיוב, כאינו
יודע אם פרעתיך המחייב.

ב. בשו״ת רעק״א (מהדו״ת סימן ק״ג אות ט״ו, ט״ז) תירץ שחייב מדין שומר (וכן כתב בבית הלוי ח״ג סימן כ׳ אות ב, ובחזון איש סימן ז)

ג. הבית הלוי (שם) יש חזקה שנולד בלא להיות מומחה (חזקה דמעיקרה) ורוב שוחטים אינם מומחים

ד. הראב״ד (חידושיו על ב״ק) מומחה יש לו קול שהוא מומחה.

חידה

בשולחן ערוך (או״ח סימן ר״י סעיף ב) כתב "ויש מסתפקים לומר שעל דבר שהוא כברייתו, כגון גרגר של ענב או של רימון, שתברכין לאחריו אף על פי שאין בו כזית, לכן נכון ליזהר שלא לאכול בריה פחות מכזית.
והט״ז והמגן אברהם שם כתבו דקטנית א׳ מקרי בריה, ושלא יאכל אחת לחודה, והנה תלמיד חכם אחד רצה לדייק ממה שכתבו "אחת" שאם יש שנים מהם לכו״ע צריך לברך, משום שהם בגודל של כזית ומכאן מוכח שסברו ששיעור כזית הם קטנים כמו הזתים של היום. כיצד ניתן לדחות דיוקם?
55

קונטרס החידות

תשובה

יתכן שמה שכתבו שלא לאכול קטנית אחת אינו לומר דוקח קטנית אחת, אלא לומר אפילו קטנית אחת (ונראה ששני קטניות הם פחות משיעור זית של היום וא״כ כל דיוקם מופרך).

חידה

בבבא מציעא (עז ע״א) מובא שאף על פי שפועל יכול לחזור בו באמצע היום (נלמד מהפסוק "כי לי בני ישראל עבדים", עבדי הם ולא עבדים לעבדים כמבואר בב״מ י ע״א) בקבלן אינו יכול לחזור בו וביאר רש״י שם החילוק (רש״י ד״ה שאני ליה) "דגני שכירות איתא להאי טעמא דעבדי הם ולא עבדים לעבדים אבל בקבלנות אין זה עבד אלא לעצמו" עד כאן לשונו. וקשה מה פירוש מה שכתב "בקבלנות אין זה עבד אלא לעצמו" והרי אינו עובד לעצמו אלא עבור בעל הבית?
תשובה

נראה שההבדל היסודי בין שכיר לקבלן, ששכיר משלמים לו עבור פעולותיו ואילו בקבלן משלמים לו עבור התוצאות
ולא עבור הפעולות, נמצא שאף על פי שהתוצאות משעובדים לבעל הבית, אבל בפעולות הוא משעובד רק לעצמו, ואף שצריך לעשות פעולות להביא את התוצאות, עצם הפעולות גופם עושה כשהוא קנוי בהם לעצמו.

חידה

בתחילת אלו מציאות (ב״מ כח ע״א) אלו מציאות שלו ביאר רש״י (ד״ה מצא)נתייאשו הבעלים מהן כדאמר בגמרא
והפקר הן.

ראיתי אחד מהאחרונים שהקשה כיצד כתב רש״י שיאוש הוא הפקר, והרי קי״ל שאין אדם מפקיר דבר שאינו ברשותו
והרי האבידה אינו ברשותו.

נראה לי שהמדייק היטב ברש״י בלשונו הנ״ל ימצא תשובה לקושיה.
תשובה

רש״י לא כותב שיאוש הוא הפקר, אלא כתב "נתייאשו הבעלים ... והפקר הן" כלומר שהתוצאה של יאוש שנעשה הפקר,
וכן כתב הריטב״א החדשים "מתייאש ונעשה הפקר".

חידה

בשו״ע או״ח סימן ר״ד סעיף ח "כל האוכלין והמשקין שאדם אוכל ושותה לרפואה אם טעמם טוב והאיך נהנה מהם מברך עליהם".
וקשה לזה לכאורה סתירה שהרי בסימן ר״י סעיף ב כתב וז״ל "הטועם את התבשיל א״צ לברך עד רביעית ואפילו אם
הוא בולעו" עכ״ל וביאר במשנה ברורה שהיינו כשאין כוונתו אלא לטעום לידע אם צריך מלח או תבלין אין צריך ברכה.
וא״כ קשה שהרי בשני המקומות אין כוונתו לאכילה, אלא כוונתו לרפואה או לטעימה, וא״כ מאי שנא דלרפואה מברך ולטעימה אינו מברך?
תשובות

א. עיין מגן אברהם (סימן ר״י ס״ק ו) שכתב שמטעמת אינו צריך ברכה היינו רק "הטועם לידע אם צריך מלח או תבלין" והוסיף המג״א "משמע דאם אוכל קצת ממנו אחר הבישול לידע אם הוא טוב מקרי אכילה וצריך לברך". וביאר המחצית השקל "משמע וכו׳ אחר הבישול דאז אפילו חסר מלח ותבליןאי אפשר לתקנו, ואין כוונתו כי אם לידע אם הוא טוב
כמות שהוא, זה מקרי יותר אכילה", והנה צריך להבין החילוק הזה. ונראה שכוונת החילוק היינו שאם אפשר לתקן האוכל, ובא לבדוק אם יש דבר לתקן, הרי הטעימה פירושו שאין זה עדיין אוכל אצלו, ולפי״ז מתורצת השאלת מרפואה, שברפואה הרי זה אוכל אצלו, מדלא בא לתקנו, ואינו דומה לטעימה שעדיין מחליט אם זה אוכל.

ב. עוד אפשר לחלק שברפואה רצונו שהאוכל יכנס לגופו דוקח (לצורך הרפואה) משא״כ בטעימה אין לו ענין שיכנס בגופו, ומה שבולע היינו משום שכבר נמצא בפיו. ועוד שהטעימה היינו לקבל ידיעה שכלית אם יש כאן טעם או לא והיה יכול לדעת ע״ישאחר יטעם אומכשיר המודד אם יש מספיק מלח משא״כ ברפואה.

ג. בטעימה מתייחס לנושא הטעם של האוכל, וקובע שבודק הטעם, משא״כ ברפואה שלא מתייחס לנושא הטעם, (ומיניה מחריב ביה, ושאינו מינו אינו מחריב ביה כמבואר בזבחים דף ג ע״א עי״ש) ובדיקת הטעם אינו מעשה הנאה מהטעם.

חידה

מובא במגן אברהם (סימן ל״ד ס״ק ג) שהלובש ב׳ זוגות תפילין עובר בבל תוסיף (על פי עירובין צו ע״א) וקשה והרי כיצד א״כ אנו לובשים טלית גדול כאשר יש לנו טלית קטן באותו זמן, ולמה לא נימא שעוברים על בל תוסיף?
תשובה

56

קונטרס החידות

תפילין הוא חיוב אחד על האדם ללובשם, ומי שלובש עוד זוג תפילין עובר על איסור בל תוסיף, אבל בציצית כל בגד
הוא מחייב אחר בציצית,שכל בגד מחייב אותו בציצית, ואינו מוסיף במחייב אלא יש לו עוד מחייב (אבל אם מטיל חמש ציציות בבגד עובר על בל תוסיף, שהרי הוסיף על החיוב).

חידה

המשתחוה לדבר שלא נוצר על ידי אדם, כגון הר או בהמה אינם נאסרין בהנאה, אבל הציפוי שעליהם אסורים בהנאה (ספר החינוך, פרשת עקב, מצוה תכ״ח).
והנה מצאנו כמה ספיקות באיסור ציפוי הזה:

א. הסתפק במשנת חכמים, מובא במנחת חינוך, אם הגוי ביטל את ההר שהשתחוה אליו, אם התבטל הדין עבודה זרה
מהציפוי?

ב. עוד הסתפק שם אם הנהנה מהציפוי עובר על שאר לאוים שיש בנהנה מעבודה זרה, או רק עובר על הלאו של לא תחמוד כסף וזהב עליהם שהוא המקור לאיסור ציפוי?

ג. הבית יוסף (יו״ד סימן קמ״ה סעיף ב בבדק הבית) מביא רבינו ירוחם שדן אם הציפוי אסור רק אם עבדו את הציפוי או אפילו בלא זה.

והנראה לענ״ד שאפשר לפשוט את הספקות אלו על פי שני דרכים וגירסאות ברש״י המובאים בתוס׳ עבודה זרה מה ע״א ד״ה אליהם שבלשון הראשון כתב "לא תחמוד כסף וזהב וגו׳ ואף על גב דאינהו (ההרים) לאו עבודת כוכבים מיקרו ולא ממסרו גזירת הכתוב הוא שיהא תלוש שעליהם כתלוש של שאר עבודת כוכבים", ובלשון שני כתב "גזירת הכתוב הוא שההרים וגבעות אין לאוסרם אבל עבודת כוכבים הוו ותלוש שעליהם כתלוש של שאר עכו״ם".
החידה: כיצד נפשוט הספקות מכאן?

תשובה

לפי הלשון הראשון שהציפוי הוא גזירת הכתוב שיהא אסור אין ביטול ההר ביטול הציפוי שהרי הציפוי דין מחודש וגזירת הכתוב ולא אסור מצד משמשים, וגם יתכן שאין שאר הלאוים כיון שכולו לאו מחודש, וכן יתכן שהאיסור להשתחוות להם, אבל לפי הלשון השני שהציפוי אינו גזירת הכתוב, דהגזירת הכתוב הוא על ההר שלא יצטרך לאבדו, אך בעצם ההר עבודה זרה, והציפוי משמשי עבודה זרה, ממילא ביטול ההר ע״י הגוי הוא ביטול הציפוי, ועל הציפוי פשוט שיהיה שאר הלאוים של נהנה מעבודת כוכבים ולא יצטרך לעבוד הציפוי לעבור שהרי הוא משמש את העבודה זרה, ההר, ולא בעינן שיעבוד למשמשים.

חידה

אכל חצי כזית עוגה, וחצי כזית תאנה יש לדון אם יברך ברכה אחרונה ויאמר נוסח על הארץ ועל המחיה ועל הפירות.
והנה על אורז תברכין בורא מיני מזונות אך לאחריו תברכין בורא נפשות (או״ח סימן ר״ח סעיף ז על פי ברכות דף לז
ע״א לשיטת רבנן) הרי לך שעל המחיה לא דין בדברים שתברכין עליו בורא מזונות, אלא דוקח במזונות שהם משבעת המינים עיין בטור ריש סימן ר״ח שביאר שחמשת מיני דגן הם מכלל חטה ושעורה דשבעת המינים.
והנה לפי״ז לכאורה יש סברא פשוטה שחייב לברך בנידון דידן ברכה אחרונה של על המחיה ועל הפירות, שהרי סוף סוף
אכל כזית של שבעת המינים המחייב מעין שלש, וכך פסק בשו״ע הגר״ז (סדר ברכת הנה׳ פרק ח סעיף ז). אך בקיצור שו״ע פסק שיברך בורא נפשות (סימן נא סעיף ד)וקשה למה אינו סובר כדברינו?
תשובות

א. יש לחקור אם נוסח על הפירות ונוסח על המחיה קאי על החפצא של המחיה ושל הפירות, או על מעשה של אכילתם. והנה אם נימא שנוסח על המחיה על מעשה אכילה, אין מעשה אכילה בפחות מכזית, וכן אם נוסח על
הפירות על מעשה האכילה, אין מעשה אכילה בפחות מכזית, וכך כנראה סבר הקיצור שלחן ערוך. משא״כ הגר״ז

סבר שהנוסח על הפירות הולך על החפצא, ופחות מכזית יש לו שם חפצא של פירות ובאמת באגרות משה)(רצה
לחדש שהאוכל כזית עוגה ביחד עם חצי זית פירות (משבעת המינים) יכלול ברכת על הפירות בנוסח, רואים שסבר ששייך הנוסח גם בפחות מכזית [כעין הסבר כזה במחלוקת הנ״ל ראיתי מהגרש״ז אוירבאך בשמירת שבת כהלכתה חלק שלישי].

ב. יש לעיין אם על הפירות ועל המחיה האם הם שני ברכות נפרדות או שמא הם ברכה אחת עם שני נוסחאות. והנה לפי טעם התקנה היה צריך לברך על המחיה ועל הפירות כיון שאכל שבעת המינים באכילת כזית, אך לפי גדר התקנה יתכןשתיקנו שני תקנות שונות, כל אחד על כזית, ובזה בראת שנחלקו דלגר״ז מסתכלים על טעם התקנה

57

קונטרס החידות

והוא מחייב אחד של ברכה וסך הכל יש שינוי נוסחאות, אך לפי הקיצור שו״ע יש שני ברכות שונות וכל אחד רק
מחוייב בכזית, והוא לפי גדרי התקנה ולא לפי טעם התקנה.

חידה

"ואת כל שללה מקבוץ אל תוך רחבה ושרפת באש" (דברים יג פרשת ראה).

בגמ׳ סנהדרין עא ע״א דתביא רבי אלעזר אומר כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנידחת מאי טעמא אמר קרא "ואת כל שללה מקבוץ אל תוך רחבה ושרפת באש וכיון דאי איכא מזוזה לא אפשר דכתיב "לא תעשון כן לד' אלקיכם". נשאלת השאלה, למה לא נימא שהעשה, של שריפת עיר הנידחת, ידחה לא תעשה של "לא תעשון כן לד׳ אלקיכם"?
תשובות

א. נלע״ד לתרץ כיון שהפסוק "לא תעשון כן לד' חלקיכם" הוא אחר הפסוק "ואבדתם את שמם", הרי זאת אומרת ששמירת דברי קדושה הם להפך מחיוב איבוד עבודה זרה, וא״כ לפי״ז לא שייך שהעשה של עיר הנידחת שהוא ענין
איבוד עבודה זרה, ידחה הלאו של לא תעשון כן, שהרי כל ענינו להפך מהעשה. אחר שחידשתי הדברים הראו לי
שהמשך חכמה האחרון בפרשת עקב אומר פירוש דומה, אך הוא לומד בשיטת רבי אלעזר שהפסוק "אבד תאבדון לא תעשון כן" מדבר אם אינו ענין, לענין עיר הנידחת, שהוקשה לרבי אלעזר הקושיה שמביא רש״י על הפסוק, וכי יש ה״א שתעשו כן ד׳ אלוקיכם (עיין מה שרש״י תירץ) ותירץ רבי אלעזר שיש ה״א בעיר הנידחת קמ״ל שלא.

ב. עוד היה נלע״ד לתרץ שהדרשה מהמילה "כל" שללה, שהרי המילה "כל" מיותרת, אלא שבא לומר שאם שללה שייך לעיר ולענין שריפה אזיש מ״ע של עיר הנידחת, משא״כ אם השלל לא כ״כ שייך לעיר ולשריפה, אלא הוא חפצישמים, אזיש גילוי שאין בכלל עשה, (וממילא, כיון שאין עשה, ודאי אין צד שידחה ל״ת). אח״כ הראו לי שכך כתב הערוך לנר בסוף דבריו, בדף קיג עמוד א׳ בסנהדרין עי״ש.

ג. בחידושי רב דוד פוברסקי בסנהדרין רצה לתרץ שעשה של שריפת עיר הנדחת שהוא מצוה על הגברא ואיסור שריפת המזוזה דין בחפצא, ויש יסוד של האור שמח שאין עשה של גברא דוחה לא תעשה בחפצא

ד. יש שרוצים לתרץ ששריפת המזוזה אינו רק לאו, אלא גם עשה, שהרי לומדים מהפסוק "את ד׳ אלוקיכם תירא" שאסור להזכיר שם שמים לבטלה, וקל וחומר שאסור לשרוף מזוזה.

ה. יש מי שרצה לתרץ לי שבמזוזה עוברים על שריפת כל שם ושם, וא״כ העשה לא יכול לדחות כמה לאוים, ולענ״ד לא נראה כן שהרי יכול לשרוף המזוזה בשלבים כך שלא יהיה בבת אחת שני לאוים, ומסתבר א״כ שעשה יכול
לדחות כמה לאוים בכה״ג.

ו. יש אחרונים שרוצים לחדש מכאןשכיון ששריפת המזוזה אינו כל העשה, אלא רק חלק של העשה, שהרי צריך לשרוף את כלשלל העיר ממילא בכה״ג אין עשה דוחה לא תעשה.

ז. ראיתי כאלו שרוצים לתרץ שהשורף המזוזה עובר גם על מצוות אהבת ד׳, אך נלע״ד שהשורף עיר הנידחת גם
מקיים מצוות אהבת ד׳ ..

חידה

"וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו" (דברים יד, ו פרשת ראה) פרש״י "בבהמה" משמע מה שנמצא בבהמה אכול, מכאן אמרו שהשליל (הולד) ניתר בשחיטת אמו.

58

קונטרס החידות

האמרי משה (סימן ד) חוקר האם הולד ניתר משום שהגזה״כ כאן מלמד שאינו צריך שחיטה, או האם משום ששחיטת
האם נחשבת כאילו שחטו גם את הולד?
יש להקשות, לפי הצד ששחיטת האם הוא גם שחיטה לולד, והרי עובר על איסור "אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" (ויקרא כב, כ״ח פרשת אמור).
תשובות

א. לפי הצד ששחיטת האם מועיל לולד, היינו משום שעובר ירך אמו, ונחשב חלק מהאם. אם כן אין כאן שחיטת אותו ואת בנו,שאין זה נחשב עדיין בנו, אלא זה שחיטת אותו, ואותו. כך היה נלע״ד, ואח״כ שמחתי לראות שכן מפורש ברמב״ם (הלכות שחיטה פרק יב הלכה יו״ד) שכותב לאחר איסור "אותו ואת בנו" וז״ל "מותר לשחוט את המעוברת עובר אבר מאמו הוא" עכ״ל, וראה בספר המפתח שהביא מאחרונים שדייקו מכאן ששיטת הרמב״ם שהשחיטה לאם מועיל כאילו
שחט הולד, ולא כצד של האמרי משה שאין הולד צריך שחיטה, מדהוצרך הרמב״ם לפרש שמותר מצד עובר אבר מאמו
הוא (ועיין המשך הרמב״ם וכסף משנה).

ב. אף ששחיטת האם מועיל עבור הולד, אך יש כאן רק דין שחיטה ואין כאן מציאות שחיטה בולד, שהרי הולד הולך על רגליו, ויתכן שאיסור אותו ואת בנו הוא איסור במציאות שחיטה ולא בדין שחיטה (ביחוד לפי טעם החינוך שיש אכזרות בהריגת אם ביחד עם הולד, והרי במציאות לא הורג הולד ביחד עם האם דבמציאות לא נשחט).

חידה

הביא השו״ע ביורה דעה (סימן ק״א סעיף ו) שבריה של איסור שהתערב בתבשיל כשהיה שלם שאינו בטל אפ׳ באלף אם
אחר שנתערב נחתך או נתרסק או אבד צורתו הרי זה בטל (בשישים). והנה באותו סימן בשו״ע, בסעיף ג׳, כתב שתרנגולת בנוצתה שבמערבה באחרות בטלה שהרי אינה ראויה להתכבד לפני האורחים כמות שהיא (אך חתיכה הראויה להתכבד אינו בטלה אפ׳ באלף) ואף על פי שאחר שבמערבה הסירו הנוצה. והנה קשה כאן סתירה שהרי בסעיף ו׳ ראינו שלא מסתכלים על שעת התערובת אלא על מה שנתרסק אח״כ, ואילו בסעיף ג׳ אומרים שלא איכפת לו במה שעכשיו ירד הנוצה אלא מסתכלים דוקח על
שעת התערובת.

תשובה

נלע״ד שבבריה שנתערב ואסור, הרי יש כאן איסור, ואח״כ האיסור מתבטל, אבל בתרנגול בנוצתה שהתבטלה נחשב
כבר שאין איסור, והתבטל האיסור והלך לו, ועכשיו שהורידו הנוצה אין כאן איסור, שהתבטל כבר ברוב.

חידה

אם נתערב איסור בהיתר, ושניהם מין במינו, ונשפך בענין שאין יכולין לשער כמה היה אם נודע שהיה רובו היתר מותר,
(כי כל הדין שבמין במינו בעי שישים הוא מדרבנן אטו מין נשאינו מינו שנותן טעם, ומדאורייתא אזלינן אחר רוב, וכאן הוי ספק דרבנן לקולא) כך מבואר בשלחן ערוך סימן צח סעיף ב׳.
וקשה והרי חתיכת האיסור ידעו מקודם שהיה איסור, ונימא חזקה דמעיקרא שהיה איסור נגד הספק דרבנן אם נתבטל בשישים?
תשובה

הגרעק״א בתשובה (מובא בפתחי תשובה סימן ק״ט ס״ק ג) מתרץ שכנגד החזקת איסור, יש להיתר חזקת היתר, וכיון
שיש סתירה בין החזקת איסור לחזקת היתר, אמרינן ספיקא דרבנן לקולא.
חידה נוספת לפי הנ״ל - נתערב ביבש מין שאינו מינו הדין הוא שצריך שישים מדרבנן אף שמדאורייתא ביבש אף מין נשאינו מינו בטל ברוב (שאין נתינת טעם) האם לפי הנ״ל נתערב מין נשאינו מינו ביבש ולא נודע אם היה שישים, גם
נימא ספיקא דרבנן לקולא מחמת הסתירה בחזקות כנ״ל בחידה הקודמת? איזה חילוק יש?
תשובה לחידה הנוספת

הגרעק״א הנ״ל (מובא שם בפתחי תשובה הנ״ל) מחלק שדוקא במקרה הנ״ל שרצינו לעשות האיסור להיתר ע״י רוב אז אמרינן שיש סתירה בין לעשות האיסור להיתר, ולבין לעשות ההיתר לאיסור, והוי סתירה בין החזקות וספק דרבנן לקולא. אבל ביבש אין באים להפוך ההיתר לאיסור, אלא לאסור לאכול החתיכה שמא הוא האיסור, בזה צריכים להעמיד האיסור על חזקתו, כי אין אנו באים לומר שנהפך לאיסור, אלא באים לומר שאסור לאוכלו שמא הוא האיסור. שבלח ההיתר נהפך לאיסור אבל ביבש זה רק ספק איסור על כל חלק וחלק. (עי״ש היטב בדבריו העמוקים).

חידה

גמ׳ בתענית טז ע״א "אמר רב חדא בר אהבה אדם שיש בידו עבירה ומתודה ואינו חוזר בה למה הוא דומה לאדם שתופס

שרץ בידו שאפילו טובל בכל מימות שבעולם לא עלתה לו טבילה". והנה הרמב״ם בהלכות תשובה (פ״ב הלכה ג) כתב זאת
59

קונטרס החידות

במקרה של "המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב", ומשמע שמדובר בכל עבירה. וקשה למה רש״י שם בתענית פירש "שיש בידו"- גזל, ואינו חוזר בו לשלם את הגזל", למה פירש רש״י הגמ׳ רק בגזל, ובמה נחלקו רש״י והרמב״ם?
תשובה

הנלע״ד דלפי רש״י בשאר עבירות אם לא יחזור בו בלבו, אין זה טובל ושרץ בידו, ממה נפשך, אם אינו חוזר בו בלבו כלל, הרי אין זה טובל כלל כי הוידוי שלו שקר, ואם חוזר בו בלבו קצת, הרי יש כאן מדרגה של תשובה, כמו שכתב רבינו יונה שכל דרגה של תשובה מתקבלת (כמדרגה). לכן פירש רש״י שמדובר שמתחרט לגמרי בלבו ובכל זאת העבירה ממשיך, שיש כאן שני דברים נפרדים, הטבילה דהיינו החרטה, והשרץ היינו הגזל, ויש כאן טבילה שלמה, אך דבר אחר, שרץ, מטמא.(וכן בלשון הגמ׳ מדוייק שכתוב שיש בידו עבירה, דהיינו הגזל שבידו, אך מי שאינו מתחרט אין זה בידו אלא בלבו, ולרמב״ם צריך לומר שהלשון לאו דוקא. גם בגמ׳ מקודם בתענית, עי״ש, מדבר בגזל). ונראה שהרמב״ם לשיטתו שכתב בהלכה הקודמת הלכה ב׳ "ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד וכו׳ ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם" ואם כן לשיטתו אם מתחרט קצת, אך לא מתחרט עד שיעיד עליו יודע תעלומות, אף שעשה מעשה טבילה אך לא הועיל לו כלום כיון שאין יודע תעלומות יכול להעיד שלא יעשהו עוד לעולם, ולכן הרי זה כטובל שעשה משהו אך עם שרץ בידו שלא מועיל לו, משא״כ לרש״י הרי הועיל לו קצת. (וניחא לפי זה שהרמב״ם לא צריך להעמיד הגמ׳ באוקימתא, שהרי הגמ׳ משמע שלא מדובר רק בגזל).

חידה

הש״ך ביורה דעה (קי״א ס״ק יט) מקשה שהרשב״א (תורת הבית הארוך דף קיג ע״ב, כג ע״ב) כתב שאיסור דרבנן שנפל לאחד משני קדירות של היתר, ולא ידענו איזה שאוסרים את שניהם, והקשה מאי שנא מחמץ שנכנס לאחד משני בתים בדוקים, ויש ספק לאיזה בית נכנס שזה אחר זה מתירים שניהם, ולכן הש״ך שם פוסק דלא כהרשב״א אלא כהרמב״ן כיצד נוכל ליישב את הרשב״א?
תשובה

נלע״ד לחלק דבספק איפה נמצא האיסור דרבנן, אין אנו מחדשים דינים בתוך הקדרה, אלא רק אמרינן שהאיסור הלך
לכאן או לשם, ולכן אם פסקינן שלא הלך לקדרה זו על כרחך פסקינן שהלך לקדירה אחרת, משא״כ בחמץ שמתחדש דין בדיקה על הבית, כאן לא פוסקים על החפצא של החמץ אלא על החובת גברא לבדוק, ממילא מתירים כל בית מחובת בדיקה בלא להתייחס לזה שהחמץ הלך על כרחך לאחד משני הבתים, כי לא דנים על מציאות החפצא אלא על חובת הגברא (ועיין בנקודת הכסף בשם בן הש״ך מה שרצה לתרץ ולא הבנתי מה יעשה עם "עכבר").

חידה

כתב הרמב״ם בהלכות שגגות (פ״ו ה״ח) "אכל כחצי זית ונודע לו וחזר ושכח ואכל כחצי זית אחר בהעלם שני פטור שהרי נודע לו בינתיים ויש ידיעה לחצי שיעור ... אם הוציא שתי אמות בשוגג ושתי אמות במזיד ושתי אמות בשוגג, אם בזריקה חייב, לא מפני שאין ידיעה לחצי שיעור אלא מפני שאין בידו להחזירה ולפיכך לא הועילה לו הידיעה שבינתיים". רואים שלא מועיל ידיעה שבינתיים איפה שאין בידו להחזירה.
וקשה שהרי הרמב״ם פסק בהלכות שגגות פ״ז הלכה ט׳ "שגג שהיום שבת וזרע בו וכן בשלישית שכח שהוא שבת והבריך הרי זה חייב (חטאת) על כל אחת ואחת שהימים שבין שבת לשבת הרי הן כידיעה אחת לחלק". וקשה, מה מועיל שהימים שבינתיים כידיעות, הרי לא היה בידו אף פעם לא לעשות העבירה כיון שבאף שבת לא ידע שזה שבת?
תשובה

נראה שמה שהרמב״ם כתב "מפני שאין בידו להחזירה לפיכך לא הועילה לו הידיעה שבינתיים" אין פירושו שידיעה מחלקת רק במקום שבידו לא להמשיך לעשות את העבירה, אלא פירושושכיון שאין בידו להחזירה נחשב כל הזריקה למעשה אחת, אבל אין זה שייך בעושה כמה מלאכות בכמה שבתות, דזה ודאי נחשב לכמה מעשים אף אם אין בידו להסתלק מהעבירה
ופשוט.

חידה

בירך על פרי אחד בורא פרי האדמה ורוצה לפטור פרי אחר שברכתו העץ, נחלקו הפוסקים אם יצא, שיטת הגר״א (או״ח
סימן ר״ו ס״ק ד׳) שאין מחלוקת ראשונים בזה ולכו״ע יצא. שיטת הבית יוסף שהוי מחלוקת רש״י נגד רבינו יונה (הבית יוסף סימן ר״ו), ושיטת השאגת אריה (סימן כ״ז) שלכו״ע לא יצא. (המשנה ברורה סימן ר״ו ס״ק יו״ד פסק שאם עשה כן יצא בדיעבד, כשיטת המחבר, אך כתב שעדיף שלא לאכול פרי העץ אלא לאחר זמן, ובס״ק ז׳ הביא שלכו״ע עדיף לכתחילה שלא יכווין לפטור העץ).
נשאלת השאלה על השאגת אריה, מאי שנא בירך על פרי העץ בטעות האדמה שבדיעבד יצא, לבין בירך על פרי אחד
ברכת האדמה וכיון להוציא גם פרי העץ, והרי פרי העץ הוא בכלל האדמה?
תשובה

60

קונטרס החידות

נראה להסביר (ואח״כ הראו לושכן כתב השו״ע הגר״ז) שיש שני דינים בברכה ראשונה. דין ראשון שאסור להבות מעולם הזה בלא ברכה, דיןשני שרבנן תיקנו נוסח פרטי על כל דבר ודבר. והנה מי שבירך בטעות האדמה במקום העץ אמנם עבר על החיוב לברך הנוסח הפרטי, אך א״א לומר שנהנה מעולם הזה בלא ברכה, ולכן לא אמרו שיחזור ויברך שהרי זה ברכה לבטלה שמותר לו כבר להנות. משא״כ במברך על הצנון האדמה הרישקיים את שניהדינים,הדיןשל הנוסח לפי תקנת חז״ל, שהאדמה קאי על הצנון, וקיים ענין שאסור להבות בלא ברכה אך הוא לא קיים עדיין על הזית החיוב הפרטי לברך עליו העץ, והנה כיון שאם יוסיף לברך העץ לא יהפך הברכה של האדמה להיות לבטלה, שהרי הוא קאי על הצנון, ולכן רבנן עדיין חייבו את החיוב לברך הברכה הפרטית.
עוד בענין זה:
עיין רשב״א ברכות מח ע״ב ד״ה מימיני היו, שהקשה כיצד סבר המקשן בגמרא שהאדמה יפטור העץ ותירץ בתירוץ שני שיפטור משום שדמי לבדיעבד עי״ש, משמע מדברי הרשב״א שהסברא הראשונה שלו שכל מה שאמרו שהאדמה פוטר
היינו רק בדיעבד, דהיינו שעשה שלא כדין, אך כאן שהברכה על הצנון היה כדין אין זה בדיעבד ולא אמרינן בכה״ג שיועיל להעץ שהרי לא קיים החיוב של לכתחילה עדיין על הזית.

חידה

המג״א סימן ר״ו ס״ק ג׳ הביא שהמברך ברכת חתנים תחת החופה, והתברר שלא היה אירוסין עדיין, צריך לחזור ולברך
כיון שהאירוסין הפסק. וקשה למה האירוסין לא נחשב צורך הנישואין כמו הבא את המלח שלא הוי הפסק בין ברכת המוציא לאכילת הלחם (כמבואר שלחן ערוך סימן קס״כ סעיף ו)?
תשובה

נישואין בלא אירוסיןאינו כלום,ודומה כאילואין לחם עדיין בעולם ובירך ברכת המוציא (כך נלע״ד ובזה מתורץ גם קושיות הפרי מגדים על המגן אברהם שם עי״ש בפרי מגדים קושייתו). אח״כ הראו לי שמקורו של המגן אברהם שם בשו״ת ר׳ אליהו מזרחי (ח״א סימן ד) ושם כתב להדיא קושיה זו וחילוק זה, וכתב שם עוד לתרץ שאירוסין דבר חשוב כשלעצמו משא״כ המלח שאינו חשוב כ״כ להיות הפסק, ועיין שם עוד חילוקים ונפק״מ.

חידה

ביו״ד סימן שכ״ד (סעיף ט) העושה עיסה מחיטה ואורז אם יש טעם דגן חייבת בחלה אע״פ שרובה אורז, וקשה מאי שנא מהלכות ברכות שפסק הרמ״א (ר״ב סעיף א) שאם נתערב יין בשכר אזלינן בתר הרוב (שאם יש רוב שכר לא מברך על היין) ולמה לא נלך בתר הטעם?
תשובה

עיין ט״ז סימן ר״ב ס״ק א׳ שהקשה כן וראה מה שתירץ ולבושי שרד ס״ק ב׳ ושער הציון ס״ק י״ד ולענ״ד לתרץ דחלה שאלה של מציאות ותלוי בטעם כעיקר משא״כ בברכות הדיון בהנאת אכילה ומצינו שאפילו פת יכול להיות טפל לדג (סימן רי״ב סעיף א)ובאיסור והיתר לא מצאנו שפת יהיה בטל לדג כשאינם מעורבים, וא״כ אף שיש לו איזה טעם יין בהלכות ברכות הרי זה טפל, כמו הפת שהוא טפל אף שיש ממנו טעם והנאת אכילה.

חידה

כתבו תוס׳ בסוכה (יז ע״א ד״ה אילו) "היכא דאיכא שני טפחים סכך פסול ושנים של סכך פסול ואויר מפסיק ביניהם
פחות מג׳ איכא לספוקי אם שני הפסולין מצטרפים לארבעה לפסול את הסוכה דשמא כיון דאויר מפסיק בינתים לא מצטרפי או שמא כיון דאין באויר ג׳ מצטרפין, ומיהו היכא דליכא בפסולים ד׳ ואויר פחות מג׳ מפסיק בינתים אין האויר משלימו לארבעה במה שחושבו כסתום מחמת לבוד דלא אמרינן לבוד להחמיר" עכ״ל.
והנה לכאורה דברי תוספות סותרים זה את זה, שהרי אחר שאין אומרים לבוד להחמיר למה א״כ יש ספק אם בפחות מג׳ יצטרפו שני הסככים לפסול והרי לחומרא הוא לומר שיצטרפו ע״י לבוד?
תשובה

המגן אברהם סימן תרל״ב ס״ק ה׳ כתב "נהי דאמרינן דחשוב כאילו סמוכים זה לזה מ״מ לא אמרינן שהוא כמפורד וסתום
בסכך פסול".

חידה

כתב הרמב״ם בהלכות מחוסרי כפרה (פ״ד הלכה ב׳) לגבי מצורע "והנותר מן השמן שבכפו יתננו על ראש הממטהר ואם
לא נתן לא כפר" וקשה שהרי הרמב״ם פסק בפרק ה׳ "נשפך הלוג קודם שיתן שאר השמן שבכפו על ראש המטהר אינו צריך להביא לוג אחר שמתנת הראש אינה מעכבת שנאמר והנותר בשמן ומיתר השמן"? ונראה שהמדייק היטב בדברי הרמב״ם ימצא
תשובה לסתירה ... כיצד?
תשובה

הדרשה שהביא הרמב״ם שמתנת הראש אינה מעכבת הוא ממה שנאמר והנותר בשמן ומיתר השמן, לומר לך שאם לא נשאר שמן ואין נותר, אין חיוב, כי החיוב הוא רק מנותר השמן, על כן כשנשפך אין נותר השמן, משא״כ כשלא נשפך השמן הרי
61

קונטרס החידות

יש לו חיוב ליתן מהנותר על ראש המטהר (ועיין כסף משנה שכתב כעיןזה, אך הוספנו שכך מדוייק מהדרשה. אח״כ מצאתי שכוונתי למהר״י קורקוס).

חידה

הר״ן בקידושין (ג ע״א בדפי הרי״ף ד״ה תן מנה - על הגמ׳ קידושיןז ע״א) מביא בשם "אחרים אומרים" שכשאשה אומרת לאיש תן מנה לפלוני ואקדש אני לך שמקודשת מדין ערב היינו אפילו לא אמר הבעל כלום אלא שהוא נתן על פיה וז״ל "לא גרע ממדבר עמה על עסקי קדושיה דמהני אע״פ שלא פירש ולא דמי לנתן הוא תחלה ואין הדבר מוכיח שבתורת קידושין נתנו אלא בדיבורה ונמצא שבאמירתה נגמרו הקידושין ומשום הכי לא מהני אבל כאן הוא עושה מעשה קידושין לגמרי שהרי בנתינה זו היא מתקדשת בלא דיבור אחר דה״ל דיבורא דידה כמדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה שמהני אפילו בסתם" עכ״ל.
והנה לפי דברים אלו שכתב "שבאמירתה נגמרו הקידושין", לכאורה ניתן ללמוד שבהיו עסוקין באותו ענין, ואמרה היא
אינם קידושין כמו שכתב התוס׳ רי״ד (ו ע״א ד״ה אי דיהיב) דנראין הדברים שבדיבור האשה גמרו הקידושין ואנן בעינן שיגמרו בדבור האיש" עד כאן לשונו אך נלע״ד שהמדייק היטב לשון הר״ן הנ״ל יוכל לחלק ולומר דלא סבירא ליה כתוס׳ רי״ד הנ״ל. כיצר ניתן לחלק?
תשובה

הר״ן כותב שכשנתן לא מוכח שהוא בתורת קידושין, ורק על ידי דיבורה נודע שזה קידושין, ולכן נחשב שבאמריתה נגמרים הקידושין. לא כן במקרה של התוס׳ רי״ד, שנודע שהיה קידושין בשעת הנתינה ע״י מה שהיו עוסקים באותו ענין, נמצא שנגמרו הקידושין בשעת הנתינה והדיבור שלה מיותר, עיין בתוס׳ ר״י הזקן על קידושין ה׳ ע״ב שכתב "אע״פ שהיא מדברת מה שאינו מוטל עליה אין היזק בזה".

חידה

העושה אוהל בשבת ע״י שפורס חוטים שיש ביניהם פחות מג׳ טפחים אויר, כתב המגן אברהם (סימן תכ״ב ס״ק ט) שלא אומרים לבוד לחומרא שיהיה כאן איסור עשיית אוהל בשבת, וכן מצינו בתוס׳ בסוכה יז ע״א (ד״ה אילו) שלא אומרים לבוד לחומרא לעשות שיעור סכך פסול ע״י לבוד (עיין מג״א בהלכות סוכה תרל״ב ס״ק ה).
והנה קשה שהרי אם מעמידים עמודים ועושים מחיצה רה״י ע״י כך, הזורק מרשות הרבים לתוכו ודאי עובר על איסור העברת רשויות, וקשה נימא אין לבוד לחומרא?
תשובה

יש לחלק איפה שהחפצא דאיסורא שלא אמרינן לבוד לחומרא, לבין רה״י שאין כאן פסול ואיסור בחפצא רק שגורם לאיסור של העברת רשויות, כנלע״ד פשוט.

חידה

הרמב״ם (הלכות ברכות פ״ד הלכה ג) כותב שאם היה אוכל "וקראהו אבירו לדבר עמו ויצא לו לפתח ביתו וחזר הואיל ושינה מקומו צריך לברך על מה שאכל וחוזר ומברך המוציא ואחר כך גומר סעודתו" ובהשגות הראב״ד כתב "וז״ל הפליג בזה דכל לפתח ביתו לאו עקירה היא" עכ״ל, והנה נלע״ד שאפשר להסביר הרמב״ם על פי מה שפסק בהלכות קרבן פסח (פ״ט הלכה
א) שאם הוציא קרבן פסח לעובי פתח ביתו כלחוץ (אח״כ הראוני שכוונתי ללפנת פענח על הרמב״ם - עיין שם כמה ראיות מכמה גמ׳). (ועיין בכסף משנה שרצה לפרש הרמב״ם בברכות, שיצא מהבית, אך קשה לענ״ד שהיה לרמב״ם לכתוב "ויצא מפתח ביתו" ולא "לפתח ביתו".)
אך קשה עלי, לכאורה מהרמב״ם במעשי הקרבנות (פרק יו״ד הלכה ה) שכתב לגבי אכילת קדשים קלים שהאוכלו בתוך "עובי החומה כלפנים" ונחשב שאכלו בירושלים וא״כ רואים שעובי פתח כלפנים?

תשובות

א. בסעודה ובקרבן פסח נקודת הדיון מה נקרא בפנים ומה נקרא בחוץ, "שינוי מקום" ואמרינן שהעומד בפתח אינו נחשב בפנים, אך לגבי אכילת קדשים קלים תלוי במה שנתקדש קדושת ירושלים והעובי של הכותל נתקדש בזה הקדושה.

ב. עוד יש לומר שבנידון דידן בברכות שמדבר עם חברו שנמצא מחוץ לפתח, נמצא שיש לו קשר עם האדם הנמצא בחוץ ולכן נחשב שהוא בחוץ.

חידה

בגמ׳ ברכות מב ע״א מובא על רבא ורבי זירא שאכלו אצל הריש גלותא, ואחרי שסילקו השלחן מלפניהם שלח להם
הריש גלותא עוד לאכול. רבא אכל, ורבי זירא לא אכל, ושאל רבי זירא את רבא והרי כיון שסלק השלחן אסור לאכול (לפי כמה

62

קונטרס החידות

ראשונים הכוונה שאסור לאכול בלא ברכה ויש ראשונים שסוברים אפ׳ עם ברכה) אמר ליה (רבא לרבי זירא) אנן אתכא (על השלחן) דריש גלותא סמכינן.
והנה תוס׳ שם (ד״ה אתכא) לומד מזה הלכה לליל הסדר וז״ל "מי ששכח לאכול אפיקומן ואמר הב לן ונברך אינו היסח הדעת דאנן אתכא דרחמנא סמכינן"
אך בתשובות הראש (סוף כלל י״ד) כתוב שבכה״ג מברך המוציא. וקשה מה יעשה תשובות הרא״ש עם הראיה של
תוס׳?
תשובה

נלע״ד שאין הנידון דומה לראיה, שהרי היושב אצל בעל הבית חושב כל הזמן על דעת בעל הבית בסעודתו, ולא ברור לו
אם הבעל הבית הפסיק הסעודה אם לאו ולכן דעתו אינו ברור לו שבאמת מפסיק כשאמר הב לן ונברך, אבל מי ששכח מלאכול אפיקומן, הרי דעתו ברור לו לפניו שמפסיק לאכול הסעודה, ואין לו ה״א אחרת (עיין רש״י בברכות שם ד״ה אתכא שכתב "שדעתנו אם ישא וכו'" שמשמע שתלוי בדעתם בפועל, וכך כנראה סבר הרא״ש וכמש״כ).
חידה נוספת להנ״ל - לפי״ז יש להבין, ומה סבר תוס׳?
תשובות

א. יתכן שתוס' לומד שמכוון שאם היו יודעים שצריכים לאכול אפיקומן, ודאי לא היו מפסיקים, נמצא שמה
שהפסיקו הוי סילוק בטעות, וסברו שסילוק בטעות לא הוי סילוק (עיין בערוך השלחן סימן קע״ט סעיף ו שכתב
סברא כזה) (וא״כ סבר תוס׳ שלא תלוי בדעת הפועל).

ב. בליל הסדר כיון שיש את הסדר שקבעו חז״ל בענייני הערב הרי בפועל חושב תמיד שנמצא תחת הסדר של חז״ל.

עוד מראי מקומות בענין הנ״ל: עיין מגן אברהם סימן קע״ט ס״ק ג׳ שאם האורח חולק על דעת בעל הבית, הוי
סילוק. עיין טור סימן תע״ז שהביא את שיטת הרא״ש הנ״ל אך בשו״ע סימן תע״ז סעיף ב פסק כתוס׳ דלא
כרא״ש.

חידה

ברכות דף מ ע״א במשנה בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא, ובגמ׳ שם מבואר שתלוי במחלוקת רבי יהודה ורבנן אם קצץ האילן אם מברך בביכורים נוסח פירות האדמה אשר נתת לי ד׳, דלרבי יהודה אומר הנוסח, כי עיקר אילן ארעא הוא, כלומר שהפירות קבלו באופן ישיר מהאדמה ולכן יש שייכות בין הפירות לאדמה ולכן לשיטתו אם בירך בורא פרי האדמה יצא משא״כ לרבנן שהפירות לא מקבלים ישירות מהאדמה, רק משום שהיה עץ, אם אין עץ אינו קורא, ואין זה פשוט שאם בירך על פירות העץ בורא פרי האדמה שיצא, עד כאן נראה לומר בגמ׳ לפירוש רש״י.
וקשה, והרי בביכורים אומרים פרי האדמה ואם כן מפורש בתורה שגם תאנים וענבים נקראים פרי האדמה, ולמה לא
יוצא בדיעבד בברכות?

תשובה

פרי האדמה שכתוב בתורה אינו שנקראים פרי האדמה, אלא מזכיר עובדה שפירות אלו יצאו מהאדמה, ואשר נתת לי ד׳
אינו קאי חפירות אלא הוא ברכה על האדמה לכן כיון שבביכורים מברך על האדמה ברגע שיש קשר של הפירות לאדמה, בין באופן ישיר בין באופן עקיף הרי שיש דבר הגורם שיכול לברך על האדמה משא״כ בברכה אינו מברך על האדמה אלא על הפרי, ולכן ברגע שהקשר בין הפרי לאדמה הוא רק באופן עקיף שגדל מהאילן והאילן מהאדמה, אך הפירות לא באו מהאדמה, אין ענין להזכיר בברכה את האדמה ולכן בדיעבד אינו יוצא.

חידה

יש מחלוקת ראשונים אם אביו רשע אם יש דין כיבוד אב ואם, דעת הסמ״ג והטור שאינו חייב לכבדו, אך דעת הרמב״ם שחייב. קשה על הסמ״גוהטור למה צריכים בגמ׳ יבמות ו ע״א וב״ב לב ע״א לימוד שאם אמר לו אביו הטמא או אל תחזיר שלא ישמע לו שנאמר איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי משמורו וכו׳ והנה למה צריך פסוק לזה הרי אביו רשע?
תשובות

א. הרעק״א (בדו״ח בב״מ שם) אומר שאם היה הדין שמ״ע של כבוד אב ואם דוחה ל״ת, ממילא הל״ת לא היה עבירה, וממילא לא היה האב רשע!

ב. בהגהות מיימוניות (ממרים פ״ו הלכה ח׳) תירץ שמכאן רואים שאין נעשין רשע ע״י דיבור.

חידה

63

קונטרס החידות

כתב השלחן ערוך (סימן רכ״ז בסופו) "היה יושב בבית הכסא ושמע קול רעם או ראה ברק אם יכול לצאת ולברך תוך
כדי דיבור יצא, ואם לאו לא יצא".
והנה השבלי הלקט (מובא במגן אברהם ס׳ ר״ו ס״ק ד) למד מזה שאם בירך על המצוה לעשות או על דבר לאכלו ולא עלתה בידו לפישעה ונתעכב יותר מכדי שאלת תלמיד לרב ועלתה בידו צריך לחזור ולברך אך הביא המגן אברהם שם שהאבודרהם חולק על זה (עיין ברעק״א שלדעתו אין האבודרהם חולק) וסבירא ליה שבדיעבד יצא (וספק ברכות להקל). ונראה שיש מקום לחלק בין המקרה של שומע רעמים לברכת הנהנין והמצוה. מה החילוק?
תשובה

עיין באמד משה בסימן רכ״ז שכתב לגבי רעמים "כל שלא בירך תוך כדי דיבור שוב לא יברך דמה שעבר אין" כלומר שבברכת השבח כשהברכה על מה שהיה מקודם אמרינן שאחר תכ״ד כבר אינו, משא״כ כאן שהברכה לפני המצוה וההנאה, הרי אחר תוך כדי דיבור המצוה וההנאה עדיין בעולם (ועיין פתיחת הפרי מגדים להלכות ברכות סעיף י״ד שחילק כעין זה).
(ועיין דרישה סימן ר״ו ס״ק ב שכתב שרק כשצריך להפסיק בעל כרחו, שאינו יכול לברך מחמת היותו בבית הכסא, שזה
יותר מקרי הפסק.)

חידה

אם אחד שומע ברכת הנהנין מאבירו ונתכוון לצאת הברכה, ואח״כ לא אכל (השומע) את האוכל, כתב הצל״ח (ברכות כב
ע״א בתוס׳ ד״ה עד שלא הגיע ש״ץ, בא״ד ור״ת ור״י היו אומרים) שהשומעים עוברים על ברכה לבטלה (לפי ר״ת ור״י הסוברים ששמוע כעונה ממש עד כדי כך שסוברים שנחשב הפסק באמצע שמונה עשרה להיות שומע כעונה). והנה נראה שדברי הצל״ח לדמות זה תלויים בחקירה בדין שומע כעונה, ולצד אחד בחקירה יש לחלק. מה החקירה?
תשובה

יש לחקור כשאחד אומר ברכה והשני שומע וכעונה, האם יש כאן שתי ברכות ברכת המברך וברכת השומע, או האם יש

כאן ברכה אחת רק שהשומע נחשב כשותף באמירת הברכה. והנה החזון איש)(כתב שהשומע נחשב כמשתתף בברכת המברך, ועל פי זה יישב למה צריך כוונת משמיע (ולא מספיק שהמשמיע יכווין לשם מצוה) ומה שצריך שהמשמיע יהיה בר חיוב. לפי״ז נראה שאמנם השומע משותף למשמיע עד כדי כך שנחשב כהפסק בשמונה עשרה, אך כיון שסוף סוף יש כאן רק ברכה אחת מצד המברך, ואצל המברך אין הברכה לבטלה כשהמברך אוכל, א״כ לא יהפך הברכה לבטלה כשהשומע לא יאכל (ובכלל דברי הצל״ח חידוש גדול שיהיה ברכה לבטלה בלא ביטוי שפתיים).
חידה נוספת על הנ״ל
ברעק״א בהגהותיו על הצל״ח שם כתב על הצל״ח הנ״ל שיכול השומע לעשות תנאי שרק מכוין לברכה אם
יאכל בסוף, ואז אין חשש ברכה לבטלה, וקשה כיון שהשומע כעונה ממש, נימא שכמו שהמברך ממש שיעשה תנאי שברכתו יחול רק אם יאכל, ודאי הוי לבטלה ומאי שנא בכה״ג?
תשובה

אין השומע עושה תנאי שלא יחול הברכה אלא השומע עושה תנאי שלא יהיה שמיעתו כעניה אם לא יאכל, וא״כ
נמצא שלא בירך כלל, ואין ברכה לבטלה אם לא בירך, ופשוט, וכך כתב ברעק״א שם.

חידה

כתב השלחן ערוך (או״ח סימן קע״ח סעיף ד)וז״ל "אם אכל פת במקום אחד וחזר ואכל במקום אחר אינו מברך ברכת המזון אלא במקום השני כמו שנהגו הולכי דרכים שאוכלים דרך הילוכם ויושבים ומברכים במקום סיום אכילתן" עד כאן לשונו, והנה הולכי דרכים אינם מברכים ברכה ראשונה, על אף ששיטת המחבר (סעיף א שם) שהמשנה מקומו צריך לברך ברכה ראשונה, וצריך לומר, לכאורה משום שהולכי דרכים אינם קובעים שום מקום לאכילתם (ועיין מגן אברהם שם ס״ק י״א) וא״כ קשה מה הראיה של המחבר מהולכי דרכים שמברכים ברכת המזון במקום האחרון שלא צריכים לחזור, והרי שאני הולכי דרכים שלא קבעו שום מקום ולכן אין צורך לחזור למקום הראשון, מה שאין כן כשאכל פת במקום אחד, וקבע שם מקום אולי צריך לחזור ולברך שם ברכת המזון (ובאמת בהגהות סמ״ק שהוא המקור לשו״ע שם דחה הראיה משום כך - הגהות סמ״ק עמוד ק״ד בא״ד "ושמא אפילו בפנים" עי״ש). רמז:יש לומר הסבר אחר למה הולכי דרכים אינם צריכים ברכה ראשונה בדרך.
תשובה

יש לחקור בהולכי דרכים שלא תברכין ברכה ראשונה בשינוי מקומם, האם משום שאין לאכילתם קשר לשום מקום או
האם משום שאכילתם קשור לכל המקומות בהם אכלו. ונראה שהמחבר למד שאכילתם קשור לכל המקומות בהם אכלו, דקלת מדוייק כן במחבר שכתב שהולכי דרכים "יושבים ותברכין במקום סיום אכילתן" משמע ששם יברכו ולא אחר כן, ולפי זה מביאים ראיה ששייך לקבוע אכילתן בכמה מקומות, ולכן לא צריכים לחזור למקום קביעות הראשון (והנה יעויין בגר״א סוף ס״ק י״ח שהביא מברכות נג ע״ב מעשה דרבה בר בר חנה שהלך בדרך וחזר למקום קודם לברך ברכת המזון, והסביר הגר״א דמיירי שלא

הוה ליה פת שם במקום השני והנה לסברא שלא קבע שום מקום מה איכפת לו, שיברך גם במקום שנמצא אף בלא פת, אלא על כרחך שלמד הגר״א שצריך לברך דוקח במקום שאכל פת, הרי שיש להולכי דרכים קביעות - אלא א״כ נימא אוקימתא ששם

64

קונטרס החידות

הפסיק באמצע הדרך לאכול פת, ולא אכל אז בהליכה) (אך עיין קפ״ג סעיף י״א שמשמע שאין צריך לברך במקום סיום אכילתו, ובבית יוסף שם הביא כל בו בשם ראשונים שחולקים, וצ״ע.)

חידה

איש"הצלה"נוסע בשבת כדי להציל חולה, ובדרך ישנם כארבעים יונים על הכביש והיות שהוא נוסע מהר בודחי יהרוג הרבה מהיונים. האם מותר לצפצף ע״י ה"סירנה" כדי למנוע הריגתם?
תשובות

א. מעשה הנסיעה הוא משום פיקוח נפש, אך הצפצוף אינו קשור לפיקוח נפש. לכן נלע״ד פשוט שכל ההיתר מצד וחי בהם לא שייך למעשה הצפירה (ועיין בדברי הגאון הרב יהודה אריה דונר שליט״א בחוברת קול התורה חוברת ע״א עמוד
ש״א שדן בזה בארוכה).

ב. הריגת היונים הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, וכלאחר יד, ודרך קלקול, ודבר שאין ממכווין (ולכאורה גם מתעסק) א״כ אין בזה איסור כלל כמבואר בשעה״צ (סימן שט״ז ס״ק ד) א״כ בודחי אין לעשות חילול שבת אפ׳ כלאחר יד בשביל למנוע פעולה זו (הגאון רב נסים קרליץ שליט״א מובא שם).

חידה

דעת הרמב״ם בכמה מקומות ספיקא דאורייתא אינו לחומרא מדאורייתא, ורק מדרבנן הוא לחומרא כמבואר בשב שמעתתא בשמעתתא א׳ ריש פרק ראשון. והנה בשמעתתא א׳ בסוף פרק ב הביא את קושיות הר״ן(קידושין לח ע״ב) על הרמב״ם מספק ערלה בחו״ל המותר מהלכה למשה מסיני דלמה בעינן הלכה למשה מסיני תיפוק ליה מצד שכל ספיקא דאורייתא אינו אסור מדאורייתא. והשב שמעתתא שם רוצה לתרץ "דערלה אפילו חתיכה אחת חשוב איקבע איסורא, כיון דקודם שלש שנים אסור, והשתא דמספקא לן אם הותרו ע״י שלש שנים הו״ל איקבע איסורא" והנה הסבר דברי השב שמעתתא נראה על פי הרמב״ם הלכות שגגות פ״ח הלכה ב׳ שכתב "אינו חייב באשם תלוי עד שיהיה שם איסור קבוע וכו׳ שהיתה לפניו חתיכת חלב וחתיכת שומן ואכל אחת מהן ואין ידוע איזה מהן אכל וכו׳ אבל אם היתה לפניו חתיכה אחת ספק שהוא חלב ספק שהוא שומן ואכלה פטור שהרי אין כאן איסור קבוע" עכ״ל. לזה כתב השמעתתא שבערלה בחו״ל בספקו היה כאן בעץ איקבע איסורא כי היו כאן פירות ערלה בשלש שנים הראשונות. והנה קשה שהרי בכל חתיכה שנראית כמו שומן, הרי הוא בא מבהמה שיש בו חלב גם כן,וא״כ כמו שבערלה אומרים שהעץ היה בו ערלה ואיקבע איסורא, הכי נמי נימא שבבהמה היה חלב ואיקבע איסורא? ואדרבה, קל וחומר הדברים, שהרי בערלה רק היה בשנים הראשונות בעץ ערלה, משא״כ בבהמה שבזמן שיש בו שומן יש בו חלב הרי יותר איקבע איסורא לכאורה?

תשובה

שורש הספק בערלה הוא על העץ, ממנו באו הפירות האם העץ היה בשנות ערלה או לא, והעץ גופא איקבע איסורא. מה
שאין כן בשומן הספק אינו בבהמה אלא על גוף השומן, ולא איקבע איסורא בגוף השומן.

חידה

בשלחן ערוך (סימן קס״ח סעיף ז) מבא שלוש שיטות ראשונים שנחלקו בהגדרת פת הבא בכסנין. שיטה אחת שכסבין מלשון כיס והוא פת שעשוי כמין כיסים מלאים סוכר שקדים ואגוזים ומיני תבלין. שיטה שניה שכסבין מלשון כוסס דהיינו שעושים אותו כעכין יבשים וכוססין אותם, ושיטה שלישית שפת הבא בכסבין היינו שהעיסה בלושה בדבש או בשמן או בחלב ואפאה, דוגמת העוגות שלנו. וכתה הבית יוסף "ולענין הלכה כיון דספיקא במידי דרבנן הוא נקטינן כדברי כולם להקל ... ואינו מברך עליהם המוציא (וברכת המזון) אלא אם כן קבע סעודתו עליהם" דהיינו שמברך מזונות והסביר הדרישה "שברכת בורא מיני מזונות היא ברכה כוללת כמו ברכת שהכל" (וכך הסביר שבעל המחיה יוצאים בדיעבד מדאורייתא חיוב ברכת המזון).

65

קונטרס החידות

נשאלת השאלה, אדם שאכל עוגה, ובירך עליו מזונות משום דין המחבר, איך יברך אח״כ על דג שהכל, והרי כיון שבירך מזונות מחמת ספק ברכות, דלשאר השיטות הרי ברכתו המוציא, והרי הוא לחם, הרי הלחם פטר את הדגים מברכה, וא״כ מדין ספק ברכות צריך לחשוש ולא לברך שהכל?

תשובות

א. יש שרצו לתרץ שכיון שבירך מזונות על העוגה, והרי לא כיוון לפטור את הדג, לכן לא יפטור אך נראה לענ״ד שתירוצם אינו פשוט,שהרי מצאנושבהיה לפניו כמה בהמות שדעתו לשחוט את כולם ובשעה שבירך על הבהמה ראשונה דעתו
היה שלא לפטור שאר הבהמות ששיטת התבואות שור (יו״ד סימן יט ס״ק יז) שלא מועיל כוונתו שלא לפוטרם, כיון שלמעשה דעתו לשחוט את כולם והם המשך של מעשה השחיטה הראשונה שנפטרה בברכה, ואף שהפרי חדש (ומובא בתבואות שור שם) חולק, יש מקום לומר בנידון דידן שפוטר מצד עיקר וטפל, שלכו״ע נתפוס כתבואת שור, שהרי אין
זה רק המשך אלא יותר מכך, טפל, ודומה לאחד שיברך על לחם וכוונתו שלא לפטור את המלח שבלחם, שהרי המלח חלק מהלחם, וקשה לחלקו מהלחם לענין ברכה. והרי זה דומה לענ״ד לאדם שישים מזוזה על חדר, ויכוין שלא יפטור המזוזה חצי מהחדר, שאף על פי שמצוות צריכות כוונה, נראה ברור שבכל זאת יצא חובת מזוזה על כל החדר. ה״ה כאן שהלחם פוטר את הכל מדין טפל, ונעשה הכל חלק מהעיקר.

ב. יש שרצו לתרץ שכיון שמברך מזונות, לא יפטור את הדג שרק ברכת המוציא פוטר את הדג. אך לא נראה לתרץ כך כיון שסוף סוף הדג טפל לחפצא של הלחם, ואמר ברכה שיוצאים בו על הלחם, ולמה לא יפטור הדג.

ג. יש שרצו לתרץ שאחר שנפסק בשלחן ערוך ברכתו מזונות אם כן נפסק להלכה שהרי זה פת הבא בכסבין לכן ממילא יוצא שאין זה לחם. אך נראה לי שא״א להגיד כן, שהרי הביאור הלכה (סעיף ח ד״ה טעונים) פסק שאם אוכל עוגה באמצע סעודת פת, אף על פי שאוכלו כקינוח אינו מברך עליו מזונות, מכיון שחוששין לראשונים שסוברים שברכתו המוציא, וכבר נפטר בברכת המוציא שברך על הלחם. חזינן שלא נפסק שהוא מזונות אלא מצד הספק וצריך להתייחס גם לצדדים שהוא לחם להלכה.

ד. הנראה לענ״ד לתרץ, וכך מצאתי בספר תשובות והנהגות לר״מ שטרנבוך שליט״א, שיש להתבונן בסברא שפת פוטר כל מיני מאכלים שבסעודה, עיין ברמב״ם (פ״ד הלכה י״א) שכתב "שהכל טפלה לסעודה" ורש״י בברכות מח ע״ב כתב "דהוי ליה טפלה" והזכיר סברא של מלפת שמלפת את הפת, וכן הזכיר בתוס׳, וברא״ש כתב שפת "הוא עיקר הסעודה",
והנה אין דרך לקבוע סעודה על עוגה, ואין דרך ללפת את העוגה עם שאר דברים, ולכן אפילו אם נימא שברכתו המוציא,
אין זה מסוגי הלחם הקשורים לסעודה (אלא א״כ קבע סעודה עליהם).

חידה

במשנה במכות (כא ע״א) נזיר שהיה שותה יין כל היום, אם אמרו לו אל תשתה חייב על כל אחת ואחת. הקשה תוס׳ (טו
ע״ב ד״ה במאי) נימא שהוי התראת ספק שמא ישאל על נזרו ותירץ דכיון שהוא עכשיו נזיר יש לנו לומר "שמעולם יעמוד כמו שהוא עכשיו ולא ישאל לחכם לעולם והלכך לקי כל כמה דלא שאל ושפיר הוי התראת ודאי" עד כאן לשונו. וקשה שהרי באיסור נותר "ולא תותירו ממנו עד בקר" מבואר בגמ׳ במכות טז ע״א שהוי התראת ספק, שמא אח״כ יאכלו, ולמה הוי התראת ספק גם שם נימא שכיון שלא אכל עד עכשיו, "יעמוד כמו שהוא עכשיו" ולא יאכל גם אח״כ, כמו שאמרנו בנזיר?
תשובות

א. עיין רשב״א בגיטין (לג ע״א ד״ה כל) שהסביר בנזיר "בתר השתא אזלינן והשתא מיהא נזיר הוא", דהיינו שבנזיר אם שוב שותה הרי שעכשיו עשה מעשה עבירה אלא אם כן יתחדש שאלה לחכם, מה שאין כן בנותר אינו עושה עכשיו שום

66

קונטרס החידות

מעשה איסור, שאין איסור עד שיגיע הבוקר, ולא יאכל, אבל עכשיו אינו זמן איסור כלל (כך נראה לי בכוונת תוס׳ מכות
טו ע״ב ד״ה ועבר)

ב. עיין שו״ת נודע ביהודה תנינא סימן ס״א הגהה של בנו של הנודע ביהודה שכתב שבנותר חזקה שיאכל, כיון שעומד לאכילה, וכך המצוה, משא״כ בנזיר אין חזקה שישאל על נזרו.

חידה

כתב המגן אברהם (סימן קפ״ד ס״ק ט, בסוף דבריו) "נראה לי דמי שרוצה לפטור שני אכילות או שני שתיות בברכה
אחת ושהה בנתיים כדי שיתעכל צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה".
והנה השו״ע ריש סימן רט״ז לענין ברכת הריח כתב "שיברך קודם שיריח אבל לאחריו אין צריך לברך כלום" ובטעם הדברים כתב המגן אברהם על השו״ע שם (ס״ק א) "ובכל בו פירש משום דכשמפסיק הריח מחוטמו כבר עברה הנאתו לכן אין מברך ברכה אחרונה משא״כ באכילה שנשארה תוך מעיו" עד כאן, והנה לפי שני המג״א דלעיל, יצא לכאורה דין מחודש, שמי שמריח ומפסיק לשניה הריח מחוטמו, שאז כבר נגמר "שיעור עיכול"שבריח, יצטרך לחזור ולברך ברכת הריח על המשך מה שרוצה להריח. אך נראה לחלק, מדוע?
תשובה

נראה לענ״ד שלא בא הכל בו לומר שלענין ברכה אחרונה שיעור העיכול כשמריח, ולגבי אכילה נשאר השיעור עיכול אח״כ, אלא נראה שרצה לומר יותר מזה, שלא דמי כלל התקנה של ברכה ראשונה שבמאכל לתקנה של ברכת הריח, שבאכילה יש מושג עיכול ולכן יש מושגשיעור עיכול, ובדרך כלל אדם עושה אכילה חדשה אחרי שנתעכל המזון, והמזון בא עבור העיכול, משא״כ בריח כיון שאין שייכות זה לענין עיכול, תקנו שברכת הריח יהיה על כל המעשים של מה שמריח עד שיפסוק מלעשות מעשים אלו, ולא עד שיפסיק "העיכול".

חידה

כתב השו״ע (סימן תרמ״ו סעיף יו״ד) שהדס "נקטם ראשו כשר" והסביר המשנה ברורה (ס״ק כט) "ואינו דומה ללולב וערבה דנקטם ראשו פסול בהן דבהדס ענפיו חופין ראשו ואין קטימתו ניכרת בהן" עכ״ל, ובשער הציון ס״ק ל״א הביא תקנה בנקטם ראשו ועליו "שיקטים גם העץ עם שני העלים עד סמוך לקן שמתחתיו והוי פסול שחוזר להכשרו עכ״ל וקשה שהרי הרמ״א בסימן תרמ״ט סעיף ה׳ כתב "אם היה (אתרוג)יבש או מנומר שפסול כל ז׳ ימים אף אם חתך היבשות או הנתור פסול כל ז׳ הואיל ובא מכח פסול" עכ״ל, וא״כ למה מהני לקטום את העץ של ההדס "שחוזר להכשרו" נימא שבא "מכח פסול"?
תשובות

א. מובא על דברי השער הציון הנ״ל דברי החזון איש שלמד בשיטת הרמב״ן שאין הפסול בנקטם ראשו של הדס פסול שנקטם גנאי ופסול, אלא משום שהדרו של ההדס הוא בעליו ובעינן שיהיה בראש ההדס עלים וא״כ כשרואים את העץ
נוכל לומר שאין כאן תחילתו בפסול, אלא שעדיין לא הגיע ההכשר, דנקטם אינו פסול בהדס רק עדיין לא התחיל ההכשר
עד שיהיה עלים בראשו.

ב. מקור דברי הרמ״א מהגהות אשר״י שמקורו בראבי״ה סימן תרצ״ז וז״ל "ונראה בעיני דאתרוג כמוש או מנומר שהוא פסול אם חתך מה שהיה כמוש או מנומר ממנו ושייר השאר שלם שפסול לברך עליו, כיון שבא מכח פסול ומאוס, ואף על גב דאם מיעט ענביו כשר (סוכה לב ע״ב) ובא מכח פסול, התם משום שאינו ניכר המיעוט שיש שגדל בו הרבה ענבים ויש שגדל בו מעט עכ״ל, הרי שחילק בין איפה שניכר החיסרון עכשיו לבין מקום שלא ניכר החיסרון, לפי״ז נוכל לומר כיון שמכוסה הנקטם בעלים ואינו ניכר, אינו פסול.

תוספת לענין הנ״ל
והנה הוקשה לי בהבנת דברי הראבי״ה מה איכפת לן שיש חיסרון ניכר, והרי לא ניכר שחיסרון זה בא מכח תחילתו בפסול, וא״כ מה הבעיה בזה, אך נראה להסביר עומק כוונתו על פי מה שממשיך הראבי״ה אח״כ (והמשך זה אינו בהגהות אשר״י) "היכא שלא היה הדר אי אפשר לתקנו הדר בחיתוכו", דהיינו שבזמן שיש חזזית נוצר דין פסול באתרוגוא״א "לתקנו" עד שמסיר כל זכר שאי פעם היה בעיה כזאת, נמצא שאין אנו פוסלים מחמת שרואים חיסרון שבא מחמת פסול, אלא אנו פוסלים מחמת שבתחילה היה שם חזזית ונוצר ע״י כך דין פסול באתרוג וא״א לתקנו עד שיסיר כל זכר לבעיית ההדר של החזזית, וכשרואים חסר מחמת החזזית נשאר זכר לחזזית.

67

קונטרס החידות

והנה המחבר בסימן תרמ״ח סעיף י״ד הביא שיטת הרא״ש "אם עלתה בו חזזית בענין שפסול או שהוא מנומר אם כשקולפו חוזר למראה אתרוג כשר" ולא העיר הרמ״א שם דבר, ונראה שהרמ״א מחלק בין נקלף שאינו ניכר, דהרי מוכח שמדובר כאן באינו ניכר שבנקלף הניכר הרי זה כחזזית שפוסלו בחוטמו במקום אחד ובשאר האתרוג בשנים ושלש מקומות

(כמבואר במשנה ברורה סימן תרמ״ח ס״ק כו)וא״כ כאן שהשו״ע הכשיר מדובר שיש לו עדיין מראה האתרוג, משא״כ חסר
שבחסר ניכר החיסרון והרי זה פסול כדברי הראבי״ה, ושמחתי לראות שגם הביכורי יעקב הסביר כך את הרמ״א, וברוך שכוונתי. עוד עיין בגר״א שכתב מקור לדברי הרמ״א ממה שהמשנה רק הזכיר הכשר לתקן הדס ע״י שמוריד ענביו ולא הזכיר הכשר אחר לשאר הארבע מינים ע״י חיתוך, משמע שרק במקום שאינו ניכר כשר, דאם לאו, היה למשנה לומר חידוש
שאף בניכר כשר.

חידה - בענין השתמשות בסוכה

סוכה דף ט׳ מנין לעצי סוכה שאסורים כל שבעה, תלמוד לומר חג הסוכות שבעת ימים לה'. ותניא רבי יהודה בן במירה
אומר כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה שנאמר חג הסוכות שבעת ימים לה׳ מה חג לה׳ אף סוכה לה'. ופסק הרמ״א (סימן תרל״ח סעיף א׳) "אם הזמינה לסוכה ולא ישב בה לא נאסרה דהזמנה לאו מילתא היא", והנה קשה
כיון שלמדים דין זה מחגיגה, ושם אם אמר הרי זה קרבן חל עליה קדושת הגוף בהזמנה בעלמא, דהיינו שחל שם שמים ע״י דיברו והזמנה בעלמא, הכי נמי נימא בסוכה, כשם שחל שם שמים ע״י דיבור בחגיגה כך יחול שם שמים ע״י דיבור בסוכה? ואין לומר חילוקים בין קדשים למצוה שהרי אין משיבים חילוקים על ההיקש?
תשובות

א. יש לומר שהרי ההיקש בין סוכה לחגיגה, וכיון שהזמנה לאו מילתא, א״כ אין זה סוכה ולכן אינו מכלל ההיקש לחגיגה (אך קשה שהרי סוכת גנב״ח כשר, וא״כ כל סוכה יש בו שם סוכה, אלא שיש לומר שההיקש הוא בין סוכה של חג הסוכות שבעת ימים דהיינו סוכה של מצוה ולא סוכה הכשר למצוה, ועיין בט״ז שהקשה ותירץ כעין זה).

ב. יתכן שהרמ״א למד שאין השם שמים חל על ידי דיבור בקדשים, אלא שהדיבור יוצר דין קדושה והדין קדושה יוצר שם שמים, וא״כ ההיקש הוא כמו שקדושת החגיגה יוצר שם שמים כך המצוה יוצר שם שמים בסוכה, ושלב עשיית הקדשים
הוא שלב קודם לשם חגיגה שבקרבן וממילא לא נלמד בהיקש.

חידה - לגבי אתרוג

נקודה שחורה הנמצא על הפיטם (ונראית לעין במרחק שמחזיקים את האתרוג בלא התבוננות) כתב בביאור הלכה (סימן תרמ״ה סעיף יב ד״ה ממקום) שפוסל האתרוג, כיון שזה כנקודה שחורה על חוטם האתרוג.
אך בספר חיים וברכה (סימן רנ״ט) כתוב שמחבר הספר שאל את הגאון ר׳ חיים מבריסק, והגר״ח הלוי טען סברא להקל,
שהרי אם יפול חלק מהפיטם (וישאר כל שהוא מלמעלה) הרי זה כשר, ואם כן, כיון שאותו חלק מהפיטם אינו מעכב, גם לא יפסול האתרוג. וא״כ קשה כיצד יענה הביאור הלכה על טענתו של הגר״ח הלוי, וצריך להבין מה עומק נקודת המחלוקת בין הגר״ח הלוי
לביאור הלכה?
תשובות

א. יש לומר שאמנם כשחסר אותו חלק של הפיטם, כשר, אך בהיות הפיטם שם הוא חלק מהאתרוג.

ב. עיין תוס׳ סוכה כט ע״ב ד״ה נקטם, שהקשה מה חידש רבי יהושע בן לוי שניטלה התיומת פסול, והרי במשנה כתוב נקטם ראשו פסול, קל וחומר אם ניטלה שפסול, ותירץ תוס׳ (תירוץ השני שם) דסלקא דעתיה דחשוב (ניטלה) הדר טפי מנקטם
עד כאן לשונו, רואים סברא שהדר גרוע מחסר.

ג. יש לעיין אם פיטם חלק מהאתרוג בכלל (עיין מה שכתבתי בזה בארוכה בקול התורה חוברת ס״ד תשרי ה׳ תשס״ח).

ד. יש לחקור אם נקודה שחורה פוסלת במקום הימצאותה או פסולת בכל האתרוג.

חידה

68

קונטרס החידות

בחולין דף לא ע״ב מובא דברי רבי נתן שבשחיטת חולין לא בעי כוונה לשם מצוות שחיטה, והמקור, מדגלי רחמנא מתעסק בקדשים פסול, מכלל דחולין לא בעי כוונה.
וקשה, למה בעינן גזירת הכתוב מיוחד בקדשים שבעי כוונה בשחיטה, והרי פסקינן (שו״ע סימן ס) שמצוות צריכות כוונה, וא״כ ודאי בעי כוונה, וכן קשה למה שחיטת חולין כשרה, והרי מצוות בעי כוונה (ושחיטת חולין מצוה שתברכין עליה) ואם נימא מדגלי בקודשים וכו׳, נימא מכאן ראיה שמצוות אינם צריכם כוונה, ולא רק בשחיטת חולין?
תשובה

נראה שבשחיטה יש שני חלקים א) הדין מצוה ב) המציאות שהשחיטה מסיר הדין אבר מן החי. וא״כ צריך גזירת הכתוב שלא מספיק הסרת הדין אבר מן החי, אך בחולין מספיק שמסיר אבר מן החי שאף אם אינו מקיים המצוה של שחיטה, מותר לאוכלו.

חידה

פסחים (ד ע״א) המשכיר בית לחברו בארבעה עשר על מי לבדוק על המשכיר לבדוק דחמירא דידיה הוא או דלמא על השוכר לבדוק דחמירא ברשותיה קאי וקשה שהרי לפי שיטת תוס׳ (ב ע״א ד״ה אור) שסיבת בדיקת חמץ שלא יבוא לאכול החמץ, אם כן לכאורה פשיטא שעל השוכר לבדוק החמץ, מכיון שהשוכר בבית בפסח, הוא יבוא לאוכלו, ומה ספק הגמ׳?
תשובה

תוס׳ לשיטתו מסביר (תוס׳ פסחים ד ע״א ד״ה על) דחמירא דידיה הוא וחל עליו חיוב בדיקה שעה אחת קודם שהשכירה,
ויותר מבואר בדברי תוס׳ רבינו פרץ (פסחים ד ע״א) "קח מיבעיא ליה הכי מי אמרינן כיון דחל חיוב בדיקה על המשכיר שעה אחת תו לא פקע, או דילמא כיון ששכרה פקע מיניה חיוב וחל על השוכר, דכשם שהבית בא לידי השוכר כך בא החיוב לידי השוכר". עכ״ל, דהיינו האם החיוב חל בתחילת ליל י״ד או האם מתחדש כל רגע ורגע, או במילים אחרות האם החיוב חל על הגברא או על הבית. (ועיין עוד בתוספות הרא״ש, ובהמשך הסוגיה, הראיה ממזוזה ודחיה לפי שיטות אלו הראשונים בפנים.)

חידה

אמר רב יהודה אמר רב חמלו של נכרי עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום היכר ואם של הקדש הוא אינו צריך מאי טעמא תיבדל בדילי אינשי מיניה. (פסחים ו ע״א)
והנה קשה (וכך הקשה בספר קנא דקשייתא בסוף ספר חלקת יואב) שהרי רב שיטתו שחמץ אחר הפסח אסור מהתורה (כמבואר לקמן כט ע״ב עיין שם רש״י ד״ה שלא בזמנו במינו), ורב סבר שהמקדיש פירות (גוזלות) שובכו ומרדו פקע קדושתייהו (חולין קלט ע״א) והסביר הרשב״א בחולין שם (ד״ה אבל) וז״ל "ואם תאמר וקדושה שבהן להיכן הלכה י״ל הקדש דמים אינו כקנין הגוף אלא כשעבוד ממון וכיון שנתיאש הגזבר מחמת שמרדו הוה ליה כהפקר ופקע ליה שעבוד ממון שיש לגבוה עליו". עכ״ל וא״כ כיצד אמר רב יהודה בשם רב שבחמץ של הקדש תיבדל בדילימיניה, והרי לרב לשיטתואין זה הקדש, מדאסור בהנאה גם לאחר הפסח, א״כ אין שעבוד ממון להקדש?
תשובה

נראה ליישב, שכל הסיבה שצריך לעשות מחיצה לפני החמץ הוא מכיון שישכח שעכשיו הוא אסור, כיון שלא בדילי
מיניה כל השנה, ואם כן, כיון שישכח שהוא חמץ בפסח, ממילא ישכח מה שאין לו דין הקדש, ויחשוב שיש לו דין הקדש. ועיין בספר בני ציון (להגאון הרב בן ציון מטאווסקי רב בפלך וילנא) סימן כ״ה שכתב סברא זה לענין אחר.
(אך יש להקשות שעכשיו כששם מחיצה הרי יודע שהוא חמץ, וא״כ בחמץ של הקדש כשהוא דן אם לשים מחיצה הרי
יודע שהוא של חמץ ואין דין הקדש עליו. ויש ליישב שהיה רגיל כל השנה לחשוב עליו כהקדש ואינו עושה כל החשבון לדעת שהשתנה מכיון שהיה רגיל כל השנה להיבדל מינייהו.)

חידה

כתב השלחן ערוך (או״ח סימן מתז סעיף ד) "אם נתערב החמץ קודם פסח ונתבטל בשישים, אינו חוזר וניעור בפסח לאסור במשהו" וזאת על אף שחמץ שנתערב בפסח אוסר במשהו, והביאו הראשונים ראיה ממשנה בכלאים (פ״ט משנה א) צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן זה בזה אם רוב מן הגמלים מותר והיינו שמותר לערב אותו עם פשתן ואינו חוזר וניעור צמר הרחלים, אע״פ שאיסור כלאים הוא אפילו בחוט אחד של פשתן בבגד גדול של צמר כיון שמקודם נתבטל בצמר גמלים. אך יש החולקים וסוברים שחמץ חוזר וניעור (כך הביא השלחן ערוך שם).
כיצד ניתן לדחות הראיה מהמשנה בכלאים?
תשובה

הפרי חדש (סימן תמ״ז ס״ק ד) כתב "ואפשר לדחות הראיה שהביאו דשאני התם דאיסור שעטנז נוהג לעולם ולפיכך אף דליכא אלא צמר דהוי כולה הימרח מיבטל משא״כ הכא דחמץשרי מקמי פסח לגמרי וכיוןשעדיין אינו נוהג איסור חמץ לא שייך ביה ביטול וכשמגיע פסח שהוא זמן איסורו הרי אין כאן ובעור שמעולם לא נתבטל. עד כאן לשונו.
עוד תשובה מצאתי בדמשק אליעזר (על הגר״א מתז ס״ק כא) שהרי אף אם היה הצמר גמלים כבר מחובר עם הפשתן ואח״כ עירב חוט של צמר עם צמר הגמלים ג״כ היה מותר דהיינו שאינו נקרא שהתערב החוט של צמר רחלים בפשתן דיש לו

69

קונטרס החידות

תערובת אחר, משא״כ התערובת שהיה בחמץ שבזמן התחדשות האיסור הוא מעורב במשהו עם שאר התערובת עד כאן תוכן דבריו.

עוד תשובה כיון שטעם חמץ במשהו משום דהוי דבר שיש לו תמירין (אחר הפסח) שאפילו באלף לא בטל, ושיטת רש״י שדבר שיש לו תמירין אסור משום עד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר, אם כן לפי סברא זה לא נסמוך גם על מה שנתבטל כבר לאכלו באיסור (מקור חיים מתז ס״ק ח).

חידה

מצא חמץ אחר בדיקת החמץ שיטת היד אפרים על השלחן ערוך (סוף סימן תל״ט) שצריך לחזור ולבדוק כל הבית.
וקשה שהרי נפסק בשלחן ערוך (יו״ד סימן פ״ד סעיף ט) שאם מוצא תולעת אחד במאכל אינו צריך לבדוק המאכל, ורק
במצא שלש תולעים, א״כ הוא הדין כאן נימא רק אם מצא שלש חתיכות חמץ (ובאמת המשנה ברורה לא פסק כיד אפרים בזה).
תשובה

הבית הוא מוחזק מקודם בחמץ שהרי רק חייבים לבדוק במקום שמכניסים בו חמץ, וכיון שנמצא חתיכה הרי יש כאן ריעותא בבדיקה ולכן חוזר החזקת חמץ, משא״כ בתולעים מדובר במאכל שאינו מוחזק בתולעים וצריך שלש פעמים ליצור חזקת איסור. אך המשנה ברורה כנראה סובר שאין חתיכה אחת מוציא מחזקת בדוק. ונראה שאם מצא שלש חתיכות חמץ בפסח שצריך לחזור ולבדוק להלכה גם למשנה ברורה.

חידה

תוס׳ בתחילת פסחים (ד״ה אור) כתב "והטעם שהחמירו כאן (בחמץ) טפי מבשאר איסורי הנאה שלא הצריכו לבערם
משום דחמץ מותר כל השנה ולא נאסר רק בפסח ולא בדילי מיניה ... ולא דמי לבשר בחלב וערלה וכלאי הכרם שאיסורם נוהג איסור עולם" עכ״ל.
יש להקשות לפי זה למה ביום כיפור לא מצאנו חיוב לבער את האוכל ואף לא מצינו חיוב להניח מחיצה עשרה לפני האוכל, ואפילו לא מצינו איסור לגעת באוכל, והרי האוכל רק אסור ביום כיפור, כמו בחמץ שרק אסור בפסח, (ואיסורו איסור חמור של כרת כמו בפסח) ולא בדילי אינשי מיניה?

תשובות

א. ראה בתרומת הדשן (שאלה קמז) שכתב בשם מהר״ח אור זרוע "שאין כאן משום לךלך אמרינן לנזיר סחור סחור לכרמי וכו׳ דשאנינזיר דמותר בכל ענייני מאכל ומשתה בר מיין ופרי הגפן חיישינן דילמא תישתלי אבל המתענה דאסיר בכלמיני מאכל ומשתה אסא דעתיה מינייהו ולא אתי למשתלויי", וכתב התרומת הדשן "מהאי סברא יש לחלק ג״כ שפיר
בין חמץ לאכילת יוה״כ דחמץ הוא לכל העולם כמו לנזיר היין" עכ״ל.

ב. הט״ז בהלכות יום הכיפורים (סימן תרי״ב סעיף יו״ד) כתב וז״ל לי נראה דשאני יו״כ דאימת יום הדין עליו כל היום כמו דמלינו בפ״ד דדמאי בשבת שואלו ואוכלו דאימת שבת עליו קל וחומר ביו״כ דכל היום עוסק בתפלות ולא זז ממנו קדושת היום עכ״ל.

חידה

חמץ שנמצא מיד לאחר הפסח ואין ידוע אם הוא של נכרי או של ישראל כתבו האחרונים שמותר בהנאה (מג״א סי׳ תמ״ט
ס״׳ק ב)ואף באכילה (משנה ברורה ס״ק ה) מדין ספיקא דרבנן לקולא.
וקשה למה לא נעמיד את החמץ על חזקתו שהיה אסור בפסח, שהרי גם חמץ של נכרי היה אסור בפסח?
תשובות

א. העונג יום טוב (סימן ל״ז) מתרץ שאין כאן חזקה דמעיקרא שהרי הספק אם יש כאן חמץ שעבר עליו הפסח שורשו אם היה החמץ של יהודי או של גוי בפסח, והרי באותו שעה שיש את שורש הספק, אם החמץ של גוי או של יהודי, באותו
שעה הוא אסור, ולא מקודם נמצא שאין כאן חזקה דמעיקרא.

ב. נראה לתרץ שאין תחזיקין מאיסור לאיסור שהרי האיסור בפסח הוא איסור בחפצא דחמץ ואילו בחמץ אחר הפסח הוא איסור רק בעבור בעלות היהודי בפסח בחמץ, והוא סוג איסור אחר (עיין סוגיה חולין ט ע״א, רשב״א יבמות ל ע״ב, עונג
יום טוב סימן ע׳ לענין אין מחזיקינן מאיסור לאיסור).

70

קונטרס החידות

חידה

הש״ך ביורה דעה (סימן קי״א ס״ק י״ט) מביא את שיטת הרשב״א בתורת הבית הארוך (דף קיג ע״ב - כג,ב) שאיסור דרבנן שנפל לאחד משני קדירות של היתר ולא יודעים לאיזה קדירה נפל, אוסרים את שניהם. והקשה הש״ך מאי שנא מחמץ שנכנס לאחד משני בתים בדוקים, ויש ספק לאיזה בית נכנס, שבזה אחר זה מתירים את שניהם כמבואר בפסחים דף י ע״א? ונראה שיש מקום לחלק (הש״ך חולק שם מחמת קושיה זו על הרשב״א). מה החילוק?
תשובה

נראה לומר שלגבי הנידון של הרשב״א ההלכה הוא כולו נידון של מציאות, האם האיסור נמצא בקדירה האחת, ואם כן
מקום האיסור במציאות הוא בקדירה האחת, או שמא מקום האיסור במציאות בקדירה האחרת, ואין כאן התחדשות דינים לקדירה, אלא רק שאלה אם מציאות האיסור נמצא שם, ולכן אמרינן שאם אומרים שהוא לא נמצא כאן על כרחך שהוא נמצא בשני, וא״כ ישסתירה במציאות לומר ששני הקופות מותרים משא״כ לגבי החמץ, אין דנים כאן שאלה מציאותית אלא דנים כאן הלכות חיוב בדיקה, דהיינו שאם החפץ בבית נתחדש דין חיוב בדיקה על הגברא, ואין סתירה לומר שאין חיוב בדיקה על הגברא בשני בתים, כי נקודת הדיון ההלכתי רק מתחיל בדינים שחלים על הגברא.

חידה

פסחים ו ע״ב דא״ר אלעזר שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו ואלו הן בור ברשות הרבים, וחמץ משש שעות ולמעלה, ופרש״י דלאו ברשותיה, אינו שלו. חזינן שיטת רש״י שאיסורי הנאה אינן שלו, אך מצאנו שהריטב״א (סוכה לה ע״א ד״ה ושל ערלה) סובר שאתרוג של ערלה, אף על פי שאסור בהנאה, קריבא ביה לכם וזה לשונו "דודאי כל מידי דהוי דידיה וברשותיה דלית ביה זכות לאחרים לכם קריבא ביה" עכ״ל, הרי שכתב שאיסור הנאה "דידיה וברשותיה" (וכן הוא בריטב״א סוכה כט ע״ב ד״ה של אשרה, ומה שפוסלים אתרוג של ערלה מחמת שא״א לאוכלה או מחמת כתותי מיכתת שיעוריה), וקשה כיצד יבין הריטב״א הגמ׳ בפסחים שחמץ אינו ברשותו רק עשאוהו הכתוב כאילו היא ברשותו, והרי איסורי
הנאה הם בעצם ברשותו?
תשובות

א. יתכן לומר שאיסורי הנאה כיון שאינם שווים לאדם כלום ממילא לא נקראים ברשותו ושלו פרט לשימוש של מצוה, דמצוות לאו ליהנות ניתנו. וא״כ אתרוגשעיקרו למצוה נקראת שלו וברשותו אבל חמץ בפסח שנאסר בהנאה, באמת
אינם ברשותו ועשאן הכתוב כאילו הם ברשותו(שמעתי זאת מידידיר׳גדעון פרידתן בשם ראש ישיבת מיר-ברכפלד -
הרב אריה פינקל).

ב. בעונג יום טוב (סימן ל״ב) רצה לומר שאפ׳ אם נימא שכל איסורי הנאה הם שלו וברשותו, אך כיון שאין לו בהם שימוש מסתמא מפקיר להו, וחמץ שאינו ידוע לו מתייאש ממנו מסתמא, ודומה לאבדה בזוטו של ים שאמרינן בב״מ (כא ע״ב) שאפילו שלא מדעת הרי זה הפקר, אבל באתרוג שנמצא ברשותו, אינו מפקיר להו. והנה לפי״ז החידוש בחמץ שאין דין זוטושל ים מועיל להוציאומרשותו(וראה בסוף התשובות הערות שנביא על זה). ומביא העונגיום טוב שהרא״ש מדייק שהפסוק של לא יראה לך מדובר בחמץ שלא ידוע, מדכתיב לא יראה ולא כתוב תראה, שיראה משמע שיכול לבוא לידי
ראיה.

ג. נלע״ד לתרץ שכיון שהריטב״א (ו ע״ב ד״ה אמר רב יהודה) סבר שביטול היינו בנוסח "כעפרא דארעא" דהיינו "אע״ג דהאי לישנא אינו לשון הפקר ולא מהני להפקר לעלמא, הכא שאני דשורת הדין אין חמלו ברשותו ועל כובתו עשאו הכתוב כאילו היא ברשותו ובסילוק שמסתלק ממנו חשוב כהפקר". א״כ לפי״ז אע״פ שאיסורי הנאה הם שלו וברשותו, ה״א שבחמץ לא עובר דכיון שהם אצלו כעפרא דארעא מדאסורי בהנאה ממילא תמיד מסתלק מהחמץ, והרי זה כביטול קמ״ל התורה שצריך לעשות ביטול בפועל ולא מספיק לשער סתם דעתו.

ד. עיין בהערות מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א פסחים ו ע״ב ד״ה וחמץ משש - מה שתירץ, ונלע״ד כוונתו שהריטב״א כתב שם שמהות הבעלות "דלית ביה זכות לאחרים", והנה בחמץ כתוב בגמ׳ בבא קמא צח ע״ב חמץ הכל תצווין עליו לבערו, והנה בדין חיוב שריפה של החמץ אין בו זכות לעכב על האחרים לשורפו, ממילא אינו שלו, קמ״ל הכתוב שהוי כאילו ברשותו לעבור (אך עיין במנחת חינוך אם יש זכות לבעלים לעכב על אחרים מלבער כאשר הוא רוצה לבער דהיינו האם נקרא גבינת מצוה שצריך לשלם על זה).

71

קונטרס החידות

ה. (ראיתי בשם החתם סופר בתשובות שכיון שבחמץ יש איסור בל יראה ובל ימצא וחיוב שריפה נמצא שמהות האיסור הנאה היינושהתורה לא רוצה שיהיה שלו, משא״כ בשאר איסורי הנאה שהוי רק איסור בהנאה אבל לא קשור להפקעת בעלות. אך קשה מנין פשוט לגמ׳ שיש שני הדינים האלו של איסורי הנאה שנצטרך גזה״כ ללמד שהוי כאילו ברשותו?)

הערות על תשובת העונגיום טוב

יש להקשות לפי העונג יום טוב, כיון שהריטב״א סובר שביטול שמהני בלשון עפרא דארעא הוא משום שהוי חידוש שעשאן הכתוב כאילו הוא ברשותו ולכן לשון זה מהני שלא יכנס לרשותו (פסחים ו ע״ב ד״ה אמר רב יהודה) הרי לפי העונג יום טוב שסבר שהחידוש רק בחמץ ידוע א״כ יצא שביטול רק יועיל בלשון כעפרא דארעא בחמץ שלא ידוע דבחמץ ידוע אין החידוש אלא הוא פשוט שהוא ברשותו? והרי אנו אומרים בנוסח "דידענא ליה ודלא ידענא ליה". והנה העונג יום טוב לא הקשה על הריטב״א בסוכה אלא על הרשב״א כי היה מקובל אצלו שאין זה הריטב״א וממילא לשיטתו של העונגיום טוב לא היה קשה. (והנה אף שהכל בו כתב שביטול לא מהני לחמץ ידוע נראה שמהני לכל בו כדי שלא יעבור על בל יראה ורק לא מהני לענין תשביתו אלא צריך לשרפו). אח״כ ראיתי שהריטב״א מביא לשון דלא ידענא ליה בחמץ ולא כתב הנוסח דידענא ליה ...(ו ע״ב שם) ... וצ״ע

חידה

פסחים ו ע״ב דא״ר אלעזר שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו, ואלו הן בור ברשות הרבים, וחמץ משש שעות ולמעלה, ופירש רש״י דלאו ברשותיה, אינן שלו. וקשה שהרי העונג יום טוב (סימן ל״ב) הביא ראיה מגמ׳ מפורשת שאיסורי הנאה הם שלו וז״ל דאמרינן בב״ק (דף ס״ו) גזל חמץ ועעה״פ יין ונתנסך אומר לו הרי שלך לפניך ואם איתא דאיסורי הנאה יוצאין לגמרי מרשות בעלים א״כ איך יאמר הרי שלך לפניך עכ״ל (והנה אין לתרץ שהרי מדובר בחמץ שעבר עליו פסח וכשהגיע הפסח הכניסה התורה לרשותו, דכיצד נתרץ ביין שנתנסך, בו אין החידוש שעשאם התורה כאילו הם ברשותו)?
תשובה

כשאומר לו הרי שלך לפניך אין פירושו שהוא שלך אלא שהוי כעין שגנג, ולא עשה בו היזק, דהיזק שאינו ניכר הוא,
והוי אותו חפצא שגנב (זה ברור שאינו יכול להביא חמץ שעבר עליו הפסח לשלם עבור גזילת חמץ שגזל אחר פסח, שהרי אינו אותו חפצא ובא לשלם שויות, אך כשזה החפץ הנגנב אינו משלם שויות אלא החפצא, ופשוט).
(אך יתכן שכוונת העונג יום טוב בראייתו לומר שכמו שביאוש ושינוי רשות אינו יכול להחזיר החפץ אם נשתנה המחיר,
כך באיסורי הנאה שאין לו דין בעלות הרי זה כשינוי רשות וראיתי בספר תרומת הכרי עם הערות חתנו של המחבר (מכון ירושלים) שכתב לחלק דדוקא ביאוש ושינוי רשות שהגזלן קונה את החמץ, אז ממילא נעשה חיוב השבת דמים, אבל באיסורי הנאה שיצאו מרשות הבעלים אין זה קנין לגנב וממילא עדיין יש דין השבת החפצא).

חידה

כתב הרמ״א (סימן תע״ח סעיף א) בהלכות אפיקומן "ולא יאכלנו בשני מקומות" דהיינו משום שאפיקומן זכר לפסח
ופסח אינו נאכל בשני מקומות לפי שנאמר בבית אחד יאכל. (וה״ה בשני שלחנות - משנה ברורה). ובשלחן ערוך בסעיף ב׳ כתב שמישישן באמצא אכילת אפיקומן והקיץ אינו חוזר לאכול, וגם זה מקורו בקרבן פסח כמבואר במשנה פסחים קכ ע״א שישנו באכילת קרבן פסח לא יאכלו וביאר הרשב״ם שם וז״ל "אם התחילו לאכול פסחן וישנו לא יאכלו דנראה כאוכל פסחן בשני מקומות דמאחר שישנו הסיחו דעתן לאכול עוד וחשוב ליה תנא כאכילת שני מקומות וחומרא בעלמא היא" עכ״ל. משמע שהוא גזירה דרבנן משום שנראה כשני מקומות, ויבואו לאוכלו בשני מקומות.
וקשה שהרי מצינו עוד גזירות משום שני מקומות בקרבן פסח, שלא נאמרו באפיקומן, דעיין ברמב״ם (הלכות קרבן פסח

פ״ט הלכה ג) שכתב "שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד צריכה כל חבורה מהן לעשות לה היקף וכו׳ ואלו הופכין את פניהן אילך ואוכלין ואלו הופכין את פניהן אילך ואוכלין כדי שלא יראו מעורבים (שלא יהא נראה זו כאוכלת משל חברתה - מאירי פסחים פו ד״ה ומ״מ לענין) עכ״ל ולא מצינו שגזרו גזירה כזו באפיקומן, ומאי שנא גזירת שינה שגזרו, שנהגו אותו גם באפיקומן?

תשובות

א. נלע״ד לדייק לשון הרשב״ם "ואשיב ליה תנא כאכילת שני מקומות" דהיינו שגדר הגזירה היינו שזה גופא החשיבו
אותו רבנן כאכילת שני מקומות, ולכן לפי״ז מובן שגם באפיקומן אסרוה מדהוי שני מקומות מדרבנן, אבל באכילת
הקרבן כשאינם הופכים פניהם, רק הוי אטו שני מקומות אך אין זה אכילת שני מקומות, כנלע״ד.

72

קונטרס החידות

ב. במשנה ברורה כתב שהגזירה משום שני מקומות ולא כתב שני חבורות, ויתכן שלא הטריחו חז״ל שנעשה חבורות
למצה וה״ה לגזירות הקשורים לחבורות רק לענין שני מקומות.

חידה

בסוכה)(איתא שלולב של אשירה ושל עיר הנידחת פסול, והגמ׳ אומרת שזה פסול משום כתותי מיכתת שיעוריה,
דהיינו שמשום שחייב בשריפה, אין לזה שיעור, וקשה, איך מתחייבין על אכילת חמץ בפסח לפי הראשונים שפוסקים כרבי יהודה

שאמר ביעור חמץ בשריפה)(הרי הוא עומד להשרף ואין לזה שיעור כזית? (שאלתנו על איסור כרת שהוא רק בכזית.)

תשובות

א. היכי אמרינן כתותי מיכתת שיעוריה ע״י דין שעומד להישרף היינו איפה דהשיעור הוא בחפצא, כגון בלולב, אבל כזית בחמץ אינו שיעור בחפצא אלא במעשה האכילה, וגם אם יקח פירורים שיש בכולם חמץ הרי הוא חייב עליהם, וא״כ כיון שעומד להישרף נחשב כפירורים, ועובר כיון שסוף סוף היה מעשה אכילה של כזית.

ב. יתכן לומר שכל החיוב שריפה מחמת האיסור אכילה וא״כ בזה גופא שחייב לשרוף הרי יש כאן אחשביה, ולא כתותי
מיכתת.

ג. כמובן יתכן לומר בהכי חייביה רחמנא.

ד. לפי רש״י (יב ע״ב ד״ה שלא בשעת איסורו) שיטת רבי יהודה שתשביתו בשריפה היינו רק לפני זמן איסורו, אך בזמן איסורו השבתתו בכל דבר, (אבל לפי תוספות יב ע״ב ד״ה אימתי להפך וא״כ אף שלרש״י אין קושיה אך לתוספות קשה).

חידה

מבואר במשנה בתחילת ביצה, ובגמרא שם ז ע״ב, שלבית הלל השיעור של חמץ לענין בל יראה ובל ימצא היינו כזית.
והנה במשנה בסוכה כט ע״ב לולב של אשרה ושל עיר הנידחת פסול, וכתוב בגמרא לא ע״ב שסיבת הפסול לפי שלולב צריך שיעור וכיוןשיש חיוב שריפה ("ושרפת באש את העיר") כתותי מיכתת שיעוריה, שמה שעומד לשריפה מבטל השיעור ממנו. וקשה, לשיטת רבי יהודה בתחילת פרק שני דפסחים, שביעור חמץ חיוב שריפה, א״כ כיצד עוברים בבל יראה ובבל ימצא, הרי נימא שיאן כזית דכתותי מיכתת שיעוריה?

תשובות

א. הר״ן בתחילת פסחים כתב שאסרה התורה בל יראה ובל ימצא משום אכילה. וא״כ יש מקום לר״ן לומר שהרי באכילה שייך סברא לחייב בכזית על אף שאמרינן כתותי מיכתת שיעוריה, משום שבאכילה אחשביה, או משום ששיעור אכילה

היינו במעשה ולא בחפצא ולכן לא איכפת לן שכתותי מיכתת שיעוריה בחפצא)

ב. חיוב שריפה לכאורה משום בל יראה, ואם אין בל יראה ממילא אין חיוב שריפה, ממילא חוזר השיעור ...

ג. כתותי מיכתת שיעוריה היינו, לפי הגר״ח הלוי על הרמב״ם (בענין לחי של אשירה), שניכתת השיעור ותו לא, ואפשר להסתכל על החמץ כחתיכות, ובחתיכות המחוברות בכלי חייב.

ד. בהכי חייביה רחמנא.

ה. יש לחלק בין לולב לבין חמץ, שמצאנו דינים בלולב (בתיומת וכדומה) וא״כ יתכן לומר שיש "דין" לולב, ואז יש סברא לומר שיכול "דין" שריפה לעשות כתותי שיעוריה לגבי "דין" לולב, אבל חמץ הוא מציאות, ואין "דין" שריפה עושה כתותי מיכתת שבמציאות שיעור, אלא רק לגבי דין שיעור.

ו. לפי רש״י (יב ע״ב ד״ה שלא בשעת איסורו) שיטת רבי יהודה שתשביתו בשריפה היינו רק לפני זמן איסורו, אך בזמן איסורו השבתת בכל דבר, (אבל לפי תוספות יב ע״ב ד״ה אימתי להפך וא״כ אף שלרש״י אין קושיה אך לתוספות
קשה).

חידה

73

קונטרס החידות

כתב הבעל המאור)פסחים כו ע״ב בדפי הרי״ף(וזה לשונו "ויש ששואלין באכילת מצה מה טעם אין אנו מברכים עליה כל ז׳ כמו שמברכים על הסוכה כל ז׳ דהא גמרינן מהדדי שלילה הראשון חובה מכאן ואילך רשות בין במצה בין בסוכה כדאיתא בפרק
הישן()ויש להשיב לפי שאדם יכול בשאר ימים לעמוד בלא אכילת מצה ויהיה ניזון באורז ודוחן וכל מיני פירות משא״כ בסוכה שאין יכול לעמוד בלא שינה ג׳ ימים והוא חייב לישן בסוכה וכו'" עכ״ל.
. 1 וקשה אמנם יכול שאר הימים שלא לאכול מצה, אך מאי שנא משחיטה שלא חייב לאכול בשר, ובכל זאת מברך כיון שמקיים מצוה, גם כאן לשיטת בעל המאור הרי סוף סוף מקיים מצוה באכילת מצה, אף שלא מחוייב?

. 2 עוד קשה מה שכתב שבסוכה א״א ג׳ ימים בלא סוכה, והרי גם בפסח הרי בחול המועד בשבת, חייב לאכול לחם, ויצטרך לאכול מצה, וא״כ למה לא יברך בשבת?

תשובות

א. הברכה בשחיטה הוא על מעשה השחיטה לא על האכילה, ומעשה השחיטה אינו רק מצוה אלא חיוב, דאם רוצה לאוכלו חייב לשחוט, משא״כ במצה הברכה על האכילה, ועצם האכילה אינו חיוב.

ב. החיוב בשבת אינו לאכול מצה, אלא לאכול המוציא אבל בסוכה אחר ג׳ ימים יש חיוב לישון בסוכה.

חידה

אם שכח לספור יום אחד בספירת העומר י״א שיכול לברך ולהוציא אחר בברכה, גם למ״ד שספירת העומר מצוה אחת)
.(וקשה שאיתא בירושלמי שבן כרך אינו יכול להוציא בן עיר בי״ד כי אינו מחוייב בקריאת המגילה ועוד קשה דאיתא בגמרא
במגילה () שחרש אינו יכול להוציא מי שאינו חרש אפ׳ שבדיעבד מי שלא משמיע לאזנו יצא, וא״כ כיון שהחרש יכול לקרות
לעצמו מדוע אינו יכול להוציא האחרים?
תשובה

במגילה יש לו זמן אחר ואינו קשור עכשיו לקריאת המגילה, אבל בספירת העומר הוא בעצם חייב לספור היום אלא ששכח לספור ואינו יכול לקיים המצוה, וכן חרש חיובו הוא רק חיוב של בדיעבד ואינו קשור למצוה כאחר, משא״כ בספירת העומר שיש לו אותו חיוב בעצם.

חידה

כתוב בחידושי רבינו דוד, תלמיד הרמב״ן, להסביר כיצד פועל ביטול חמץ ולמה אין הביטול מועיל אחר זמן איסורו, וזה לשונו הביטול הוא שלא יהיה דעתו על החמץ, ודעת הראשונים שיאמר כן בפירוש שאין דעתו עליו אלא שהוא עושה אותו כעפרא דעלמא. וטעם הביטול מפני שחמץ מאליו הוא יוצא מרשותו בימי הפסח שהוא אסור בהנאה, וכל שהוא אסור בהנאה אינו שלו ולא קריבן ביה לך, וכשעובר עליו אינו אלא חידוש כדרבי ישעמאל שאינו ברשותו של אדם ועשאו הכתוב כאלו הוא ברשותו, וודאי מאחר שאינו ברשותו אינו עובר עליו אלא מפני שדעתו עליו, אם כן כל זמן שיאמר שאין דעתו עליו לא נשאר עליו שום חיוב, ובלבד שיאמר כן קודם זמן איסורו, שמכיון שהגיע זמן איסורו כבר יצא מרשותו והוא מתחייב בו מגזה״כ ושוב לא יועיל לו אם יאמר שאין דעתו עליו, שכל שאינו ברשותו אין לו עסק בו כלל, אלא כמי שבטל חמלו של חברו, וזה שאמרו דלמא משכח ליה בתר איסורה ולא מצי מבטל ליה עכ״ל.
דבריו צריכים הבנה מכמה בחינות א(מה כוונתו "ודאי מאחר שאינו ברשותו אינו עובר עליו אלא מפני שדעתו עליו"
למה לא מספיק לומר שחידשה הכתוב שכאילו הוי ברשותו? ב(למה לא מהני הדעת שאינו רוצה בו בפסח, וכי משום שאינו ברשותו, והוי כחמץ של חברו, אינו יכול לחשוב שאינו רוצה את החמץ? ג(כיצד מהני המחשבה שאינו רוצה את החמץ ברשותו לפני פסח, כאשר החמץ הוא שלו לגמרי, והרי באותו זמן אין זה כאילו ברשותו, אלא ממש ברשותו, וא״כ כיצד כותב רבינו דוד שמהני המחשבה משום שאינו אלא חידוש, שעשאה בכתוב כאילו הוא ברשותו, כאשר באותו שעה הרי זה ממש ברשותו? אדרבה היה צריך להיות הדין להפך שיהבי רק אחר זמן איסורו?

תשובה

נראה בעומק כוונתו שקשה איך עוברים בחמץ בפסח, והרי אינו שלו בפסח, דבפסח איסורי הנאה הוא, ונכון שעשאן הכתוב כאילו הוי ברשותו אך קשה מאיפה הדבר מתחיל, שהרי איזה קשר יש לו לחמץ שיעשהו הכתוב לכברשותו, ואם משום שלפני פסח היה שלו, הרי עוברים על חמץ בפסח ולא אלפני פסח? על זה כתב הכרח שהסיבה שעוברים היינו משום שדעתו עליו כלומר הדעת ממשיך את הבעלות שהיה לפני פסח להיות כאילו ברשותו בגזה״כ אבל מכאן ואילך עובר משום שכאילו ברשותו, ואפשר להמשיך הבעלות רק בזמן הבעלות או לנתק אז את המשך הבעלות ע״י שאין דעתו עליו, אבל אחר שעשאו שכתוב לכאילו ברשותו, הרי הבעלות ממשיך בעל כרחו, כי אז כבר אינו תלוי בדעתו עליו, ואינו עובר עליו משום שדעתו עליו, שהרי כבר אינו ברשותו והוי כחמץ של חברו, אלא שעובר עליו משום שכבר קיים המשך הבעלות, ע״י דעתו שמקודם, מדין כאילו הרשותו.

74

קונטרס החידות

חידה

קיימת מחלוקת ראשונים אם ביטול חמץ היינו הפקר או האם ביטול הוא שמחשיב החמץ לעפר. והנה המהר״ם חלאווה (פסחים דף

ו) כתב בענין הנוסח שאומרים בליל בדיקת חמץ וזה לשונו "וטעמא דאמר ואיני יודע בו ("דלא ידענא ליה") משום דאי הוה אמר כל, סתם, כי הדר אכל ממה דשייר הא הדר וזכי ביה, והדר ביה מאפקריה, ומינה נמי דביטול מדין הפקר, דאי בטל מתורת אוכל (שמחשיבו כעפר), במאי דיהיב דעתיה יהיב, במאי דלא יהיב לא יהיב, ולמה ליה למימר שאינו יודע בו עכ״ל.
הרי שכתב שמהנוסח יש הוכחה לגדר הבטול, שזה הפקר, שאם זה ביטול להחשיבו כעפר, לא צריך הנוסח.
וקשה נימא גם בהפקר, דמה שהפקיר הפקיר, ולמה אומרים הנוסח דלא ידענא ליה? מה ההוכחה של המהר״ם חלווה שאין זה ביטול אלא הפקר?
תשובה

א.היה מקום לחלק, לכאורה, שהמחשיב החמץ כעפר היינו מחשבה בחמץ אך הפקר יש לו דיני מעשה בפיו ויצירת חלות הפקר, ומשעה שבטל מקצת המעשה בטל כולה, אך קשה לומר כן שהרי לא מצאנו בהפקר שאם יזכה המפקיר בחלק ממה שהפקיר יהיה זה חזרה על כל מה שהפקיר.

ב נראה שהמהר״ם חלאווה לשיטתו שכתב שם מקודם (עי״ש בספר בפנים) ששאני הפקר דחמץ משאר הפקר, דמהני הפקר דחמץ במחשבה, ומהני בשבת, ולא בעינן לפני שלושה, ולרבי יוסי לא בעינן שיבוא לידי רשות זוכה, וכל זה משום שבחמץ הויגמירות דעת גמור משום שאין אדם רוצה איסור, ולפי״ז ניתן לשמוע שכל שחוזר בו מזה הרי חסר בגמירות דעת.

חידה

פסחים ה ע״ב יכול יקבל (יהודי) פקדונות (של חמץ) מן הנכרי, תלמוד לומר לא ימצא. הא אמרת רישא (שלך אי אתה רואה) אבל אתה רואה של אחרים, לא קשה הא (דאסור) דקביל עליה אחריות הא דלא קבל אחריות.
וקשה מכאן על מה שכתב השיטה מקובצת בבבא קמא צו ע״ב בשם הר״מ מסרקסטה שהגוזל חמץ אינו עובר עליו בבל יראה, והרי הגזלן יש לו אחריות על החמץ?

תשובה

בגזלן האחריות היינו להחזיר לבעלים (ואם לא ישלם) אך בשומר האחריות היינו שיהיה ברשותו, ולכן בגזלן שאין האחריות שיהיה ברשותו, אינו ברשותו לענין חמץ (ואח״כ הראו לי כעין זה באור שמח).

75